

यह अधिनियम 20 मई, 2026 तक लागू रहेगा।

इस अधिनियम के विधायी इतिहास के लिए विधायी परिवर्तनों की तालिकाएँ देखें, जिनमें वे सभी परिवर्तन शामिल हैं जो अभी लागू नहीं हैं।

आवासीय किरायेदारी अधिनियम

[एसबीसी 2002] अध्याय 78

26 नवंबर, 2002 को स्वीकृत

अंतर्वस्तु

भाग 1 — परिचयात्मक प्रावधान

डिवीजन 1 — सामान्य

- 1 परिभाषाएं
- 2 यह अधिनियम किन पर लागू होता है
- 3 यह अधिनियम नाबालिग के साथ किए गए किरायेदारी समझौते पर लागू होता है।
- 4 यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है
- 5 इस अधिनियम से बचा नहीं जा सकता
- 5.1 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम का अनुप्रयोग
- 6 मकान मालिकों और किरायेदारों के अधिकारों और दायित्वों को लागू करना
- 7 इस अधिनियम या किरायेदारी समझौते का पालन न करने पर दायित्व

भाग 2 — इस अधिनियम का प्रशासन

- 8 निदेशक की नियुक्ति
- 9 निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य
- 9.1 ठेकेदारों को कार्य सौंपने की निदेशक की शक्ति
- 10 निदेशक प्रपत्रों को मंजूरी दे सकते हैं
- 11 निदेशक और कर्मचारियों को दीवानी कार्यवाही में बाध्य नहीं किया जाना चाहिए

भाग 2 — आवासीय किरायेदारी — अधिकार और दायित्व

भाग 1 — किरायेदारी समझौता बनाना

- 12 किरायेदारी समझौतों में मानक शर्तें शामिल होती हैं।
- 13 किरायेदारी समझौतों के लिए आवश्यकताएँ
- 14 किरायेदारी समझौते में संशोधन
- 15 आवेदन और प्रसंस्करण शुल्क निषिद्ध हैं
- 16 किरायेदारी समझौते के अंतर्गत अधिकारों और दायित्वों की शुरुआत

भाग 2 — किरायेदारी समझौते में अन्य विशिष्ट शर्तें

- 17 मकान मालिक सुरक्षा जमा राशि की मांग कर सकता है।
- 18 पालतू जानवरों से संबंधित नियम और पालतू जानवरों द्वारा किए गए नुकसान के लिए जमा राशि
- 19 जमा राशि पर सीमाएँ
- 20 जमा राशि के संबंध में मकान मालिक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध
- 21 किरायेदारों के लिए जमा राशि संबंधी प्रतिबंध
- 21.1 कैनबिस
- 22 त्वरण शब्द निषिद्ध है

22.1 किराए में बदलाव पर प्रतिबंध, किरायेदारों की संख्या के आधार पर।

भाग 3 — किरायेदारी की शुरुआत में

- 23 स्थिति निरीक्षण: किरायेदारी की शुरुआत या नया पालतू जानवर
- 24 रिपोर्ट संबंधी आवश्यकताओं का पालन न करने पर किरायेदार और मकान मालिक दोनों को होने वाले परिणाम
- 25 नए किरायेदारों के लिए ताले की चाबियां बदलना

भाग 4 — किरायेदारी के दौरान

- 26 किराया चुकाने और न चुकाने से संबंधित नियम
- 27 सेवाओं या सुविधाओं को समाप्त करना या प्रतिबंधित करना
- 28 किरायेदार के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार का संरक्षण
- 29 किराये की इकाई में मकान मालिक के प्रवेश के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- 30 किरायेदार के प्रवेश के अधिकार की रक्षा की गई
- 31 ताले और अन्य पहुंच मार्गों में बदलाव पर प्रतिबंध
- 32 मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिए मरम्मत और रखरखाव संबंधी दायित्व
- 33 आपातकालीन मरम्मत
- 34 आवंटन और उप-किराया

भाग 5 — किरायेदारी की समाप्ति पर

- 35 स्थिति निरीक्षण: किरायेदारी की समाप्ति
- 36 रिपोर्ट संबंधी आवश्यकताओं का पालन न करने पर किरायेदार और मकान मालिक दोनों को होने वाले परिणाम
- 37 किरायेदारी की अवधि समाप्त होने पर किराये की इकाई को खाली करना
- 38 सुरक्षा जमा राशि और पालतू जानवरों द्वारा किए गए नुकसान की जमा राशि की वापसी
- 38.1 सुरक्षा जमा राशि और पालतू जानवरों से हुए नुकसान की जमा राशि की वापसी का आदेश
- 39 यदि नया पता नहीं दिया गया है तो मकान मालिक जमा राशि अपने पास रख सकता है।

भाग 3 — किराए में कितनी वृद्धि की अनुमति है

- 40 "किराया वृद्धि" का अर्थ
- 41 किराया बढ़ता है
- 42 किराया वृद्धि का समय और सूचना
- 43 किराए में वृद्धि की राशि
- 43.1 किराया वृद्धि की सूचना का कोई प्रभाव नहीं है।

भाग 4 — किरायेदारी कैसे समाप्त करें

भाग 1 — किरायेदारी समाप्त करना

- 44 किरायेदारी कैसे समाप्त होती है
- 44.1 किरायेदारी समाप्त करने के संबंध में मकान मालिक पर प्रतिबंध
- 45 किरायेदार की सूचना
- 45.1 किरायेदार के लिए सूचना: पारिवारिक हिंसा या दीर्घकालिक देखभाल
- 45.2 पात्रता की पुष्टि
- 45.3 किरायेदारों के एक समूह में से किसी एक द्वारा किराया समाप्ति
- 46 मकान मालिक की सूचना: किराया न चुकाना
- 47 मकान मालिक की सूचना: कारण
- 48 मकान मालिक की सूचना: मकान मालिक के साथ रोजगार की समाप्ति
- 49 मकान मालिक की सूचना: मकान मालिक द्वारा संपत्ति का उपयोग
- 49.1 मकान मालिक की सूचना: किरायेदार किराये की इकाई के लिए पात्र नहीं रह गया है
- 49.2 निदेशक के आदेश: नवीनीकरण या मरम्मत
- 50 कुछ निश्चित धाराओं के तहत किरायेदार नोटिस देकर किरायेदारी समय से पहले समाप्त कर सकता है।
- 51 किरायेदार को मुआवजा: धारा 49 सूचना
- 51.1 किरायेदार को मुआवजा: खाली करने की आवश्यकता

- 51.2 पहले इन्कार करने का अधिकार
- 51.3 किरायेदार को मुआवजा: प्रथम इनकार का कोई अधिकार नहीं
- 51.4 किरायेदार को मुआवजा: धारा 49.2 आदेश
- 52 किरायेदारी समाप्त करने की सूचना का प्रारूप और विषयवस्तु
- 53 गलत प्रभावी तिथियां स्वतः परिवर्तित हो गईं

खंड 1.1 — कुछ किरायेदारियों को समाप्त करने की प्रक्रियाएँ

- 53.1 कुछ किरायेदारियों को समाप्त करने के लिए नोटिस तैयार किए गए

भाग 2 — किराये की इकाई पर कब्ज़ा करने का आदेश

- 54 किरायेदार के लिए कब्ज़ा आदेश
- 55 मकान मालिक के लिए कब्ज़ा आदेश
- 56 किरायेदारी को समय से पहले समाप्त करने के आदेश के लिए आवेदन
- 56.1 कब्जे का आदेश: किरायेदारी बाधित
- 57 यदि किरायेदारी समाप्त होने पर भी मकान खाली नहीं करता है तो क्या होगा?

भाग 4.1

- 57.1-57.61 को निरस्त कर दिया

भाग 5 — विवादों का समाधान

प्रभाग 1 — विवाद समाधान कार्यवाही

- 57.7 विवाद समाधान सेवाएं
- 58 विवादों का निपटारा करना
- 59 कार्यवाही प्रारंभ करना
- 60 विवाद समाधान के लिए आवेदन करने की अंतिम समय सीमा
- 61 विवाद समाधान कार्यवाही की सूचना
- 62 विवाद समाधान कार्यवाही के संबंध में निदेशक का अधिकार
- 63 विवाद सुलझाने का अवसर
- 64 विवाद समाधान कार्यवाही सामान्यतः
- 64.1 सुगम निपटान प्रक्रिया
- 64.2 यदि पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर लें तो निर्णय या आदेश
- 65 निदेशक के आदेश: अधिनियम, विनियमों या किरायेदारी समझौते का उल्लंघन
- 66 निदेशक के आदेश: समय सीमा में परिवर्तन
- 67 निदेशक के आदेश: क्षति या हानि के लिए मुआवजा
- 68 निदेशक के आदेश: किरायेदारी समाप्त करने की सूचना
- 69 निदेशक के आदेश: किराए में वृद्धि
- 70 निदेशक के आदेश: मकान मालिक को किराये की इकाई में प्रवेश करने का अधिकार
- 71 निदेशक के आदेश: अभिलेखों की सुपुर्दगी और सेवा
- 72 निदेशक के आदेश: शुल्क और मौद्रिक आदेश
- 73 निदेशक विवादों को सामूहिक रूप से हल करने का निर्देश दे सकता है।
- 74 विवाद समाधान की कार्यवाही कैसे संचालित की जा सकती है
- 75 साक्ष्य के नियम लागू नहीं होते
- 76 निदेशक व्यक्तियों को उपस्थित होने और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।
- 77 निदेशक का निर्णय
- 78 निर्णयों या आदेशों का सुधार या स्पष्टीकरण

डिवीजन 1.1

- 78.1 पुनः क्रमांकित

भाग 2 — निर्णयों और आदेशों की समीक्षा

- 79 निदेशक के निर्णय या आदेश की समीक्षा

- 80 समीक्षा के लिए आवेदन करने की समय सीमा
- 81 पुनर्विचार के लिए आवेदन पर निर्णय
- 82 निदेशक के निर्णय या आदेश की समीक्षा
- 83 को निरस्त कर दिया

प्रभाग 3 — निदेशक के आदेशों का प्रवर्तन

- 84 निदेशक के आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
- 84.1 निदेशक का अनन्य क्षेत्राधिकार
- 85 कुछ निदेशक के आदेश प्रांतीय न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं।

डिवीजन 4

- 86 को निरस्त कर दिया
- 86.1-86.3 को निरस्त कर दिया
- 87 को निरस्त कर दिया

भाग 5.1 — प्रशासनिक दंड

- 87.01 जांच और प्रशासनिक दंड
- 87.1 जांच
- 87.2 रिकॉर्ड का उत्पादन
- 87.3 प्रशासनिक दंड
- 87.4 जुर्माने की राशि
- 87.5 प्रशासनिक दंड की सूचना
- 87.6 निदेशक का निर्णय
- 87.7 निर्णयों या आदेशों का सुधार या स्पष्टीकरण
- 87.8 प्रशासनिक दंड की समीक्षा
- 87.9 प्रशासनिक दंडों की वसूली

भाग 6 — सामान्य मामले

भाग 1 — दान या सेवा के रिकॉर्ड कैसे जमा करें

- 88 सामान्य तौर पर रिकॉर्ड कैसे दें या प्रस्तुत करें
- 89 कुछ अभिलेखों के लिए विशेष नियम
- 90 जब अभिलेखों को प्राप्त माना जाता है

भाग 2 — अन्य कानूनों का अनुप्रयोग

- 91 सामान्य कानून लागू होता है
- 92 *अनुबंध निरस्त अधिनियम*
- 93 भूमि के हस्तांतरण या आवंटन के साथ दायित्व हस्तांतरित हो जाते हैं।
- 94 किरायेदारों को प्रभावित करने वाली अदालती कार्यवाही

डिवीजन 2.1

- 94.1 पुनः क्रमांकित
- 94.11 को निरस्त कर दिया
- 94.2 पुनः क्रमांकित
- 94.21 पुनः क्रमांकित
- 94.3 पुनः क्रमांकित
- 94.31 पुनः क्रमांकित

तीसरा खंड — अपराध, दंड और नियम

- 95 अपराध और दंड
- 96 अपराधों पर मुकदमा चलाने की समय सीमा
- 96.1 को निरस्त कर दिया
- 97 नियम बनाने की शक्ति

भाग 7 — संक्रमणकालीन और परिणामी प्रावधान

- 98 "पूर्व अधिनियम" का अर्थ
- 99 को निरस्त कर दिया
- 100 संक्रमणकालीन: किरायेदारी की शुरुआत की स्थिति
- 101-102 को निरस्त कर दिया
- 103 संक्रमणकालीन: सुरक्षा जमा
- 104 संक्रमणकालीन विनियम
- 104.1 को निरस्त कर दिया
- 104.2 को निरस्त कर दिया
- 104.3 संक्रमणकालीन — निश्चित अवधि के किरायेदारी समझौते
- 105-116 खर्च किया
- 117 प्रारंभ

भाग 1 — परिचयात्मक प्रावधान**डिवीजन 1 — सामान्य****परिभाषाएं****1 इस अधिनियम में:**

"विवाद समाधान हेतु आवेदन" का अर्थ धारा 58 (1) [विवादों का निर्धारण] के अंतर्गत निदेशक को दिया गया आवेदन है ;

"अनुमोदित प्रपत्र" से तात्पर्य उस प्रपत्र से है जिसे निदेशक द्वारा धारा 10 (1) के तहत अनुमोदित किया गया है [निदेशक प्रपत्रों को अनुमोदित कर सकता है] उस धारा के प्रयोजनों के लिए जिसमें यह दिखाई देता है;

"अधिकृत इंटरनेट साइट" से तात्पर्य ऐसी इंटरनेट साइट से है जिसका रखरखाव निदेशक द्वारा किया जाता है या जिसे निदेशक द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है;

किरायेदार या किरायेदार की किराये की इकाई के संबंध में, " अधिकृत व्यक्ति " का अर्थ है

- (ए) मकान मालिक,
- (बी) जिस आवासीय संपत्ति में किराये की इकाई स्थित है, उस संपत्ति का कोई अन्य किरायेदार या निवासी,
- (सी) वह व्यक्ति जिसे आवासीय संपत्ति पर, जहां किराये की इकाई स्थित है, मकान मालिक या किरायेदार, या आवासीय संपत्ति पर किसी अन्य किराये की इकाई के अन्य निवासी द्वारा प्रवेश की अनुमति दी गई हो, या
- (डी) कोई अन्य व्यक्ति जो वैध अधिकार के साथ उस आवासीय संपत्ति पर मौजूद हो जहां किराये की इकाई स्थित है;

"साझा क्षेत्र" से तात्पर्य आवासीय संपत्ति के किसी भी ऐसे हिस्से से है जिसका उपयोग किरायेदारों द्वारा, या मकान मालिक और एक या अधिक किरायेदारों द्वारा साझा किया जाता है;

"निदेशक" से तात्पर्य धारा 8 [निदेशक की नियुक्ति] के तहत नियुक्त निदेशक से है और धारा 9 (2) में निर्दिष्ट कर्मचारी को दी गई या उस धारा के तहत बनाए रखे गए व्यक्ति को प्रत्यायोजित निदेशक की शक्ति, कर्तव्य या कार्य के संबंध में, उसमें वह कर्मचारी या व्यक्ति शामिल है;

"विवाद समाधान कार्यवाही" से तात्पर्य धारा 58 (1) के तहत विवाद समाधान के लिए आवेदन करके शुरू की गई कार्यवाही से है;

"विवाद समाधान प्रक्रिया" का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया, जिसमें बिना किसी सीमा के, सुगम निपटान प्रक्रिया और भाग 5 [विवादों का समाधान] के तहत सुनवाई शामिल है, जिसे विनियमों या निदेशक द्वारा विवाद में एक या अधिक मुद्दों को हल करने के लिए स्थापित किया जाता है;

"सुगम निपटान प्रक्रिया" से तात्पर्य विवाद समाधान के लिए आवेदन करने वाले पक्षों को उनके विवाद को सुलझाने में सहायता करने के लिए निदेशक द्वारा स्थापित की गई प्रक्रिया से है;

"निश्चित अवधि का किरायानामा" से तात्पर्य एक ऐसे किरायानामा समझौते के तहत किए गए किराएदारी से है जिसमें किराएदारी समाप्त होने की तिथि निर्दिष्ट होती है;

"जनरेट किया गया नोटिस" का अर्थ है धारा 53.1 [कुछ किरायेदारी समाप्त करने के लिए जनरेट किए गए नोटिस] के अनुसार अधिकृत इंटरनेट साइट से प्राप्त किया गया एक अनुमोदित प्रपत्र ;

किराये की इकाई के संबंध में, "मकान मालिक" में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल हो सकता है:

(ए) किराये की इकाई का मालिक, मालिक का एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति जो मकान मालिक की ओर से कार्य करता है,

(मैं) किरायेदारी समझौते के तहत किराये की इकाई पर कब्जा करने की अनुमति देता है, या

(ii) इस अधिनियम या किरायेदारी समझौते के तहत शक्तियों का प्रयोग करता है और कर्तव्यों का पालन करता है ;

(बी) अनुच्छेद (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति के उत्तराधिकारी, नियतिधिकारियों, व्यक्तिगत प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को;

(सी) किराये की इकाई में रहने वाले किरायेदार के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, जो

(मैं) किराये की इकाई पर कब्जा करने का हकदार है, और

(ii) किराये की इकाई के संबंध में किरायेदारी समझौते या इस अधिनियम के तहत मकान मालिक के किसी भी अधिकार का प्रयोग करता है;

(डी) पूर्व मकान मालिक, जब संदर्भ इसकी मांग करता हो;

"निर्मित घर" का वही अर्थ है जो निर्मित घर पार्क किरायेदारी अधिनियम में है ;

"आवधिक किरायेदारी" का अर्थ है

(ए) एक किरायेदारी समझौता के तहत साप्ताहिक, मासिक या अन्य आवधिक आधार पर किरायेदारी जो इस अधिनियम के अनुसार समाप्त होने तक जारी रहती है, और

(बी) एक निश्चित अवधि के किरायेदारी समझौते के संबंध में जिसमें यह प्रावधान नहीं है कि किरायेदार निश्चित अवधि के अंत में किराये की इकाई खाली कर देगा, एक किरायेदारी जो धारा 44 (3) [किरायेदारी कैसे समाप्त होती है] के तहत उत्पन्न होती है ;

"पालतू जानवर द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए जमा राशि" का अर्थ है किरायेदार द्वारा या उसकी ओर से मकान मालिक को भुगतान की गई धनराशि, मूल्य या दिया गया अधिकार, जिसे पालतू जानवर द्वारा आवासीय संपत्ति को हुए नुकसान की सुरक्षा के रूप में रखा जाता है, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(ए) सुरक्षा जमा राशि, या

(बी) धारा 97 (2) (के) [शुल्क संबंधी विनियम] के तहत निर्धारित शुल्क ;

"पंजीकृत डाक" में कनाडा पोस्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली डाक वितरण की कोई भी विधि शामिल है जिसके लिए किसी नामित व्यक्ति को वितरण की पुष्टि उपलब्ध होती है;

"किराया" का अर्थ है किसी किरायेदार द्वारा या उसकी ओर से मकान मालिक को किराये की इकाई पर कब्जा करने, साझा क्षेत्रों का उपयोग करने और सेवाओं या सुविधाओं के बदले में भुगतान की गई या भुगतान करने के लिए सहमत राशि, या मूल्य या दिया गया या देने के लिए सहमत अधिकार, लेकिन इसमें निम्नलिखित में से कोई भी शामिल नहीं है:

- (ए) सुरक्षा जमा राशि;
- (बी) पालतू जानवर से होने वाले नुकसान के लिए जमा राशि;
- (सी) धारा 97 (2) (के) [शुल्क संबंधी विनियम] के तहत निर्धारित शुल्क ;

"किराये की इकाई" से तात्पर्य किराए पर ली गई या किराए पर दी जाने वाली आवासीय सुविधा से है;

"आवासीय संपत्ति" का अर्थ है

- (ए) एक इमारत, इमारत का एक हिस्सा या इमारतों का एक संबंधित समूह, जिसमें एक या अधिक किराये की इकाइयाँ या साझा क्षेत्र स्थित हों।
- (बी) वह भूखंड या भूखंड जिस पर भवन, संबंधित भवनों का समूह या साझा क्षेत्र स्थित हैं,
- (सी) किराये की इकाई और साझा क्षेत्र, और
- (डी) उस भूखंड या भूखंडों पर स्थित कोई अन्य संरचना;

"कार्यप्रणाली के नियम" से तात्पर्य धारा 57.7 [विवाद समाधान सेवाएं] या 87.01 [जांच और प्रशासनिक दंड] के तहत निदेशक द्वारा स्थापित प्रक्रिया के नियमों से है ;

"सुरक्षा जमा" का अर्थ है किरायेदार द्वारा या उसकी ओर से मकान मालिक को भुगतान की गई धनराशि, मूल्य या दिया गया अधिकार, जिसे आवासीय संपत्ति के संबंध में किरायेदार के किसी भी दायित्व या बाध्यता के लिए सुरक्षा के रूप में रखा जाना है, लेकिन इसमें निम्नलिखित में से कोई भी शामिल नहीं है:

- (ए) किराए के लिए पोस्ट-डेटेड चेक;
- (बी) पालतू जानवर से होने वाले नुकसान के लिए जमा राशि;
- (सी) धारा 97 (2) (के) [शुल्क संबंधी विनियम] के तहत निर्धारित शुल्क ;

"सेवा या सुविधा" में निम्नलिखित में से कोई भी ऐसी चीज़ शामिल है जो मकान मालिक द्वारा किराये की इकाई के किरायेदार को प्रदान की जाती है या प्रदान करने के लिए सहमति दी जाती है:

- (ए) घरेलू उपकरण और साज-सामान;
- (बी) उपयोगिताएँ और संबंधित सेवाएँ;
- (सी) सफाई और रखरखाव सेवाएं;
- (डी) पार्किंग स्थल और संबंधित सुविधाएं;
- (और) केबलविजन सुविधाएं;
- (एफ) कपड़े धोने की सुविधा;
- (जी) भंडारण की सुविधाएं;
- (एच) लिफ्ट;
- (मैं) सामान्य मनोरंजन सुविधाएं;

- (जे) इंटरकॉम सिस्टम;
- (के) कचरा निपटान सुविधाएं और संबंधित सेवाएं;
- (एल) ताप सुविधाएं या सेवाएं;
- (एम) हाउसकीपिंग सेवाएं;

"मानक शर्तों" से तात्पर्य विनियमों में निर्धारित किरायेदारी समझौते की मानक शर्तों से है;

"उप-पट्टा समझौता" का अर्थ है किरायेदारी समझौता

(ए) जिसके अंतर्गत

(i) किराये की इकाई का किरायेदार अपने किरायेदारी समझौते के तहत अपने अधिकारों को किरायेदारी समझौते की अवधि से कम अवधि के लिए एक उप-किरायेदार को हस्तांतरित करता है, और

(ii) उप-किरायेदार उप-पट्टे समझौते की अवधि समाप्त होने पर किराये की इकाई खाली करने के लिए सहमत है, और

(बी) जिसमें उपपट्टे समझौते के तहत किरायेदारी की समाप्ति की तिथि निर्दिष्ट होती है;

"किरायेदारी" से तात्पर्य किरायेदारी समझौते के तहत किराये की इकाई पर किरायेदार के कब्जे के अधिकार से है;

"किरायेदारी समझौता" का अर्थ है मकान मालिक और किरायेदार के बीच किराये की इकाई पर कब्जा, साझा क्षेत्रों और सेवाओं एवं सुविधाओं के उपयोग के संबंध में लिखित या मौखिक, स्पष्ट या निहित रूप से किया गया कोई भी समझौता, और इसमें किराये की इकाई पर कब्जा करने का लाइसेंस भी शामिल है;

"किरायेदार" में शामिल हैं

(ए) एक मृत किरायेदार की संपत्ति, और

(बी) जब संदर्भ की आवश्यकता हो, तो पूर्व या संभावित किरायेदार।

यह अधिनियम किन पर लागू होता है

- 2 (1) किसी अन्य अधिनियम के बावजूद, लेकिन धारा 4 [यह अधिनियम किस पर लागू नहीं होता] के अधीन रहते हुए, यह अधिनियम किरायेदारी समझौतों, किराये की इकाइयों और अन्य आवासीय संपत्ति पर लागू होता है।
- (2) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, यह अधिनियम उस किरायेदारी समझौते पर लागू होता है जो इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले या बाद में किया गया हो।

यह अधिनियम नाबालिग के साथ किए गए किरायेदारी समझौते पर लागू होता है।

- 3 जो व्यक्ति 19 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचा है, वह किरायेदारी समझौते में प्रवेश कर सकता है, और यह समझौता तथा यह अधिनियम तथा विनियम [शिशु अधिनियम](#) की धारा 19 के बावजूद उस व्यक्ति द्वारा और उसके विरुद्ध लागू करने योग्य हैं।

यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है

- 4 यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है

(ए) एक गैर-लाभकारी आवास सहकारी संस्था द्वारा सहकारी संस्था के किसी सदस्य को किराए पर दिया गया आवास।

(बी) किसी शैक्षणिक संस्था के स्वामित्व या संचालन में स्थित और उस संस्था द्वारा अपने छात्रों या कर्मचारियों को प्रदान किया गया आवास।

(सी) ऐसा आवास जिसमें किरायेदार उस आवास के मालिक के साथ बाथरूम या रसोई की सुविधाएं साझा करता है,

(डी) परिसर में शामिल आवास

(मैं) मुख्यतः व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, और

(ii) एक ही समझौते के तहत किराए पर दिए जाते हैं,

(और) अवकाश या यात्रा के दौरान उपयोग किया जाने वाला आवास,

(एफ) आपातकालीन आश्रय या अस्थायी आवास के लिए प्रदान की गई रहने की जगह,

(जी) रहने की व्यवस्था

(मैं) *सामुदायिक देखभाल और सहायक जीवन अधिनियम* के अंतर्गत एक सामुदायिक देखभाल सुविधा में ,

(ii) *सतत देखभाल अधिनियम* के अंतर्गत सतत देखभाल सुविधा में

(iii) *अस्पताल अधिनियम* के अंतर्गत किसी सार्वजनिक या निजी अस्पताल में ,

(iv) यदि *मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम* के तहत नामित किया गया हो , तो प्रांतीय मानसिक स्वास्थ्य सुविधा, अवलोकन इकाई या मनोरोग इकाई में, या

(मैं) [2026-12-6 को निरस्त किया गया।]

(हम) जो पुनर्वास या चिकित्सीय उपचार या सेवाएं प्रदान करने के दौरान उपलब्ध कराया जाता है,

(एच) सुधार गृह में रहने की व्यवस्था,

(मैं) 20 वर्ष से अधिक की अवधि के किरायेदारी समझौते के तहत किराए पर लिया गया आवास,

(जे) किरायेदारी समझौते जिन पर *निर्मित गृह पार्क किरायेदारी अधिनियम* लागू होता है, या

(के) निर्धारित किरायेदारी समझौते, किराये की इकाइयाँ या आवासीय संपत्ति।

इस अधिनियम से बचा नहीं जा सकता

5 (1) मकान मालिक और किरायेदार इस अधिनियम या इसके नियमों से बचने या इससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर सकते हैं।

(2) इस अधिनियम या विनियमों से बचने या इससे बाहर निकलने का कोई भी प्रयास अप्रभावी होगा।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम का अनुप्रयोग

5.1 (1) *प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम* के निम्नलिखित प्रावधान निदेशक पर इस प्रकार लागू होते हैं मानो निदेशक एक न्यायाधिकरण हो, इस अधिनियम के भाग 4 के खंड 1.1 के तहत निर्णयों पर, इस अधिनियम के भाग 5 के खंड 1 के तहत विवाद समाधान कार्यवाही पर, इस अधिनियम के भाग 5 के खंड 2 के तहत समीक्षाओं पर और इस अधिनियम के भाग 5.1 के तहत प्रशासनिक दंडों के अधिरोपण और समीक्षा पर:

(ए) भाग 1 [*व्याख्या एवं अनुप्रयोग*] , "सुगम निपटान प्रक्रिया" की परिभाषा को छोड़कर;

(बी) धारा 29 [*प्रकटीकरण संरक्षण*] ;

(सी) धारा 44 [*संवैधानिक प्रश्नों पर अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायाधिकरण*] ;

(डी) धारा 46.3 [*मानवाधिकार संहिता लागू करने के अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायाधिकरण*] ;

(और) धारा 48 [*सुनवाई में व्यवस्था बनाए रखना*]

(एफ) धारा 56 [*न्यायाधीश और सदस्यों के लिए प्रतिरक्षा संरक्षण*] ;

(जी) धारा 57 [न्यायिक समीक्षा के लिए समय सीमा] ;

(एच) धारा 58 [निषेधात्मक खंड सहित समीक्षा का मानक] ;

(मैं) धारा 59.1 [सर्वेक्षण] ;

(जे) धारा 60 (1) (i) और (2) [विनियम बनाने की शक्ति] ;

(के) धारा 61 [सूचना की स्वतंत्रता और निजता संरक्षण अधिनियम का अनुप्रयोग] ।

(2) इस अधिनियम के भाग 5 के प्रयोजनों के लिए **प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम** की धारा 29, 56 और 61 को लागू करते समय, उन धाराओं में सुगम निपटान प्रक्रिया के संदर्भ को उस भाग के तहत सुगम निपटान प्रक्रिया के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

मकान मालिकों और किरायेदारों के अधिकारों और दायित्वों को लागू करना

- 6 (1) इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अधिकार, दायित्व और निषेध एक किरायेदारी समझौते के तहत मकान मालिक और किरायेदार के बीच लागू करने योग्य हैं।
- (2) यदि मकान मालिक और किरायेदार धारा 58 (1) [विवादों का निर्धारण] में निर्दिष्ट विवाद का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो मकान मालिक या किरायेदार विवाद समाधान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- (3) किरायेदारी समझौते की कोई शर्त लागू नहीं होगी यदि
- (ए) यह शब्द इस अधिनियम या विनियमों के अनुरूप नहीं है।
 - (बी) यह शब्द अनुचित है, या
 - (सी) इस शब्द का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया गया है जिससे इसके अंतर्गत आने वाले अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया जा सके।

इस अधिनियम या किरायेदारी समझौते का पालन न करने पर दायित्व

- 7 (1) यदि कोई मकान मालिक या किरायेदार इस अधिनियम, विनियमों या अपने किरायेदारी समझौते का पालन नहीं करता है, तो गैर-अनुपालन करने वाले मकान मालिक या किरायेदार को दूसरे पक्ष को होने वाली क्षति या हानि के लिए मुआवजा देना होगा।
- (2) यदि कोई मकान मालिक या किरायेदार दूसरे पक्ष द्वारा इस अधिनियम, नियमों या अपने किरायेदारी समझौते का पालन न करने के परिणामस्वरूप हुई क्षति या हानि के लिए मुआवजे का दावा करता है, तो उसे क्षति या हानि को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

भाग 2 — इस अधिनियम का प्रशासन

निदेशक की नियुक्ति

- 8 इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए **लोक सेवा अधिनियम** के अनुसार निदेशक की नियुक्ति की जानी चाहिए।

निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य

- 9 (1) इस अधिनियम के तहत नियुक्त या बनाए रखे गए सभी मामलों और व्यक्तियों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए निदेशक जिम्मेदार है।
- (2) **लोक सेवा अधिनियम** के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है, और निदेशक अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकता है, जिन्हें निदेशक इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कर्तव्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझता है।

(3) और (4) [2023-47-66 द्वारा निरस्त।]

- (5) निदेशक इस अधिनियम के अंतर्गत मकान मालिकों और किरायेदारों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है।

ठेकेदारों को कार्य सौंपने की निदेशक की शक्ति

- 9.1** (1) निदेशक धारा 9 (2) के तहत नियुक्त व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत निदेशक की कोई भी शक्तियाँ, कर्तव्य या कार्य सौंप सकता है, सिवाय प्रक्रिया के नियम स्थापित करने की शक्ति और इस धारा के तहत सौंपने की शक्ति के।
- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिनिधिमंडल
- (ए) रद्द किया जा सकता है।
- (बी) यह निदेशक को सौंपे गए अधिकार, कर्तव्य या कार्य को पूरा करने से नहीं रोकता है, और
- (सी) यह उन शर्तों या नियमों के अधीन हो सकता है जिन्हें निदेशक उचित समझता है।
- (3) यदि निदेशक पद छोड़ देते हैं, तो इस धारा के अंतर्गत दिया गया प्रत्यायोजन प्रभावी बना रहता है।
- (ए) अनुबंध की अवधि के लिए, या
- (बी) जब तक कि किसी उत्तराधिकारी निदेशक द्वारा इसे रद्द न कर दिया जाए।
- (4) जो व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत निदेशक द्वारा सौंपे गए किसी अधिकार, कर्तव्य या कार्य को करने का दावा करता है, उसे अनुरोध किए जाने पर उस सौंपे जाने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

निदेशक प्रपत्रों को मंजूरी दे सकते हैं

- 10** (1) निदेशक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रपत्रों को अनुमोदित कर सकता है।
- (1.1) इस अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदित प्रपत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को अनुमोदित प्रपत्र के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा आवश्यक जानकारी या अन्य अभिलेख प्रदान करने होंगे।
- (2) किसी स्वीकृत प्रपत्र से ऐसे विचलन जो उसके सार को प्रभावित नहीं करते और जिनका उद्देश्य गुमराह करना नहीं है, प्रयुक्त प्रपत्र को अमान्य नहीं करते।

निदेशक और कर्मचारियों को दीवानी कार्यवाही में बाध्य नहीं किया जाना चाहिए

- 11** (1) धारा 9 (2) [निदेशक की शक्तियाँ और कर्तव्य] के तहत नियुक्त, नियोजित या बनाए रखे गए निदेशक और व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत विवाद से उत्पन्न दीवानी कार्यवाही में बाध्य नहीं किया जाएगा।
- (ए) अपने रोजगार के दौरान उन्हें जिन मामलों की जानकारी मिलती है, उनके संबंध में साक्ष्य देने के लिए, या
- (बी) इस अधिनियम के तहत निदेशक की शक्तियों या कर्तव्यों के कारण निदेशक के पास मौजूद अभिलेखों को प्रस्तुत करना।
- (2) उपधारा (1) के बावजूद, न्यायालय न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया अधिनियम के तहत न्यायिक समीक्षा के लिए आवेदन के विषय में विवाद समाधान कार्यवाही का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए निदेशक को बाध्य कर सकता है।

भाग 2 — आवासीय किरायेदारी — अधिकार और दायित्व

भाग 1 — किरायेदारी समझौता बनाना

किरायेदारी समझौतों में मानक शर्तें शामिल होती हैं।

12 मानक शर्तें हर किरायेदारी समझौते की शर्तें होती हैं।

- (ए) किरायेदारी समझौता 1 जनवरी, 2004 को या उससे पहले, या उसके बाद किया गया था, और
- (बी) चाहे किरायेदारी समझौता लिखित में हो या न हो।

किरायेदारी समझौतों के लिए आवश्यकताएँ

13 (1) मकान मालिक को 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद किए गए प्रत्येक किरायेदारी समझौते को लिखित रूप में तैयार करना होगा।

(2) किरायेदारी समझौते को नियमों में निर्धारित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा और उसमें निम्नलिखित सभी बातें शामिल होनी चाहिए:

- (ए) मानक शर्तें;
- (बी) मकान मालिक और किरायेदार के सही कानूनी नाम;
- (सी) किराये की इकाई का पता;
- (डी) किरायेदारी समझौते की तिथि;
- (और) मकान मालिक या मकान मालिक के प्रतिनिधि का सेवा पता और टेलीफोन नंबर;
- (एफ) निम्नलिखित के संबंध में सहमत शर्तें:
 - (मैं) किरायेदारी शुरू होने की तिथि;
 - (ii) यदि किरायेदारी आवधिक किरायेदारी है, चाहे वह साप्ताहिक, मासिक या अन्य आवधिक आधार पर हो;
 - (iii) यदि किरायेदारी एक निश्चित अवधि की किरायेदारी है, तो वह तिथि जिस पर अवधि समाप्त होती है;
 - (iii.1) यदि किरायेदारी धारा 97 (2) (ए.1) के तहत निर्धारित परिस्थितियों में एक निश्चित अवधि की किरायेदारी है, तो किरायेदार को अवधि के अंत में किराये की इकाई खाली करनी होगी;
 - (iv) किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए देय किराए की राशि, और यदि किराया किरायेदारों की संख्या के अनुसार बदलता है, तो वह राशि जिससे यह बदलता है;
 - (में) महीने का वह दिन, या किरायेदारी के आधार पर निर्धारित अन्य अवधि का वह दिन, जिस दिन किराया देय होता है;
 - (हम) किराये में कौन-कौन सी सेवाएं और सुविधाएं शामिल हैं;
 - (vii) किसी भी सुरक्षा जमा राशि या पालतू जानवर द्वारा किए गए नुकसान के लिए जमा राशि और वह तिथि जब सुरक्षा जमा राशि या पालतू जानवर द्वारा किए गए नुकसान के लिए जमा राशि का भुगतान किया गया था या किया जाना चाहिए।

(3) किरायेदार और मकान मालिक के बीच किरायेदारी समझौते पर हस्ताक्षर होने के 21 दिनों के भीतर, मकान मालिक को किरायेदार को समझौते की एक प्रति देनी होगी।

किरायेदारी समझौते में संशोधन

14 (1) किरायेदारी समझौते में किसी मानक शर्त को बदलने या हटाने के लिए संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(2) किरायेदारी समझौते में मानक शर्तों के अलावा किसी अन्य शर्त को जोड़ने, हटाने या बदलने के लिए संशोधन तभी किया जा सकता है, जब मकान मालिक और किरायेदार दोनों संशोधन के लिए सहमत हों।

(3) उपधारा (2) के अंतर्गत समझौते की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसी पर भी लागू नहीं होती है:

- (ए) इस अधिनियम के भाग 3 के अनुसार किराए में वृद्धि;
- (बी) धारा 27 [सेवाओं या सुविधाओं को समाप्त करना या प्रतिबंधित करना] के अनुसार किसी सेवा या सुविधा को वापस लेना या उस पर प्रतिबंध लगाना ;
- (सी) एक ऐसी शर्त जिसके संबंध में मकान मालिक या किरायेदार ने निदेशक से यह आदेश प्राप्त कर लिया हो कि दूसरे पक्ष की सहमति आवश्यक नहीं है।

आवेदन और प्रसंस्करण शुल्क निषिद्ध हैं

15 मकान मालिक को किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेना चाहिए।

- (ए) किरायेदारी के लिए आवेदन स्वीकार करना,
- (बी) आवेदन की प्रक्रिया करना,
- (सी) आवेदक की किरायेदार के रूप में उपयुक्तता की जांच करना, या
- (डी) उस व्यक्ति को किरायेदार के रूप में स्वीकार करना।

किरायेदारी समझौते के अंतर्गत अधिकारों और दायित्वों की शुरुआत

16 किरायेदारी समझौते के तहत मकान मालिक और किरायेदार के अधिकार और दायित्व, किरायेदारी समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होते हैं, चाहे किरायेदार कभी भी किराये की इकाई में निवास करे या न करे।

भाग 2 — किरायेदारी समझौते में अन्य विशिष्ट शर्तें

मकान मालिक सुरक्षा जमा राशि की मांग कर सकता है।

17 इस अधिनियम और विनियमों के अनुसार, मकान मालिक किरायेदार से किरायेदारी समझौते में प्रवेश करने की शर्त के रूप में या किरायेदारी समझौते की एक शर्त के रूप में सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करने की मांग कर सकता है।

पालतू जानवरों से संबंधित नियम और पालतू जानवरों द्वारा किए गए नुकसान के लिए जमा राशि

18 (1) किरायेदारी समझौते में निम्नलिखित में से एक या दोनों बातें करने वाली शर्तें या नियम शामिल हो सकते हैं:

- (ए) पालतू जानवरों पर प्रतिबंध लगाना, या किराएदार द्वारा आवासीय संपत्ति पर रखे जा सकने वाले पालतू जानवरों के आकार, प्रकार या संख्या को सीमित करना;
 - (बी) आवासीय संपत्ति पर पालतू जानवर रखने के संबंध में किरायेदार के दायित्वों को नियंत्रित करना।
- (2) यदि 1 जनवरी, 2004 के बाद कोई मकान मालिक किरायेदार को आवासीय संपत्ति पर पालतू जानवर रखने की अनुमति देता है, तो मकान मालिक धारा 19 [जमा राशि की सीमा] और 20 [जमा राशि के संबंध में मकान मालिक के प्रतिबंध] के अनुसार किरायेदार से पालतू जानवर क्षति जमा राशि का भुगतान करने की मांग कर सकता है।
- (3) यह अनुभाग गाइड डॉग और सर्विस डॉग अधिनियम के अधीन है।

जमा राशि पर सीमाएँ

- 19** (1) किरायेदारी समझौते के तहत देय एक महीने के किराए के आधे से अधिक की सुरक्षा जमा राशि या पालतू जानवर से होने वाले नुकसान के लिए जमा राशि की मांग या स्वीकार नहीं कर सकता है।
- (2) यदि कोई मकान मालिक उपधारा (1) के तहत अनुमत राशि से अधिक सुरक्षा जमा या पालतू जानवर क्षति जमा स्वीकार करता है, तो किरायेदार किराए से अधिक भुगतान की कटौती कर सकता है या अन्यथा अधिक

भुगतान की वसूली कर सकता है।

जमा राशि के संबंध में मकान मालिक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध

20 मकान मालिक को निम्नलिखित में से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए:

- (ए) किरायेदार और मकान मालिक के बीच किरायेदारी समझौते के अलावा किसी भी अन्य समय पर सुरक्षा जमा राशि की मांग करना;
- (बी) किरायेदारी समझौते के संबंध में एक से अधिक सुरक्षा जमा राशि की मांग करना या स्वीकार करना;
- (सी) पालतू जानवर से होने वाले नुकसान के लिए जमा राशि की आवश्यकता किसी भी समय होती है, सिवाय इसके
 - (मैं) जब मकान मालिक और किरायेदार किरायेदारी समझौते में प्रवेश करते हैं, या
 - (ii) यदि किरायेदार किरायेदारी समझौते की अवधि के दौरान कोई पालतू जानवर प्राप्त कर लेता है, तो मकान मालिक इस बात पर सहमत होता है कि किरायेदार आवासीय संपत्ति पर पालतू जानवर रख सकता है;
- (डी) किरायेदारी समझौते के संबंध में एक से अधिक पालतू जानवरों के लिए क्षतिपूर्ति जमा राशि की मांग करना या स्वीकार करना, चाहे मकान मालिक किरायेदार को आवासीय संपत्ति पर कितने भी पालतू जानवर रखने की अनुमति देता हो;
- (और) किरायेदारी समझौते में यह शर्त शामिल करना या अनिवार्य करना कि किरायेदारी समझौते की समाप्ति पर मकान मालिक सुरक्षा जमा राशि या पालतू जानवरों से हुए नुकसान की जमा राशि का पूरा या कुछ हिस्सा स्वतः ही अपने पास रख ले।

किरायेदारों के लिए जमा राशि संबंधी प्रतिबंध

21 जब तक मकान मालिक लिखित सहमति न दे, किरायेदार को सुरक्षा जमा या पालतू जानवरों से होने वाले नुकसान के लिए जमा राशि को किराए के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

कैनबिस

21.1 (1) इस खंड में:

"कैनाबिस" का वही अर्थ है जो *कैनाबिस नियंत्रण और लाइसेंसिंग अधिनियम* में है ;

"कैनबिस नियंत्रण तिथि" से तात्पर्य उस तिथि से है जब *कैनबिस नियंत्रण और लाइसेंसिंग अधिनियम* की धारा 14 लागू होती है;

"कैनाबिस प्लांट" का वही अर्थ है जो *कैनाबिस कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग एक्ट* में है ;

"उगाना" का अर्थ है खेती करना, प्रसार करना या फसल काटना;

"मेडिकल कैनबिस" का वही अर्थ है जो *कैनबिस नियंत्रण और लाइसेंसिंग अधिनियम* में है ।

(2) यदि भांग नियंत्रण की तारीख से पहले कोई किरायेदारी समझौता किया गया था

(ए) इसमें तंबाकू धूम्रपान को प्रतिबंधित या सीमित करने वाला एक प्रावधान शामिल है, और

(बी) इसमें ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं है जो स्पष्ट रूप से भांग पीने की अनुमति देता हो।

किरायेदारी समझौते में एक ऐसी शर्त शामिल मानी जाती है जो तंबाकू पीने की तरह ही भांग पीने पर भी प्रतिबंध लगाती है या उसे सीमित करती है।

- (3) अधिक स्पष्टता के लिए, भांग युक्त पदार्थ को वाष्पीकृत करना उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए भांग का धूम्रपान करना नहीं है।
- (4) कैनाबिस नियंत्रण तिथि से पहले किए गए किरायेदारी समझौते में एक शर्त शामिल मानी जाएगी जो आवासीय संपत्ति में या उस पर कैनाबिस के पौधे उगाने पर रोक लगाती है, जब तक कि कैनाबिस नियंत्रण तिथि से एक दिन पहले,
- (ए) किरायेदार आवासीय संपत्ति में या उसके ऊपर एक या एक से अधिक औषधीय भांग के पौधे उगा रहा है।
- (बी) पौधों को उगाना किरायेदारी समझौते की किसी शर्त के विपरीत नहीं है, और
- (सी) किरायेदार को लागू संघीय कानून के तहत आवासीय संपत्ति में या उस पर पौधे उगाने का अधिकार है और किरायेदार चिकित्सा भांग के संबंध में उस कानून के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है।

त्वरण शब्द निषिद्ध है

- 22** किरायेदारी समझौते में ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं होनी चाहिए कि यदि किरायेदारी समझौते की किसी शर्त का उल्लंघन होता है तो किरायेदारी समझौते की शेष अवधि के लिए देय किराए का पूरा या आंशिक हिस्सा देय हो जाएगा।

किराए में बदलाव पर प्रतिबंध, किरायेदारों की संख्या के आधार पर।

- 22.1** यदि किसी किरायेदारी समझौते में यह शर्त शामिल है कि किराया किरायेदारों की संख्या के अनुसार बदलता रहता है, तो मकान मालिक को निम्नलिखित में से किसी भी किरायेदार के जुड़ने के कारण किरायेदारों की संख्या के आधार पर किराया नहीं बढ़ाना चाहिए:

- (ए) एक ऐसा निवासी जो नाबालिग हो;
- (बी) एक ऐसा किरायेदार जो किरायेदारी समझौते के समय नाबालिग था और किरायेदार होने के बावजूद अब नाबालिग नहीं है।

भाग 3 — किरायेदारी की शुरुआत में

स्थिति निरीक्षण: किरायेदारी की शुरुआत या नया पालतू जानवर

- 23** (1) किरायेदार को किराये की इकाई पर कब्जा मिलने के दिन या आपसी सहमति से तय किए गए किसी अन्य दिन मकान मालिक और किरायेदार को मिलकर किराये की इकाई की स्थिति का निरीक्षण करना होगा।
- (2) किरायेदार द्वारा पालतू जानवर रखने की शुरुआत करने के दिन या उससे पहले, या आपसी सहमति से तय किए गए किसी अन्य दिन, मकान मालिक और किरायेदार दोनों को मिलकर किराये की इकाई की स्थिति का निरीक्षण करना होगा।
- (ए) मकान मालिक किरायेदार को किरायेदारी शुरू होने के बाद आवासीय संपत्ति पर पालतू जानवर रखने की अनुमति देता है, और
- (बी) उपधारा (1) के तहत पिछला निरीक्षण पूरा नहीं किया गया था।
- (3) मकान मालिक को निर्धारित समय के अनुसार किरायेदार को निरीक्षण के लिए कम से कम 2 अवसर प्रदान करने होंगे।
- (4) मकान मालिक को नियमों के अनुसार स्थिति निरीक्षण रिपोर्ट पूरी करनी होगी।

- (5) मकान मालिक और किरायेदार दोनों को स्थिति निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने होंगे और मकान मालिक को नियमों के अनुसार किरायेदार को उस रिपोर्ट की एक प्रति देनी होगी।
- (6) यदि किरायेदार उपस्थित न हो तो मकान मालिक को निरीक्षण करना होगा और रिपोर्ट को पूरा करके उस पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- (ए) मकान मालिक ने उपधारा (3) का अनुपालन किया है, और
- (बी) किरायेदार दोनों ही अवसरों पर भाग नहीं लेता है।

रिपोर्ट संबंधी आवश्यकताओं का पालन न करने पर किरायेदार और मकान मालिक दोनों को होने वाले परिणाम

- 24** (1) यदि किसी किरायेदार को सुरक्षा जमा राशि या पालतू जानवर से हुए नुकसान के लिए जमा राशि, या दोनों की वापसी का अधिकार है, तो वह अधिकार समाप्त हो जाता है यदि
- (ए) मकान मालिक ने धारा 23 (3) [निरीक्षण के 2 अवसर] का अनुपालन किया है, और
- (बी) किरायेदार ने दोनों ही अवसरों पर भाग नहीं लिया है।
- (2) यदि मकान मालिक आवासीय संपत्ति को हुए नुकसान के लिए सुरक्षा जमा राशि या पालतू जानवरों से हुए नुकसान की जमा राशि, या दोनों से दावा करने का अधिकार रखता है, तो मकान मालिक का यह अधिकार समाप्त हो जाता है।
- (ए) धारा 23 (3) [निरीक्षण के लिए 2 अवसर] का अनुपालन नहीं करता है ,
- (बी) धारा 23 (3) का अनुपालन करने के बाद, किसी भी अवसर पर भाग नहीं लेता है, या
- (सी) नियमों के अनुसार स्थिति निरीक्षण रिपोर्ट पूरी नहीं करता है और किरायेदार को उसकी एक प्रति नहीं देता है।

नए किरायेदारों के लिए ताले की चाबियां बदलना

- 25** (1) नए किरायेदारी समझौते की शुरुआत में किरायेदार के अनुरोध पर, मकान मालिक को अवश्य ही
- (ए) ताले बदल दें या उनमें किसी अन्य प्रकार का बदलाव करें ताकि पिछले किरायेदार को दी गई चाबियां या पहुंच के अन्य साधन किराये की इकाई तक पहुंच प्रदान न कर सकें, और
- (बी) अनुच्छेद (क) के अंतर्गत परिवर्तनों से संबंधित सभी लागतों का भुगतान करें।
- (2) यदि मकान मालिक ने पिछली किरायेदारी के अंत में उपधारा (1) (ए) और (बी) का पहले ही अनुपालन कर लिया है, तो मकान मालिक को ऐसा दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है।

भाग 4 — किरायेदारी के दौरान

किराया चुकाने और न चुकाने से संबंधित नियम

- 26** (1) किरायेदार को किरायेदारी समझौते के तहत देय तिथि पर किराया देना होगा, चाहे मकान मालिक इस अधिनियम, नियमों या किरायेदारी समझौते का पालन करे या न करे, जब तक कि किरायेदार को इस अधिनियम के तहत किराए के पूरे या आंशिक हिस्से की कटौती करने का अधिकार न हो।
- (2) मकान मालिक को किराएदार को नकद में भुगतान किए गए किराए की रसीद देनी होगी।
- (3) किरायेदार किराये के समझौते के अनुसार किराया चुकाता है या नहीं, मकान मालिक को यह अधिकार नहीं है कि वह
- (ए) किरायेदार की किसी भी निजी संपत्ति को जब्त करना, या
- (बी) किरायेदार को उसकी निजी संपत्ति तक पहुँचने से रोकना या उसमें हस्तक्षेप करना।

(4) उपधारा (3) (क) लागू नहीं होगी यदि

(ए) मकान मालिक के पास कार्रवाई को अधिकृत करने वाला अदालती आदेश है, या

(बी) किरायेदार ने किराये की इकाई छोड़ दी है और मकान मालिक नियमों का अनुपालन करता है।

सेवाओं या सुविधाओं को समाप्त करना या प्रतिबंधित करना

27 (1) यदि कोई मकान मालिक किसी सेवा या सुविधा को समाप्त या प्रतिबंधित नहीं कर सकता है, तो

(ए) यह सेवा या सुविधा किरायेदार द्वारा किराये की इकाई को रहने के स्थान के रूप में उपयोग करने के लिए आवश्यक है, या

(बी) सेवा या सुविधा प्रदान करना किरायेदारी समझौते की एक महत्वपूर्ण शर्त है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सेवा या सुविधा के अलावा, कोई मकान मालिक किसी सेवा या सुविधा को समाप्त या प्रतिबंधित कर सकता है, यदि मकान मालिक

(ए) समाप्ति या प्रतिबंध की 30 दिन की लिखित सूचना, अनुमोदित प्रपत्र में, देता है, और

(बी) सेवा या सुविधा की समाप्ति या प्रतिबंध के परिणामस्वरूप किरायेदारी समझौते के मूल्य में हुई कमी के बराबर राशि से किराया कम कर दिया जाता है।

किरायेदार के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार का संरक्षण

28 किरायेदार को शांतिपूर्ण उपयोग का अधिकार है, जिसमें निम्नलिखित अधिकार भी शामिल हैं, लेकिन ये अधिकार इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(ए) उचित गोपनीयता;

(बी) अनुचित व्यवधान से मुक्ति;

(सी) किराये की इकाई पर अनन्य कब्ज़ा, केवल धारा 29 के अनुसार किराये की इकाई में प्रवेश करने के मकान मालिक के अधिकार के अधीन है [किराये की इकाई में प्रवेश करने के मकान मालिक के अधिकार पर प्रतिबंध];

(डी) सार्वजनिक क्षेत्रों का उपयोग उचित और वैध उद्देश्यों के लिए, बिना किसी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के किया जाना चाहिए।

किराये की इकाई में मकान मालिक के प्रवेश के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

29 (1) किरायेदारी समझौते के अधीन किसी भी किराये की इकाई में मकान मालिक को किसी भी उद्देश्य से प्रवेश नहीं करना चाहिए, जब तक कि निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति लागू न हो:

(ए) किरायेदार प्रवेश के समय या प्रवेश से 30 दिन पहले तक अनुमति देता है;

(बी) प्रवेश से कम से कम 24 घंटे और अधिकतम 30 दिन पहले, मकान मालिक किरायेदार को लिखित सूचना देता है जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है:

(i) प्रवेश का उद्देश्य उचित होना चाहिए;

(ii) प्रवेश की तिथि और समय, जो सुबह 8 बजे से रात 9 बजे के बीच होना चाहिए, जब तक कि किरायेदार अन्यथा सहमत न हो;

(सी) मकान मालिक लिखित किरायेदारी समझौते की शर्तों के तहत साफ-सफाई या संबंधित सेवाएं प्रदान करता है और प्रवेश उसी उद्देश्य से और उन शर्तों के अनुसार होता है;

(डी) मकान मालिक के पास निदेशक का एक आदेश है जो प्रवेश को अधिकृत करता है;

(और) किरायेदार ने किराये का मकान छोड़ दिया है;

(एफ) आपातकालीन स्थिति मौजूद है और जीवन या संपत्ति की रक्षा के लिए प्रवेश आवश्यक है।

(2) मकान मालिक उपधारा (1) (ख) के अनुसार मासिक रूप से किराये की इकाई का निरीक्षण कर सकता है।

किरायेदार के प्रवेश के अधिकार की रक्षा की गई

30 (1) मकान मालिक को आवासीय संपत्ति तक पहुंच को अनुचित रूप से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए।

(ए) आवासीय संपत्ति का हिस्सा बनने वाली किराये की इकाई का किरायेदार, या

(बी) वह व्यक्ति जिसे उस किरायेदार द्वारा आवासीय संपत्ति पर प्रवेश करने की अनुमति दी गई हो।

(2) मकान मालिक को आवासीय संपत्ति तक पहुंच को अनुचित रूप से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए।

(ए) कनाडा की संसद, विधान सभा या *स्थानीय सरकार अधिनियम*, *विद्यालय अधिनियम* या *वैकूवर चार्टर* के तहत चुनाव में किसी पद के लिए चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार, या

(बी) ऐसे व्यक्ति का अधिकृत प्रतिनिधि

जो मतदाताओं से संपर्क कर रहा हो या चुनाव सामग्री वितरित कर रहा हो।

ताले और अन्य पहुंच मार्गों में बदलाव पर प्रतिबंध

31 (1) मकान मालिक को ताले या आवासीय संपत्ति तक पहुंच प्रदान करने वाले अन्य साधनों को तब तक नहीं बदलना चाहिए जब तक कि मकान मालिक प्रत्येक किरायेदार को आवासीय संपत्ति तक पहुंच प्रदान करने वाली नई चाबियां या अन्य साधन प्रदान न कर दे।

(1.1) मकान मालिक को किराए के मकान में ताले या प्रवेश के अन्य साधनों में तब तक कोई बदलाव नहीं करना चाहिए जब तक कि

(ए) किरायेदार इस बदलाव से सहमत है, और

(बी) मकान मालिक किरायेदार को नई चाबियां या किराये के मकान में प्रवेश के अन्य साधन उपलब्ध कराता है।

(2) किरायेदार को मकान मालिक की सहमति के बिना आवासीय संपत्ति के साझा क्षेत्रों में ताले या अन्य ऐसे साधनों को नहीं बदलना चाहिए जिनसे उन तक पहुंच आसान हो सके।

(3) किरायेदार को अपने किराये के कमरे में ताला या प्रवेश द्वार खोलने वाले किसी अन्य साधन को तब तक नहीं बदलना चाहिए जब तक कि मकान मालिक लिखित रूप में सहमत न हो जाए या निदेशक ने परिवर्तन का आदेश न दिया हो।

मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिए मरम्मत और रखरखाव संबंधी दायित्व

32 (1) मकान मालिक को आवासीय संपत्ति को सजावट और मरम्मत की ऐसी स्थिति में उपलब्ध कराना और बनाए रखना चाहिए कि

(ए) यह कानून द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य, सुरक्षा और आवास मानकों का अनुपालन करता है, और

(बी) किराये की इकाई की आयु, प्रकृति और स्थान को ध्यान में रखते हुए, यह किरायेदार के रहने के लिए उपयुक्त है।

(2) किरायेदार को किराये की इकाई और अन्य आवासीय संपत्ति, जहां किरायेदार की पहुंच है, में उचित स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई मानकों को बनाए रखना होगा।

(3) किराये की इकाई के किरायेदार को किराये की इकाई या साझा क्षेत्रों को हुए नुकसान की मरम्मत करनी होगी, जो किरायेदार या किरायेदार द्वारा आवासीय संपत्ति पर आने की अनुमति प्राप्त व्यक्ति या किरायेदार की किराये की इकाई के किसी निवासी के कार्यों या लापरवाही के कारण हुआ हो।

- (4) किरायेदार को सामान्य टूट-फूट के लिए मरम्मत करने की आवश्यकता नहीं है।
- (5) उपधारा (1) (क) के तहत मकान मालिक के दायित्व लागू होते हैं, चाहे किरायेदार को किरायेदारी समझौते में प्रवेश करते समय मकान मालिक द्वारा उस उपधारा के उल्लंघन के बारे में पता हो या न हो।

आपातकालीन मरम्मत

33 (1) इस खंड में, "आपातकालीन मरम्मत" से तात्पर्य उन मरम्मतों से है जो

- (ए) अति आवश्यक,
 - (बी) किसी के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए या आवासीय संपत्ति के संरक्षण या उपयोग के लिए आवश्यक हो, और
 - (सी) मरम्मत के उद्देश्य से बनाया गया
 - (मैं) पाइपों या छत में बड़े पैमाने पर रिसाव,
 - (ii) क्षतिग्रस्त या अवरुद्ध पानी या सीवर पाइप या प्लंबिंग उपकरण,
 - (iii) प्राथमिक ताप प्रणाली,
 - (iv) किराये की इकाई में प्रवेश देने वाले क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण ताले,
 - (मैं) विद्युत प्रणालियाँ, या
 - (हम) निर्धारित परिस्थितियों में, किराये की इकाई या आवासीय संपत्ति।
- (2) मकान मालिक को आवासीय संपत्ति पर एक प्रमुख स्थान पर उस व्यक्ति का नाम और टेलीफोन नंबर प्रदर्शित करना और बनाए रखना होगा, या किरायेदार को लिखित रूप में देना होगा, जिससे किरायेदार आपातकालीन मरम्मत के लिए संपर्क कर सके।
- (3) किरायेदार आपातकालीन मरम्मत तभी करवा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:
- (ए) आपातकालीन मरम्मत की आवश्यकता है;
 - (बी) किरायेदार ने मकान मालिक द्वारा आपातकालीन मरम्मत के लिए संपर्क करने हेतु नामित व्यक्ति को दिए गए नंबर पर कम से कम दो बार फोन करने का प्रयास किया है;
 - (सी) उन प्रयासों के बाद, किरायेदार ने मकान मालिक को मरम्मत करने के लिए उचित समय दिया है।
- (4) मकान मालिक किसी भी समय आपातकालीन मरम्मत कार्य को अपने हाथ में ले सकता है।
- (5) यदि किरायेदार ने आपातकालीन मरम्मत के लिए भुगतान की गई राशि का भुगतान किया है, तो मकान मालिक को किरायेदार को उस राशि की प्रतिपूर्ति करनी होगी।
- (ए) मकान मालिक से उन राशियों की प्रतिपूर्ति का दावा करता है, और
 - (बी) आपातकालीन मरम्मत कार्यों का लिखित विवरण मकान मालिक को देता है, साथ ही दावा की गई प्रत्येक राशि के लिए रसीद भी देता है।
- (6) उपधारा (5) उन राशियों पर लागू नहीं होती है जिनका दावा किरायेदार द्वारा मरम्मत के लिए किया जाता है, जिसके बारे में निदेशक आवेदन पर पाता है कि निम्नलिखित में से एक या अधिक लागू होते हैं:
- (ए) किरायेदार ने उपधारा (3) में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों के पूरा होने से पहले मरम्मत कार्य किया;
 - (बी) किरायेदार ने उपधारा (5) (ख) के तहत आवश्यक मरम्मत के लिए खाते और रसीदें प्रदान नहीं की हैं;
 - (सी) यह राशि मरम्मत के लिए उचित लागत से अधिक है;

(डी) आपातकालीन मरम्मत उन नुकसानों के लिए होती है जो मुख्य रूप से किरायेदार या किरायेदार द्वारा आवासीय संपत्ति पर आने की अनुमति प्राप्त व्यक्ति या किरायेदार की किराये की इकाई में रहने वाले किसी व्यक्ति के कार्यों या लापरवाही के कारण हुए हों।

(7) यदि कोई मकान मालिक उपधारा (5) के अनुसार किरायेदार को प्रतिपूर्ति नहीं करता है, तो किरायेदार किराए से राशि काट सकता है या अन्यथा राशि वसूल कर सकता है।

आवंटन और उप-किराया

- 34** (1) जब तक मकान मालिक लिखित में सहमति न दे, किरायेदार को किरायेदारी समझौते को किसी और को हस्तांतरित करने या किराये की इकाई को उप-किराए पर देने की अनुमति नहीं है।
- (2) यदि किसी निश्चित अवधि के किरायेदारी समझौते में 6 महीने या उससे अधिक की अवधि शेष है, तो मकान मालिक उपधारा (1) के तहत आवश्यक सहमति को अनुचित रूप से नहीं रोक सकता है।
- (3) इस धारा के अंतर्गत किसी किरायेदार को किरायेदारी के हस्तांतरण या उप-पट्टे पर विचार करने, उसकी जांच करने या सहमति देने के लिए मकान मालिक को कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए।

भाग 5 — किरायेदारी की समाप्ति पर

स्थिति निरीक्षण: किरायेदारी की समाप्ति

- 35** (1) नए किरायेदार के किराये पर रहने से पहले मकान मालिक और किरायेदार दोनों को मिलकर किराये की इकाई की स्थिति का निरीक्षण करना होगा।
- (ए) किरायेदार द्वारा किराये की इकाई पर कब्जा छोड़ने के दिन या उसके बाद,
- (बी) किसी अन्य आपसी सहमति से तय की गई तारीख पर।
- (2) मकान मालिक को निर्धारित समय के अनुसार किरायेदार को निरीक्षण के लिए कम से कम 2 अवसर प्रदान करने होंगे।
- (3) मकान मालिक को नियमों के अनुसार स्थिति निरीक्षण रिपोर्ट पूरी करनी होगी।
- (4) मकान मालिक और किरायेदार दोनों को स्थिति निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने होंगे और मकान मालिक को नियमों के अनुसार किरायेदार को उस रिपोर्ट की एक प्रति देनी होगी।
- (5) यदि मकान मालिक किरायेदार की उपस्थिति के बिना भी निरीक्षण कर सकता है, रिपोर्ट को पूरा कर सकता है और उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, तो...
- (ए) मकान मालिक ने उपधारा (2) का अनुपालन किया है और किरायेदार दोनों अवसरों पर भाग नहीं लेता है, या
- (बी) किरायेदार ने किराए का मकान छोड़ दिया है।

रिपोर्ट संबंधी आवश्यकताओं का पालन न करने पर किरायेदार और मकान मालिक दोनों को होने वाले परिणाम

- 36** (1) यदि किसी किरायेदार को सुरक्षा जमा राशि या पालतू जानवर से हुए नुकसान के लिए जमा राशि, या दोनों की वापसी का अधिकार है, तो वह अधिकार समाप्त हो जाता है यदि
- (ए) मकान मालिक ने धारा 35 (2) [निरीक्षण के लिए 2 अवसर] का अनुपालन किया, और
- (बी) किरायेदार ने दोनों ही अवसरों पर भाग नहीं लिया है।
- (2) जब तक किरायेदार ने किराये की इकाई को खाली नहीं कर दिया है, तब तक मकान मालिक का आवासीय संपत्ति को हुए नुकसान के लिए सुरक्षा जमा राशि या पालतू जानवरों से हुए नुकसान की जमा राशि, या दोनों के विरुद्ध दावा करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, यदि मकान मालिक

(ए) धारा 35 (2) [निरीक्षण के लिए 2 अवसर] का अनुपालन नहीं करता है ,

(बी) धारा 35 (2) का अनुपालन करने के बाद, किसी भी अवसर पर भाग नहीं लेता है, या

(सी) किरायेदार के साथ निरीक्षण करने के बाद, नियमों के अनुसार स्थिति निरीक्षण रिपोर्ट पूरी नहीं करता है और किरायेदार को उसकी एक प्रति नहीं देता है।

किरायेदारी की अवधि समाप्त होने पर किराये की इकाई को खाली करना

37 (1) जब तक मकान मालिक और किरायेदार के बीच अन्यथा कोई समझौता न हो जाए, किरायेदार को किरायेदारी समाप्त होने वाले दिन दोपहर 1 बजे तक किराये का मकान खाली करना होगा।

(2) जब कोई किरायेदार किराये का मकान खाली करता है, तो किरायेदार को अवश्य ही

(ए) किराये की इकाई को उचित रूप से साफ-सुथरा और सामान्य टूट-फूट को छोड़कर क्षतिग्रस्त न छोड़ें, और

(बी) किरायेदार के कब्जे या नियंत्रण में मौजूद सभी चाबियां या प्रवेश के अन्य साधन मकान मालिक को सौंप दें, जिनसे आवासीय संपत्ति में प्रवेश और प्रवेश की अनुमति मिलती हो।

सुरक्षा जमा राशि और पालतू जानवरों द्वारा किए गए नुकसान की जमा राशि की वापसी

38 (1) उपधारा (3) या (4) (क) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, निम्नलिखित में से जो भी बाद में हो, उसके 15 दिनों के भीतर

(ए) किरायेदारी समाप्त होने की तिथि, और

(बी) जिस तारीख को मकान मालिक को किरायेदार का नया पता लिखित रूप में प्राप्त होता है,

मकान मालिक को निम्नलिखित में से कोई एक काम करना होगा:

(सी) उपधारा (8) में दिए गए प्रावधान के अनुसार, किसी भी सुरक्षा जमा या पालतू जानवर द्वारा किए गए नुकसान की जमा राशि को नियमों के अनुसार गणना किए गए ब्याज सहित किरायेदार को वापस करें;

(डी) सुरक्षा जमा राशि या पालतू जानवर द्वारा किए गए नुकसान की जमा राशि के विरुद्ध दावा करते हुए विवाद समाधान के लिए आवेदन करें।

(2) उपधारा (1) लागू नहीं होगी यदि किरायेदार का सुरक्षा जमा या पालतू जानवर क्षति जमा की वापसी का अधिकार धारा 24 (1) [किरायेदार किरायेदारी की शुरुआत के निरीक्षण में भाग लेने में विफल रहता है] या 36 (1) [किरायेदार किरायेदारी के अंत के निरीक्षण में भाग लेने में विफल रहता है] के तहत समाप्त हो गया है।

(3) मकान मालिक सुरक्षा जमा राशि या पालतू जानवरों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ली गई जमा राशि में से एक निश्चित राशि काट सकता है।

(ए) निदेशक ने पहले ही किरायेदार को मकान मालिक को भुगतान करने का आदेश दिया था, और

(बी) किरायेदारी की अवधि समाप्त होने पर भी किराया बकाया रहता है।

(4) यदि कोई मकान मालिक सुरक्षा जमा राशि या पालतू जानवर से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ली गई जमा राशि में से कुछ राशि रोक सकता है, तो निम्नलिखित स्थितियों में ऐसा हो सकता है:

(ए) किरायेदारी की समाप्ति पर, किरायेदार लिखित रूप में सहमत होता है कि मकान मालिक किरायेदार के किसी दायित्व या बाध्यता का भुगतान करने के लिए राशि रोक सकता है, या

(बी) किरायेदारी समाप्त होने के बाद, निदेशक आदेश देता है कि मकान मालिक राशि अपने पास रख सकता है।

- (5) उपधारा (4) (ए) के तहत सुरक्षा जमा या पालतू जानवर क्षति जमा के पूरे या आंशिक भाग को रखने का मकान मालिक का अधिकार लागू नहीं होता है यदि किरायेदार की देयता क्षति से संबंधित है और सुरक्षा जमा या पालतू जानवर क्षति जमा के विरुद्ध क्षति के लिए दावा करने का मकान मालिक का अधिकार धारा 24 (2) [किरायेदारी की शुरुआत की स्थिति रिपोर्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में मकान मालिक की विफलता] या 36 (2) [किरायेदारी की समाप्ति की स्थिति रिपोर्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में मकान मालिक की विफलता] के तहत समाप्त हो गया है।
- (6) यदि कोई मकान मालिक उपधारा (1) का अनुपालन नहीं करता है, तो मकान मालिक
- (ए) सुरक्षा जमा राशि या पालतू जानवर द्वारा किए गए नुकसान की जमा राशि के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, और
 - (बी) किरायेदार को सुरक्षा जमा राशि, पालतू जानवरों से होने वाले नुकसान की जमा राशि, या दोनों (जो भी लागू हो) की दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा।
- (7) यदि मकान मालिक उपधारा (3) या (4) के तहत राशि रखने का हकदार है, तो पालतू जानवर द्वारा आवासीय संपत्ति को पहुँचाई गई क्षति के लिए ही पालतू जानवर द्वारा जमा की गई राशि का उपयोग किया जा सकता है, जब तक कि किरायेदार अन्यथा सहमत न हो।
- (8) उपधारा (1) (सी) के प्रयोजनों के लिए, मकान मालिक को जमा राशि वापस करनी होगी।
- (ए) जिस प्रकार धारा 88 (सी), (डी) या (एफ) [रिकॉर्ड की तामील] के तहत रिकॉर्ड की तामील की जा सकती है, उसी प्रकार
 - (बी) किरायेदार को व्यक्तिगत रूप से जमा राशि देकर, या
 - (सी) किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके
 - (मैं) किरायेदार को भुगतान, या
 - (ii) किरायेदार को धनराशि का हस्तांतरण।

सुरक्षा जमा राशि और पालतू जानवरों से हुए नुकसान की जमा राशि की वापसी का आदेश

- 38.1** (1) कोई किरायेदार, विवाद समाधान के लिए भाग 5 [विवादों का निपटारा] के तहत आवेदन करके, सुरक्षा जमा या पालतू जानवरों द्वारा किए गए नुकसान की जमा राशि या दोनों के उस हिस्से की दोगुनी राशि की वापसी के लिए आदेश का अनुरोध कर सकता है जिस पर निम्नलिखित सभी शर्तें लागू होती हैं:
- (ए) मकान मालिक ने धारा 38 (1) में निर्धारित समय के भीतर उस हिस्से के खिलाफ दावा करते हुए निदेशक को आवेदन नहीं किया है;
 - (बी) धारा 38 (3) या (4) (ख) में संदर्भित कोई आदेश उस भाग पर लागू नहीं होता;
 - (सी) धारा 38 (4) (ए) के तहत कोई समझौता उस भाग पर लागू नहीं होता है।
- (2) उपधारा (1) में वर्णित परिस्थितियों में, निदेशक, बिना किसी और विवाद समाधान प्रक्रिया के, उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि और उस राशि पर धारा 38 (1) (सी) के अनुसार ब्याज की वापसी का आदेश दे सकता है।

यदि नया पता नहीं दिया गया है तो मकान मालिक जमा राशि अपने पास रख सकता है।

- 39** इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, यदि कोई किरायेदार किरायेदारी समाप्त होने के एक वर्ष के भीतर मकान मालिक को लिखित रूप में अपना पता नहीं देता है,

- (ए) मकान मालिक सुरक्षा जमा राशि या पालतू जानवर से हुए नुकसान की जमा राशि, या दोनों को अपने पास रख सकता है, और

(बी) किरायेदार का सुरक्षा जमा राशि या पालतू जानवरों से हुए नुकसान की जमा राशि की वापसी का अधिकार समाप्त हो जाता है।

भाग 3 — किराए में कितनी वृद्धि की अनुमति है

"किराया वृद्धि" का अर्थ

40 इस भाग में, "किराया वृद्धि" में किराए में ऐसी वृद्धि शामिल नहीं है जो

(ए) एक या एक से अधिक अतिरिक्त रहने वालों के लिए, और

(बी) धारा 13 (2) (एफ) (iv) [किरायेदारी समझौतों के लिए आवश्यकताएँ: अतिरिक्त अधिवासी] में निर्दिष्ट शर्त द्वारा किरायेदारी समझौते के तहत अधिकृत है ।

किराया बढ़ता है

41 मकान मालिक को इस भाग के अनुसार ही किराया बढ़ाने की अनुमति है।

किराया वृद्धि का समय और सूचना

42 (1) मकान मालिक को निम्नलिखित में से जो भी स्थिति लागू हो, उसके कम से कम 12 महीने बाद तक किराया नहीं बढ़ाना चाहिए:

(ए) यदि किरायेदार का किराया पहले नहीं बढ़ाया गया है, तो वह तिथि जिस पर किराये की इकाई के लिए किरायेदार का किराया पहली बार देय था;

(बी) यदि किरायेदार का किराया पहले बढ़ाया जा चुका है, तो इस अधिनियम के अनुसार की गई अंतिम किराया वृद्धि की प्रभावी तिथि।

(2) मकान मालिक को किराए में वृद्धि की प्रभावी तिथि से कम से कम 3 महीने पहले किराएदार को इसकी सूचना देनी होगी।

(3) किराया वृद्धि की सूचना स्वीकृत प्रारूप में होनी चाहिए।

(4) यदि मकान मालिक द्वारा किराया वृद्धि की सूचना उपधारा (1) और (2) का अनुपालन नहीं करती है, तो सूचना उस सबसे पहली तारीख से प्रभावी होगी जो अनुपालन करती है।

किराए में वृद्धि की राशि

43 (1) मकान मालिक किराए में वृद्धि केवल निर्धारित राशि तक ही कर सकता है।

(ए) नियमों के अनुसार गणना की गई,

(बी) उपधारा (3) के तहत आवेदन पर निदेशक द्वारा आदेशित, या

(सी) किरायेदार द्वारा लिखित रूप में सहमति दी गई।

(2) कोई किरायेदार इस भाग के अनुरूप किराए में हुई वृद्धि पर विवाद करने के लिए विवाद समाधान हेतु आवेदन नहीं कर सकता है।

(3) नियमों में निर्धारित परिस्थितियों में, मकान मालिक विवाद समाधान के लिए आवेदन करके उपधारा (1) (ए) में निर्दिष्ट नियमों के तहत गणना की गई राशि से अधिक राशि में किराया वृद्धि के लिए निदेशक की स्वीकृति का अनुरोध कर सकता है।

(4) [35-66-02006 द्वारा निरस्त।]

(5) यदि कोई मकान मालिक इस भाग के अनुरूप किराया वृद्धि वसूल नहीं करता है, तो किरायेदार किराए में से वृद्धि की कटौती कर सकता है या किसी अन्य तरीके से वृद्धि की वसूली कर सकता है।

किराया वृद्धि की सूचना का कोई प्रभाव नहीं है।

43.1 (1) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, धारा 90 (ए), (बी), (सी) या (डी) के तहत लागू होने वाली तिथि, या धारा 97 (2) (पी) के तहत निर्धारित तिथि, जिस पर नोटिस प्राप्त माना जाता है, वह तिथि लागू होती है, चाहे नोटिस उस तिथि से पहले या बाद में प्राप्त हुआ हो।

(2) धारा 43 (1) (क) के तहत की गई गणना के आधार पर वृद्धि के लिए इस भाग के तहत दी गई सूचना का कोई प्रभाव नहीं होगा यदि सूचना

(ए) इस धारा के उपधारा (1) के तहत निर्धारित अनुसार, 30 सितंबर, 2021 से पहले प्राप्त हो जाता है, और

(बी) जिसकी प्रभावी तिथि 30 मार्च, 2020 के बाद और 1 जनवरी, 2022 से पहले है।

भाग 4 — किरायेदारी कैसे समाप्त करें

भाग 1 — किरायेदारी समाप्त करना

किरायेदारी कैसे समाप्त होती है

44 (1) किरायेदारी तभी समाप्त होती है जब निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तें लागू होती हैं:

(ए) किरायेदार या मकान मालिक निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से किरायेदारी समाप्त करने की सूचना देता है:

(मैं) धारा 45 [किरायेदार की सूचना] ;

(i.1) धारा 45.1 [किरायेदार की सूचना: पारिवारिक हिंसा या दीर्घकालिक देखभाल] ;

(ii) धारा 46 [मकान मालिक की सूचना: किराया न चुकाना] ;

(iii) धारा 47 [मकान मालिक की सूचना: कारण] ;

(iv) धारा 48 [मकान मालिक की सूचना: रोजगार की समाप्ति] ;

(में) धारा 49 [मकान मालिक की सूचना: मकान मालिक द्वारा संपत्ति का उपयोग] ;

(हम) धारा 49.1 [मकान मालिक की सूचना: किरायेदार की पात्रता समाप्त हो गई] ;

(vii) धारा 50 [किरायेदार किरायेदारी जल्दी समाप्त कर सकता है] ;

(बी) किरायेदारी समझौता एक निश्चित अवधि का किरायेदारी समझौता है, जिसके तहत धारा 97 (2) (ए.1) के अंतर्गत निर्धारित परिस्थितियों में किरायेदार को अवधि समाप्त होने पर किराये की इकाई खाली करनी होगी;

(सी) मकान मालिक और किरायेदार लिखित रूप में किरायेदारी समाप्त करने पर सहमत होते हैं;

(डी) किरायेदार किराये की इकाई को खाली कर देता है या छोड़ देता है;

(और) किरायेदारी समझौता रद्द हो गया है;

(एफ) निदेशक किरायेदारी समाप्त करने का आदेश देता है;

(जी) किरायेदारी समझौता एक उप-किरायेदारी समझौता है।

(2) [37-81-2003 को निरस्त किया गया।]

- (3) यदि किसी निश्चित अवधि के किरायेदारी समझौते की समाप्ति तिथि पर, जिसमें किरायेदार को उस तिथि पर किराये की इकाई खाली करने की आवश्यकता नहीं है, मकान मालिक और किरायेदार ने कोई नया किरायेदारी समझौता नहीं किया है, तो यह माना जाएगा कि मकान मालिक और किरायेदार ने समान शर्तों पर माह-दर-माह किरायेदारी के रूप में किरायेदारी समझौते का नवीनीकरण कर लिया है।

किरायेदारी समाप्त करने के संबंध में मकान मालिक पर प्रतिबंध

- 44.1** मकान मालिक किरायेदार को किरायेदारी समाप्त करने का नोटिस तब तक नहीं दे सकता जब तक कि नोटिस देते समय, नोटिस में निर्धारित उद्देश्य के लिए नोटिस न दिया गया हो।

- (ए) लागू होने वाली प्रासंगिक आवश्यकताओं या परिस्थितियों के अनुसार, या
(बी) मकान मालिक को यह मानने का उचित कारण था कि संबंधित आवश्यकताएं या परिस्थितियां लागू होती हैं।

किरायेदार की सूचना

- 45** (1) किरायेदार, मकान मालिक को किरायेदारी समाप्त करने की सूचना देकर आवधिक किरायेदारी समाप्त कर सकता है, जो कि किसी निश्चित तिथि से प्रभावी होगी।
- (ए) मकान मालिक को नोटिस मिलने की तारीख के एक महीने से पहले नहीं, और
(बी) यह महीने में उस दिन से एक दिन पहले का दिन है, या उस अन्य अवधि में जिस पर किरायेदारी आधारित है, जिस दिन किरायेदारी समझौते के तहत किराया देय होता है।
- (2) किरायेदार, मकान मालिक को किरायेदारी समाप्त करने की सूचना देकर एक निश्चित अवधि की किरायेदारी समाप्त कर सकता है, जो कि उस तिथि से प्रभावी होगी।
- (ए) मकान मालिक को नोटिस मिलने की तारीख के एक महीने से पहले नहीं होना चाहिए।
(बी) किरायेदारी समझौते में किरायेदारी की समाप्ति तिथि के रूप में निर्दिष्ट तिथि से पहले की नहीं है, और
(सी) यह महीने में उस दिन से एक दिन पहले का दिन है, या उस अन्य अवधि में जिस पर किरायेदारी आधारित है, जिस दिन किरायेदारी समझौते के तहत किराया देय होता है।
- (3) यदि मकान मालिक किरायेदारी समझौते की किसी महत्वपूर्ण शर्त का पालन करने में विफल रहता है और किरायेदार द्वारा लिखित सूचना दिए जाने के बाद उचित अवधि के भीतर स्थिति को ठीक नहीं करता है, तो किरायेदार मकान मालिक द्वारा सूचना प्राप्त होने की तिथि के बाद की किसी भी तिथि से किरायेदारी समाप्त कर सकता है।
- (4) इस धारा के अंतर्गत दी गई किरायेदारी समाप्त करने की सूचना धारा 52 [किरायेदारी समाप्त करने की सूचना का प्रपत्र और विषयवस्तु] का अनुपालन करेगी।

किरायेदार के लिए सूचना: पारिवारिक हिंसा या दीर्घकालिक देखभाल

- 45.1** (1) इस खंड और खंड 45.2 में:

"परिवार के सदस्य" का वही अर्थ है जो [पारिवारिक कानून अधिनियम](#) में है ;

"पारिवारिक हिंसा" का वही अर्थ है जो [पारिवारिक कानून अधिनियम](#) में है ;

"घरेलू हिंसा" से तात्पर्य किसी किरायेदार या निवासी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से या उसके बिना की गई हिंसा से है, जिसने किरायेदार या निवासी के शांतिपूर्ण आनंद, सुरक्षा, संरक्षा या शारीरिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है या यदि किरायेदार या निवासी किराये की इकाई में रहता है तो इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसमें शामिल हैं:

- (ए) किरायेदार या कब्जेदार का शारीरिक शोषण, जिसमें जबरन कैद या जीवन की आवश्यक वस्तुओं से वंचित करना शामिल है, लेकिन स्वयं को या दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए उचित बल का प्रयोग करना इसमें शामिल नहीं है।
- (बी) किरायेदार या निवासी का यौन शोषण,
- (सी) किरायेदार या निवासी के साथ शारीरिक या यौन दुर्व्यवहार करने का प्रयास,
- (डी) किरायेदार या रहने वाले व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक शोषण, जिसमें शामिल हैं:
 - (मैं) डराना-धमकाना, उत्पीड़न, दबाव डालना या धमकियाँ देना, जिनमें अन्य व्यक्तियों, पालतू जानवरों या संपत्ति के संबंध में धमकियाँ शामिल हैं।
 - (ii) किरायेदार या कब्जेदार की वित्तीय या व्यक्तिगत स्वायत्तता पर अनुचित प्रतिबंध लगाना या उसे रोकना,
 - (iii) किरायेदार या निवासी का पीछा करना या उसके पीछे-पीछे चलना, और
 - (iv) संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, और
- (और) 19 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के मामले में, किरायेदार या रहने वाले के खिलाफ हिंसा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामना करना;

"दीर्घकालिक देखभाल" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति को दीर्घकालिक देखभाल सुविधा में प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत या स्वास्थ्य देखभाल से है जिसके किरायेदारी समझौते के तहत स्वतंत्र रूप से रहने के लिए वापस लौटने की संभावना नहीं है;

"दीर्घकालिक देखभाल सुविधा" से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसी से भी है:

- (ए) [सामुदायिक देखभाल और सहायता प्राप्त जीवन अधिनियम](#) के अंतर्गत एक सामुदायिक देखभाल सुविधा ;
 - (बी) एक ऐसी सुविधा जो [सतत देखभाल अधिनियम](#) के तहत आवासीय देखभाल के रूप में सतत देखभाल का कार्यक्रम प्रदान करती है;
 - (सी) एक अस्पताल, जिसके अर्थ में यह परिभाषित है
 - (मैं) [अस्पताल अधिनियम](#) की धारा 1 में "अस्पताल" की परिभाषा के अनुच्छेद (सी) के अनुसार , या
 - (ii) उस अधिनियम की धारा 5।
- (2) यदि धारा 45.2 [पात्रता की पुष्टि] के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक की पुष्टि करने वाला कथन दिया जाता है, तो किरायेदार इस धारा के अंतर्गत निश्चित अवधि के किरायेदारी समझौते को समाप्त करने के लिए पात्र होगा:
- (ए) यदि किरायेदार किराये के मकान में रहता है, तो उसकी सुरक्षा या संरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
 - (मैं) या तो किरायेदार या किरायेदार का कोई आश्रित जो किराये की इकाई में रहता है, किरायेदार के परिवार के किसी सदस्य द्वारा की गई पारिवारिक हिंसा से खतरे में है या होने की संभावना है, या
 - (ii) किरायेदार या घर में रहने वाला व्यक्ति घरेलू हिंसा के खतरे में है या होने की संभावना है;
 - (बी) किरायेदार को दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता है, ऐसा मूल्यांकन किया गया है;
 - (सी) किरायेदार को दीर्घकालिक देखभाल सुविधा केंद्र में भर्ती कराया गया है।
- (3) इस धारा के अंतर्गत कोई किरायेदार, मकान मालिक को किरायेदारी समाप्त करने की सूचना देकर एक निश्चित अवधि की किरायेदारी समाप्त कर सकता है, जो कि उस तिथि से प्रभावी होगी।

- (ए) मकान मालिक को नोटिस मिलने की तारीख के एक महीने से पहले नहीं, और
- (बी) यह महीने में उस दिन से एक दिन पहले का दिन है, या उस अन्य अवधि में जिस पर किरायेदारी आधारित है, जिस दिन किरायेदारी समझौते के तहत किराया देय होता है।
- (4) इस धारा के अंतर्गत दी गई किरायेदारी समाप्त करने की सूचना धारा 52 [किरायेदारी समाप्त करने की सूचना का प्रपत्र और विषयवस्तु] का अनुपालन करेगी।
- (5) स्पष्टता के लिए, इस अनुभाग या अनुभाग 45.2 में "अधिवासी" के संदर्भ में किरायेदार या अधिवासी का आश्रित भी शामिल है, यदि आश्रित किराये की इकाई में रहता है।

पात्रता की पुष्टि

45.2 (1) कोई व्यक्ति धारा 45.1 [किरायेदार की सूचना: पारिवारिक हिंसा या दीर्घकालिक देखभाल] के तहत निश्चित अवधि की किरायेदारी समाप्त करने के लिए किरायेदार की पात्रता की पुष्टि करने वाला बयान तभी दे सकता है जब वह व्यक्ति

- (ए) नियमों के तहत ऐसा करने के लिए अधिकृत है, और
- (बी) नियमों के अनुसार, किरायेदार और किरायेदार की परिस्थितियों का आकलन किया गया है और यदि घरेलू हिंसा के संबंध में लागू हो, तो रहने वाले व्यक्ति और रहने वाले व्यक्ति की परिस्थितियों का भी आकलन किया गया है।
- (2) इस धारा के अंतर्गत बयान देने वाले व्यक्ति को
- (ए) स्वीकृत प्रारूप में बयान दें, और
- (बी) नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख रखें।
- (3) इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही में, इस धारा के तहत बयान देने वाले व्यक्ति को केवल निम्नलिखित प्रकार की सूचनाओं के संबंध में ही खुलासा करने या साक्ष्य प्रदान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है:
- (ए) उपधारा (1) (क) के प्रयोजनों के लिए, बयान देने के लिए व्यक्ति के अधिकार के संबंध में साक्ष्य;
- (बी) बयान पर दिखाई देने वाले हस्ताक्षर की सत्यता के संबंध में साक्ष्य।

किरायेदारों के एक समूह में से किसी एक द्वारा किराया समाप्ति

45.3 यदि एक ही किरायेदारी समझौते के अधीन 2 या अधिक किरायेदारों में से किसी एक द्वारा धारा 45.1 [किरायेदार की सूचना: पारिवारिक हिंसा या दीर्घकालिक देखभाल] के तहत एक निश्चित अवधि की किरायेदारी समाप्त कर दी जाती है, तो शेष किरायेदार या किरायेदारों को भी किराये की इकाई खाली करनी होगी, जब तक कि शेष किरायेदार या किरायेदार मकान मालिक के साथ एक नया किरायेदारी समझौता न कर लें।

मकान मालिक की सूचना: किराया न चुकाना

- 46** (1) यदि किराए का भुगतान नियत तारीख के बाद किसी भी दिन नहीं किया जाता है, तो मकान मालिक किरायेदारी समाप्त करने के लिए किरायेदार को नोटिस जारी कर सकता है, जो किरायेदार द्वारा नोटिस प्राप्त करने की तारीख के 10 दिन बाद से प्रभावी होगा।
- (2) इस धारा के अंतर्गत दी जाने वाली सूचना धारा 52 [किरायेदारी समाप्त करने की सूचना का प्रारूप और विषयवस्तु] का अनुपालन करेगी।
- (3) इस धारा के अंतर्गत जारी किया गया नोटिस तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि बकाया किराया राशि वह राशि न हो जिसे किरायेदार इस अधिनियम के तहत किराए में से कटौती करने की अनुमति रखता हो।
- (4) इस धारा के अंतर्गत नोटिस प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर किरायेदार निम्नलिखित कार्य कर सकता है:

- (ए) बकाया किराया चुका दें, इस स्थिति में नोटिस का कोई प्रभाव नहीं होगा, या
- (बी) विवाद समाधान के लिए आवेदन करके नोटिस का विरोध करें।
- (5) यदि इस धारा के अंतर्गत नोटिस प्राप्त करने वाला किरायेदार किराया नहीं चुकाता है या उपधारा (4) के अनुसार विवाद समाधान के लिए आवेदन नहीं करता है, तो किरायेदार
- (ए) यह निश्चित रूप से मान लिया गया है कि किरायेदारी नोटिस की प्रभावी तिथि को समाप्त हो जाती है, और
- (बी) उस नोटिस से संबंधित किराये के मकान को उस तारीख तक खाली करना होगा।
- (6) अगर
- (ए) किरायेदारी समझौते के तहत किरायेदार को मकान मालिक को उपयोगिता शुल्क का भुगतान करना होता है, और
- (बी) किरायेदार को भुगतान की लिखित मांग दिए जाने के 30 दिनों से अधिक समय बाद भी उपयोगिता शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।
- मकान मालिक बकाया उपयोगिता शुल्क को बकाया किराया मान सकता है और इस धारा के तहत नोटिस दे सकता है।

मकान मालिक की सूचना: कारण

- 47 (1) यदि निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तें लागू होती हैं, तो मकान मालिक किरायेदारी समाप्त करने का नोटिस देकर किरायेदारी समाप्त कर सकता है:
- (ए) किरायेदार, किरायेदारी समझौते के तहत भुगतान की निर्धारित तिथि से 30 दिनों के भीतर सुरक्षा जमा या पालतू जानवरों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जमा राशि का भुगतान नहीं करता है;
- (बी) किरायेदार बार-बार किराया देने में देरी करता है;
- (सी) किराये के मकान में रहने वालों की संख्या अनुचित है;
- (डी) किरायेदार या किरायेदार द्वारा या किरायेदार की किराये की इकाई के किसी निवासी द्वारा आवासीय संपत्ति पर आने की अनुमति प्राप्त व्यक्ति को
- (मैं) किसी अधिकृत व्यक्ति के काम में काफी हस्तक्षेप किया हो या उसे अनुचित रूप से परेशान किया हो।
- (ii) किसी अधिकृत व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा या उसके किसी वैध अधिकार या हित को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया हो, या
- (iii) मकान मालिक की संपत्ति को काफी जोखिम में डालना;
- (और) किरायेदार या किरायेदार द्वारा या किरायेदार की किराये की इकाई के किसी निवासी द्वारा आवासीय संपत्ति पर आने की अनुमति प्राप्त व्यक्ति ने अवैध गतिविधि में भाग लिया है,
- (मैं) मकान मालिक की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है या पहुँचाने की संभावना है।
- (ii) इससे आवासीय संपत्ति के किसी अन्य किरायेदार या निवासी के शांतिपूर्ण जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है।
- (iii) किसी अधिकृत व्यक्ति की सुरक्षा, संरक्षा या शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है या डालने की संभावना है, या
- (iv) किसी अधिकृत व्यक्ति के वैधानिक अधिकार या हित को खतरे में डाल दिया है या डालने की संभावना है;

(एफ) किरायेदार या किरायेदार द्वारा या किरायेदार की किराये की इकाई में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आवासीय संपत्ति पर आने की अनुमति प्राप्त व्यक्ति ने किराये की इकाई या आवासीय संपत्ति को असाधारण क्षति पहुंचाई है;

(जी) किरायेदार धारा 32 (3) [मरम्मत और रखरखाव के दायित्व] के तहत आवश्यक रूप से किराये की इकाई या अन्य आवासीय संपत्ति को हुए नुकसान की उचित समय सीमा के भीतर मरम्मत नहीं करता है;

(एच) किरायेदार

(मैं) एक महत्वपूर्ण शर्त का पालन करने में विफल रहा है, और

(ii) मकान मालिक द्वारा लिखित सूचना दिए जाने के बाद भी उचित समय के भीतर स्थिति को ठीक नहीं किया गया है;

(मैं) किरायेदार धारा 34 [असाइनमेंट और सबलेटिंग] के अनुसार मकान मालिक की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना किरायेदारी समझौते को असाइन करने या किराये की इकाई को सबलेट करने का प्रयास करता है ;

(जे) किरायेदार जानबूझकर आवासीय संपत्ति के बारे में संभावित किरायेदार या खरीदार को गलत जानकारी देता है जो आवासीय संपत्ति का दौरा कर रहा हो;

(के) संघीय, ब्रिटिश कोलंबिया, क्षेत्रीय या नगरपालिका सरकार के प्राधिकरण के आदेश का पालन करने के लिए किराये की इकाई को खाली करना आवश्यक है;

(एल) किरायेदार ने निम्नलिखित तिथियों में से बाद वाली तिथि के 30 दिनों के भीतर निदेशक के आदेश का पालन नहीं किया है:

(मैं) किरायेदार को आदेश प्राप्त होने की तिथि;

(ii) किरायेदार को आदेश का पालन करने के लिए आदेश में निर्दिष्ट तिथि।

(2) इस धारा के अंतर्गत दी गई सूचना से किरायेदारी उस तिथि से प्रभावी रूप से समाप्त हो जानी चाहिए जो कि

(ए) नोटिस प्राप्त होने की तिथि के एक महीने से पहले नहीं, और

(बी) किरायेदारी समझौते के तहत जिस दिन किराया देय होता है, उस दिन से एक दिन पहले, या उस अवधि के दौरान जिस पर किरायेदारी आधारित होती है।

(3) इस धारा के अंतर्गत दी जाने वाली सूचना धारा 52 [किरायेदारी समाप्त करने की सूचना का प्रारूप और विषयवस्तु] का अनुपालन करेगी ।

(4) किरायेदार इस धारा के अंतर्गत प्राप्त किसी भी नोटिस पर नोटिस मिलने की तारीख से 10 दिनों के भीतर विवाद समाधान के लिए आवेदन करके आपत्ति जता सकता है।

(5) यदि इस धारा के अंतर्गत नोटिस प्राप्त करने वाला कोई किरायेदार उपधारा (4) के अनुसार विवाद समाधान के लिए आवेदन नहीं करता है, तो किरायेदार

(ए) यह निश्चित रूप से मान लिया गया है कि किरायेदारी नोटिस की प्रभावी तिथि को समाप्त हो जाती है, और

(बी) उस तिथि तक किराये का मकान खाली करना होगा।

मकान मालिक की सूचना: मकान मालिक के साथ रोजगार की समाप्ति

48 (1) यदि कोई मकान मालिक किसी ऐसे व्यक्ति की किरायेदारी समाप्त कर सकता है जो उस आवासीय संपत्ति का केयरटेकर, मैनेजर या सुपरिंटेंडेंट है जिसका किराये का यूनिट हिस्सा है, तो किरायेदारी समाप्त करने का नोटिस देकर ऐसा किया जा सकता है।

- (ए) किराये की इकाई किरायेदार को उसके रोजगार की अवधि के लिए किराये पर दी गई थी या उपलब्ध कराई गई थी।
- (बी) किरायेदार का कार्यवाहक, प्रबंधक या अधीक्षक के रूप में रोजगार समाप्त हो जाता है, और
- (सी) मकान मालिक सद्भावनापूर्वक किराये की इकाई को किसी नए कार्यवाहक, प्रबंधक या अधीक्षक को किराये पर देने या उपलब्ध कराने का इरादा रखता है।
- (2) यदि रोजगार समाप्त हो जाता है, तो नियोक्ता कर्मचारी को रोजगार की अवधि के दौरान रहने के लिए किराए पर दी गई या उपलब्ध कराई गई किराये की इकाई के संबंध में कर्मचारी का किरायानामा समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि कर्मचारी को किरायेदारी समाप्त करने का नोटिस दिया जाए।
- (3) इस धारा के अंतर्गत दी गई सूचना से किरायेदारी उस तिथि से प्रभावी रूप से समाप्त हो जानी चाहिए जो कि
- (ए) किरायेदार को नोटिस मिलने की तारीख के एक महीने से पहले नहीं।
- (बी) किरायेदार के मकान मालिक के यहाँ कार्यरत रहने के अंतिम दिन से पहले नहीं, और
- (सी) महीने में जिस दिन या उस अवधि में, जिस पर किरायेदारी आधारित है, उससे एक दिन पहले, यदि कोई किराया है, तो किरायेदारी समझौते के तहत देय होता है।
- (4) इस धारा के अंतर्गत दी जाने वाली सूचना धारा 52 [किरायेदारी समाप्त करने की सूचना का प्रारूप और विषयवस्तु] का अनुपालन करेगी।
- (5) किरायेदार इस धारा के अंतर्गत प्राप्त किसी भी नोटिस पर नोटिस मिलने की तारीख से 10 दिनों के भीतर विवाद समाधान के लिए आवेदन करके आपत्ति जता सकता है।
- (6) यदि इस धारा के अंतर्गत नोटिस प्राप्त करने वाला कोई किरायेदार उपधारा (5) के अनुसार विवाद समाधान के लिए आवेदन नहीं करता है, तो किरायेदार
- (ए) यह निश्चित रूप से मान लिया गया है कि किरायेदारी नोटिस की प्रभावी तिथि को समाप्त हो जाती है, और
- (बी) उस तिथि तक किराये का मकान खाली करना होगा।

मकान मालिक की सूचना: मकान मालिक द्वारा संपत्ति का उपयोग

49 (1) इस खंड में:

"निकट पारिवारिक सदस्य" से तात्पर्य किसी व्यक्ति के संबंध में इस प्रकार है:

- (ए) उस व्यक्ति के माता-पिता, पति/पत्नी या बच्चे, या
- (बी) उस व्यक्ति के जीवनसाथी का माता-पिता या बच्चा;

"पारिवारिक निगम" से तात्पर्य ऐसे निगम से है जिसमें सभी मतदान शेयर एक ही व्यक्ति के स्वामित्व में हों।

- (ए) एक व्यक्ति, या
- (बी) एक व्यक्ति और उस व्यक्ति के एक या अधिक भाई-बहन या करीबी परिवार के सदस्य;

"मकान मालिक" का अर्थ है

- (ए) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति जो
- (i) नोटिस देते समय, किराये की इकाई में 3 वर्ष से अधिक का प्रत्यावर्ती हित है, और
- (ii) उसके पास पूर्ण प्रत्यावर्ती हित का कम से कम 1/2 हिस्सा है, और
- (बी) उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, एक पारिवारिक निगम जो

(मैं) नोटिस देते समय, किराये की इकाई में 3 वर्ष से अधिक का प्रत्यावर्ती हित है, और

(ii) पूर्ण प्रत्यावर्ती हित का कम से कम 1/2 हिस्सा रखता है;

उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, "खरीददार" का अर्थ है एक खरीददार जिसने किराये की इकाई में पूर्ण प्रत्यावर्ती हित का कम से कम 1/2 हिस्सा खरीदने पर सहमति व्यक्त की है।

(2) धारा 51 [किरायेदार का मुआवजा: धारा 49 नोटिस] और किसी भी निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों या निषेधों के अधीन रहते हुए, मकान मालिक इस धारा के उपधारा (3), (4), (5) या (6) में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किरायेदारी समाप्त करने का नोटिस देकर किरायेदारी समाप्त कर सकता है, जो एक निश्चित तिथि से प्रभावी होगा।

(ए) , लागू होने के अनुसार, इससे पहले नहीं।

(मैं) यदि उपधारा (ii) के अंतर्गत कोई अवधि निर्धारित नहीं है, तो किरायेदार द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 4 महीने बाद, या

(ii) किरायेदार को नोटिस मिलने की तारीख के बाद एक निर्धारित अवधि, जो कि नोटिस मिलने की तारीख के 2 महीने से पहले की नहीं होनी चाहिए।

(बी) महीने में जिस दिन या किसी अन्य अवधि में किरायेदारी का समझौता होता है, उस दिन से एक दिन पहले, जिस दिन किरायेदारी समझौते के तहत किराया देय होता है, और

(सी) यदि किरायेदारी समझौता एक निश्चित अवधि का किरायेदारी समझौता है, तो किरायेदारी की समाप्ति तिथि से पहले नहीं।

(3) यदि कोई व्यक्ति मकान मालिक है और वह स्वयं या उसका कोई करीबी पारिवारिक सदस्य सद्भावनापूर्वक उस किराये की इकाई में रहने का इरादा रखता है, तो वह किराये की इकाई के संबंध में किरायेदारी समाप्त कर सकता है।

(4) यदि कोई पारिवारिक निगम किसी किराये की इकाई का मालिक है या उस निगम का कोई करीबी पारिवारिक सदस्य सद्भावनापूर्वक उस किराये की इकाई पर कब्जा करना चाहता है, तो मकान मालिक किराये की इकाई के संबंध में किरायेदारी समाप्त कर सकता है।

(5) यदि कोई मकान मालिक किराये की इकाई के संबंध में किरायेदारी समाप्त करना चाहता है तो ऐसा कर सकता है।

(ए) मकान मालिक सद्भावनापूर्वक किराये की इकाई बेचने के लिए एक समझौते में प्रवेश करता है।

(बी) बिक्री जिन शर्तों पर निर्भर करती है, वे सभी पूरी हो चुकी हैं, और

(सी) खरीदार मकान मालिक से लिखित रूप में निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर किरायेदारी समाप्त करने की सूचना देने का अनुरोध करता है:

(मैं) खरीददार एक व्यक्ति है और खरीददार या उसके परिवार का कोई करीबी सदस्य सद्भावनापूर्वक किराये की इकाई में रहने का इरादा रखता है;

(ii) खरीददार एक पारिवारिक निगम है और निगम में मतदान शेयर रखने वाला व्यक्ति, या उस व्यक्ति का कोई करीबी पारिवारिक सदस्य, सद्भावनापूर्वक किराये की इकाई पर कब्जा करने का इरादा रखता है।

(6) यदि मकान मालिक के पास कानून द्वारा आवश्यक सभी परमिट और अनुमोदन हैं, और वह सद्भावनापूर्वक निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने का इरादा रखता है, तो वह किराये की इकाई के संबंध में किरायेदारी समाप्त कर सकता है:

(ए) किराये की इकाई को ध्वस्त कर दें;

(बी) [13 जनवरी 2021 को निरस्त किया गया।]

- (सी) आवासीय संपत्ति को *स्ट्रेटा प्रॉपर्टी एक्ट* के तहत स्ट्रेटा लॉट में परिवर्तित करना ;
 - (डी) *सहकारी संघ अधिनियम* के अंतर्गत आवासीय संपत्ति को गैर-लाभकारी आवास सहकारी संस्था में परिवर्तित करना ;
 - (और) किराये की इकाई को आवासीय संपत्ति के कार्यवाहक, प्रबंधक या अधीक्षक के उपयोग के लिए परिवर्तित करें;
 - (एफ) किराये की इकाई को गैर-आवासीय उपयोग में परिवर्तित करें।
- (6.1) जब तक विनियमों में अन्यथा प्रावधान न हो, मकान मालिक उपधारा (3), (4) या (5) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किराये की इकाई के संबंध में किरायेदारी समाप्त करने की सूचना नहीं दे सकता है, यदि जिस भवन में किराये की इकाई स्थित है उसमें 5 या अधिक किराये की इकाइयाँ हों।
- (ए) यह स्तर-स्वामित्व वाला नहीं है, या
 - (बी) यह एक स्ट्रेटा-टाइटल प्रॉपर्टी है जिसमें सभी किराये की इकाइयाँ एक ही मालिक के स्वामित्व में हैं।
- (7) इस धारा के तहत नोटिस धारा 52 [*किरायेदारी समाप्त करने के नोटिस का रूप और सामग्री*] का अनुपालन करेगा और उपधारा (5) के तहत नोटिस के मामले में, खरीदार का नाम और पता होना चाहिए जिसने मकान मालिक से नोटिस देने का अनुरोध किया था।
- (8) इस धारा के अंतर्गत जारी किए गए नोटिस पर किरायेदार, लागू होने के अनुसार, निम्नलिखित अवधि के भीतर विवाद समाधान के लिए आवेदन करके आपत्ति जता सकता है:
- (ए) यदि अनुच्छेद (ख) के अंतर्गत कोई अवधि निर्धारित नहीं है, तो किरायेदार द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तिथि के 30 दिन बाद;
 - (बी) किरायेदार को नोटिस मिलने की तारीख के बाद एक निर्धारित अवधि, जो कि नोटिस मिलने की तारीख के 15 दिन से पहले नहीं होनी चाहिए।
- (9) यदि इस धारा के अंतर्गत नोटिस प्राप्त करने वाला कोई किरायेदार उपधारा (8) के अनुसार विवाद समाधान के लिए आवेदन नहीं करता है, तो किरायेदार
- (ए) यह निश्चित रूप से मान लिया गया है कि किरायेदारी नोटिस की प्रभावी तिथि को समाप्त हो जाती है, और
 - (बी) उस तिथि तक किराये का मकान खाली करना होगा।

मकान मालिक की सूचना: किरायेदार किराये की इकाई के लिए पात्र नहीं रह गया है

49.1 (1) इस खंड में:

"सार्वजनिक आवास निकाय" से तात्पर्य किसी निर्धारित व्यक्ति या संगठन से है;

"सब्सिडी वाली किराये की इकाई" से तात्पर्य ऐसी किराये की इकाई से है जो

- (ए) किसी सार्वजनिक आवास निकाय द्वारा संचालित, या किसी सार्वजनिक आवास निकाय की ओर से संचालित, और
- (बी) उस किराये की इकाई पर ऐसे किरायेदार का कब्जा था, जिसे किरायेदारी समझौते में प्रवेश करने से पहले यह साबित करना आवश्यक था कि किरायेदार, या कोई अन्य प्रस्तावित किरायेदार, आय, रहने वालों की संख्या, स्वास्थ्य या अन्य समान मानदंडों से संबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

- (2) धारा 50 [किरायेदार किरायेदारी जल्दी समाप्त कर सकता है] के अधीन और यदि किरायेदारी समझौते में प्रावधान किया गया है, तो मकान मालिक किरायेदारी समाप्त करने की सूचना देकर रियायती किराये की इकाई की किरायेदारी समाप्त कर सकता है यदि किरायेदार या अन्य अधिवासी, जैसा भी लागू हो, किराये की इकाई के लिए पात्र नहीं रह जाता है।
- (3) जब तक किरायेदार लिखित रूप में किसी पहले की तारीख पर सहमत नहीं हो जाता, इस धारा के तहत नोटिस किरायेदारी को उस तारीख को समाप्त कर देगा जो
- (ए) नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 2 महीने से पहले नहीं।
 - (बी) महीने में या उस अन्य अवधि में जिस दिन किरायेदारी समझौते के तहत किराया देय होता है, उससे एक दिन पहले, और
 - (सी) यदि किरायेदारी समझौता एक निश्चित अवधि का किरायेदारी समझौता है, तो किरायेदारी की समाप्ति तिथि से पहले नहीं।
- (4) इस धारा के अंतर्गत जारी नोटिस को धारा 52 का अनुपालन करना होगा।
- (5) इस धारा के अंतर्गत प्राप्त किसी भी नोटिस पर किरायेदार नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर विवाद समाधान हेतु आवेदन करके आपत्ति जता सकता है।
- (6) यदि इस धारा के अंतर्गत नोटिस प्राप्त करने वाला कोई किरायेदार उपधारा (5) के अनुसार विवाद समाधान के लिए आवेदन नहीं करता है, तो किरायेदार
- (ए) यह निश्चित रूप से मान लिया गया है कि किरायेदारी नोटिस की प्रभावी तिथि को समाप्त हो जाती है, और
 - (बी) उस तिथि तक किराये का मकान खाली करना होगा।

निदेशक के आदेश: नवीनीकरण या मरम्मत

- 49.2** (1) धारा 51.4 [किरायेदार का मुआवजा: धारा 49.2 आदेश] और किसी भी निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों या निषेधों के अधीन रहते हुए, एक मकान मालिक विवाद समाधान के लिए आवेदन कर सकता है जिसमें किरायेदारी समाप्त करने का आदेश और मकान मालिक को किराये की इकाई का कब्जा देने का आदेश मांगा जा सकता है, यदि निम्नलिखित सभी शर्तें लागू होती हैं:
- (ए) मकान मालिक सद्भावनापूर्वक किराये की इकाई का नवीनीकरण या मरम्मत करने का इरादा रखता है और नवीनीकरण या मरम्मत करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक सभी परमिट और अनुमोदन प्राप्त कर चुका है;
 - (बी) नवीनीकरण या मरम्मत के लिए किराये की इकाई का खाली होना आवश्यक है;
 - (सी) किराये की इकाई या उस इमारत, जिसमें किराये की इकाई स्थित है, के उपयोग को लंबे समय तक बनाए रखने या निरंतर उपयोग में लाने के लिए नवीनीकरण या मरम्मत आवश्यक हैं;
 - (डी) आवश्यक रिक्ति प्राप्त करने का एकमात्र तर्कसंगत तरीका किरायेदारी समझौते को समाप्त करना है।
- (2) किसी भवन में एक से अधिक किराये की इकाइयों के नवीनीकरण या मरम्मत के मामले में, मकान मालिक को इस धारा के तहत एक ही प्रभावी तिथि वाले आदेशों के लिए एक ही आवेदन करना होगा।
- (3) यदि निदेशक संतुष्ट है कि उपधारा (1) में उल्लिखित सभी परिस्थितियाँ लागू होती हैं, तो निदेशक को किराये की इकाई के संबंध में किरायेदारी समाप्त करने का आदेश और उस पर कब्जा करने का आदेश देना होगा।
- (4) इस धारा के अंतर्गत जारी किए गए आदेश की प्रभावी तिथि निम्नलिखित होनी चाहिए:
- (ए) आदेश दिए जाने की तारीख से 4 महीने से पहले नहीं।

- (बी) महीने में या उस अन्य अवधि में जिस दिन किरायेदारी समझौते के तहत किराया देय होता है, उससे एक दिन पहले, और
- (सी) यदि किरायेदारी समझौता एक निश्चित अवधि का किरायेदारी समझौता है, तो किरायेदारी की समाप्ति तिथि से पहले नहीं।

कुछ निश्चित धाराओं के तहत किरायेदार नोटिस देकर किरायेदारी समय से पहले समाप्त कर सकता है।

50 (1) यदि कोई मकान मालिक धारा 49 [मकान मालिक द्वारा संपत्ति का उपयोग] या 49.1 [मकान मालिक की सूचना: किरायेदार की पात्रता समाप्त हो जाती है] के तहत आवधिक किरायेदारी समाप्त करने के लिए किरायेदार को नोटिस देता है, या किरायेदार को धारा 49.2 [निदेशक के आदेश: नवीनीकरण या मरम्मत] के तहत आवधिक किरायेदारी समाप्त करने का निदेशक का आदेश प्राप्त होता है, तो किरायेदार निम्नलिखित तरीके से किरायेदारी को समय से पहले समाप्त कर सकता है:

(ए) किरायेदारी समाप्त करने के लिए मकान मालिक को कम से कम 10 दिन का लिखित नोटिस देना, जो मकान मालिक के नोटिस या निदेशक के आदेश की प्रभावी तिथि से पहले की तिथि पर हो, और

(बी) किरायेदार की सूचना दिए जाने की तिथि पर मकान मालिक को किरायेदार की सूचना की प्रभावी तिथि तक देय किराए का अनुपात भुगतान करना, जब तक कि उपधारा (2) लागू न हो।

(2) यदि किरायेदार ने उपधारा (1) के तहत नोटिस देने से पहले किराया चुकाया है, तो किरायेदार का नोटिस प्राप्त होने पर, मकान मालिक को किरायेदार के नोटिस की प्रभावी तिथि के बाद की अवधि के लिए भुगतान किया गया कोई भी किराया वापस करना होगा।

(3) इस धारा के अंतर्गत जारी किया गया नोटिस धारा 51 के अंतर्गत किरायेदार के मुआवजे के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है [किरायेदार का मुआवजा: धारा 49 नोटिस]।

किरायेदार को मुआवजा: धारा 49 सूचना

51 (1) धारा 49 [मकान मालिक द्वारा संपत्ति का उपयोग] के तहत किरायेदारी समाप्त करने का नोटिस प्राप्त करने वाला किरायेदार, मकान मालिक के नोटिस की प्रभावी तिथि पर या उससे पहले मकान मालिक से किरायेदारी समझौते के तहत देय एक महीने के किराए के बराबर राशि प्राप्त करने का हकदार है।

(1.1) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किरायेदार अंतिम माह के किराए से अधिकृत राशि रोक सकता है और धारा 50 (2) के प्रयोजनों के लिए, वह राशि मकान मालिक को भुगतान की गई मानी जाएगी।

(1.2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किरायेदार ने धारा 50 के तहत नोटिस देने से पहले किराया चुकाया है, तो मकान मालिक को भुगतान की गई राशि वापस करनी होगी।

(2) उपधारा (3) के अधीन रहते हुए, मकान मालिक या, यदि लागू हो, तो खरीदार जिसने मकान मालिक से नोटिस देने का अनुरोध किया है, किरायेदार को उपधारा (1) के तहत देय राशि के अतिरिक्त, किरायेदारी समझौते के तहत देय मासिक किराए के 12 गुना के बराबर राशि का भुगतान करना होगा, जब तक कि मकान मालिक या खरीदार, जैसा भी लागू हो, यह साबित न कर दे कि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

(ए) किरायेदारी समाप्त करने का घोषित उद्देश्य नोटिस की प्रभावी तिथि के बाद उचित अवधि के भीतर पूरा कर लिया गया था;

(बी) धारा 49 (6) (ए) में निर्दिष्ट उद्देश्य को छोड़कर, किराये की इकाई का उपयोग उस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए, नोटिस की प्रभावी तिथि के बाद उचित अवधि के भीतर शुरू होकर, कम से कम निम्नलिखित अवधि के लिए किया गया है, जैसा लागू हो:

(मैं) यदि उपधारा (ii) के अंतर्गत कोई अवधि निर्धारित नहीं है, तो 12 महीने;

(ii) एक निर्धारित अवधि, जो कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए।

(3) यदि निदेशक की राय में, परिस्थितिजन्य कारणों से मकान मालिक या खरीदार (जैसा भी लागू हो) किरायेदार को उपधारा (2) के तहत आवश्यक राशि का भुगतान करने से रोक दिया गया हो, तो निदेशक मकान मालिक या, यदि लागू हो, खरीदार को नोटिस देने के लिए कहने वाले खरीदार को इस राशि का भुगतान करने से छूट दे सकता है।

(ए) नोटिस की प्रभावी तिथि के बाद उचित अवधि के भीतर, किरायेदारी समाप्त करने के लिए बताए गए उद्देश्य को पूरा करना, और

(बी) धारा 49 (6) (ए) में निर्दिष्ट उद्देश्य को छोड़कर, किराये की इकाई का उपयोग उस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए, नोटिस की प्रभावी तिथि के बाद उचित अवधि के भीतर शुरू होकर, कम से कम निम्नलिखित अवधि के लिए, जैसा लागू हो:

(मैं) यदि उपधारा (ii) के अंतर्गत कोई अवधि निर्धारित नहीं है, तो 12 महीने;

(ii) एक निर्धारित अवधि, जो कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए।

किरायेदार को मुआवजा: खाली करने की आवश्यकता

51.1 (1) इस धारा के उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, यदि किसी निश्चित अवधि के किरायेदारी समझौते में, धारा 97 (2) (ए.1) के तहत निर्धारित परिस्थिति में, किरायेदार द्वारा अवधि के अंत में किराये की इकाई खाली करने की आवश्यकता शामिल है, तो मकान मालिक को किरायेदार को किरायेदारी समझौते के तहत देय मासिक किराए के 12 गुना के बराबर राशि का भुगतान करना होगा, जब तक कि मकान मालिक यह साबित न कर दे कि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

(ए) किरायेदारी समाप्त होने की तारीख के बाद उचित अवधि के भीतर, निर्धारित परिस्थितियों को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(बी) किराये की इकाई का उपयोग इस तरह से किया जाता है कि धारा 97 (2) (ए.2) के तहत निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित परिस्थिति को संतुष्ट किया जा सके, जो किरायेदारी समाप्त होने की तारीख के बाद उचित अवधि के भीतर शुरू होती है।

(2) यदि निदेशक की राय में, परिस्थितिजन्य कारणों से मकान मालिक उपधारा (1) के तहत आवश्यक राशि का भुगतान करने से असमर्थ था, तो निदेशक मकान मालिक को किरायेदार को उस राशि का भुगतान करने से छूट दे सकता है।

(ए) किरायेदारी समाप्त होने की तिथि के बाद उचित अवधि के भीतर निर्धारित परिस्थिति को पूरा करना, या

(बी) किरायेदारी समाप्त होने की तारीख के बाद उचित अवधि के भीतर शुरू होने वाली धारा 97 (2) (ए.2) के तहत निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित परिस्थिति को संतुष्ट करने वाले तरीके से किराये की इकाई का उपयोग करना।

पहले इन्कार करने का अधिकार

51.2 (1) 5 या अधिक किराये की इकाइयों वाली आवासीय संपत्ति में किराये की इकाई के संबंध में, धारा 49.2 के तहत आदेश प्राप्त करने वाला किरायेदार, किराये की इकाई के संबंध में एक नए किरायेदारी समझौते में प्रवेश करने का हकदार है, बशर्ते कि नवीनीकरण या मरम्मत पूरी हो जाए जिसके लिए नोटिस जारी किया गया था, यदि किरायेदार किराये की इकाई खाली करने से पहले, मकान मालिक को यह सूचित कर दे कि वह ऐसा करने का इरादा रखता है।

(2) यदि किसी किरायेदार ने उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना दी है, तो मकान मालिक को नवीनीकरण या मरम्मत कार्य पूरा होने से कम से कम 45 दिन पहले किरायेदार को सूचना देनी होगी।

(ए) किराये की इकाई की उपलब्धता तिथि की सूचना, और

(बी) किरायेदारी समझौता उस उपलब्धता तिथि से प्रभावी होगा।

- (3) यदि किरायेदार, उपलब्धता तिथि पर या उससे पहले, नवीनीकरण या मरम्मत से गुजर चुके किराये के यूनिट के संबंध में किरायेदारी समझौते में प्रवेश नहीं करता है, तो किरायेदार के पास किराये के यूनिट के संबंध में कोई और अधिकार नहीं होंगे।
- (4) उपधारा (1) या (2) के तहत नोटिस अनुमोदित प्रपत्र में होना चाहिए।

किरायेदार को मुआवजा: प्रथम इनकार का कोई अधिकार नहीं

- 51.3** (1) इस धारा के उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, यदि किसी किरायेदार ने धारा 51.2 की उपधारा (1) के तहत नोटिस दिया है, तो मकान मालिक को किरायेदार को पिछली किरायेदारी समझौते के तहत देय मासिक किराए के 12 गुना के बराबर राशि का भुगतान करना होगा, यदि मकान मालिक धारा 51.2 (2) का अनुपालन नहीं करता है।
- (2) यदि निदेशक की राय में, असाधारण परिस्थितियों के कारण मकान मालिक धारा 51.2 (2) का अनुपालन करने में असमर्थ रहा हो, तो निदेशक उपधारा (1) के तहत किरायेदार को आवश्यक राशि का भुगतान करने से मकान मालिक को छूट दे सकता है।

किरायेदार को मुआवजा: धारा 49.2 आदेश

- 51.4** (1) धारा 49.2 [निदेशक के आदेश: नवीनीकरण या मरम्मत] के तहत किरायेदारी समाप्त करने का आदेश प्राप्त करने वाला किरायेदार, निदेशक के आदेश की प्रभावी तिथि से पहले या उस तिथि तक मकान मालिक से किरायेदारी समझौते के तहत देय एक महीने के किराए के बराबर राशि प्राप्त करने का हकदार है।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किरायेदार अंतिम माह के किराए से अधिकृत राशि रोक सकता है और धारा 50 (2) के प्रयोजनों के लिए, वह राशि मकान मालिक को भुगतान की गई मानी जाएगी।
- (3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किरायेदार ने धारा 50 के तहत नोटिस देने से पहले किराया चुकाया है, तो मकान मालिक को भुगतान की गई राशि वापस करनी होगी।
- (4) उपधारा (5) के अधीन रहते हुए, मकान मालिक को उपधारा (1) के तहत देय राशि के अतिरिक्त किरायेदार को किरायेदारी समझौते के तहत देय मासिक किराए के 12 गुना के बराबर राशि का भुगतान करना होगा, जब तक कि मकान मालिक यह साबित न कर दे कि नवीनीकरण या मरम्मत आदेश की प्रभावी तिथि के बाद उचित अवधि के भीतर पूरी हो गई है।
- (5) यदि निदेशक की राय में, असाधारण परिस्थितियों के कारण मकान मालिक आदेश की प्रभावी तिथि के बाद उचित अवधि के भीतर नवीनीकरण या मरम्मत करने में असमर्थ रहा, तो निदेशक उपधारा (4) के तहत किरायेदार को आवश्यक राशि का भुगतान करने से मकान मालिक को छूट दे सकता है।

किरायेदारी समाप्त करने की सूचना का प्रारूप और विषयवस्तु

52 किरायेदारी समाप्त करने का नोटिस प्रभावी होने के लिए लिखित में होना चाहिए और उसमें निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

- (ए) नोटिस देने वाले मकान मालिक या किरायेदार द्वारा उस पर हस्ताक्षर और तारीख अंकित होनी चाहिए।
- (बी) किराये के मकान का पता दीजिए।
- (सी) नोटिस की प्रभावी तिथि बताएं।
- (डी) धारा 45 (1) या (2) के तहत नोटिस [किरायेदार का नोटिस] को छोड़कर, किरायेदारी समाप्त करने के आधार बताएं।

- (डी.1) धारा 45.1 [किरायेदार की सूचना: पारिवारिक हिंसा या दीर्घकालिक देखभाल] के तहत नोटिस के लिए, धारा 45.2 [पात्रता की पुष्टि] के अनुसार दिए गए एक बयान के साथ होना चाहिए, और (और) जब मकान मालिक द्वारा दिया जाता है, तो धारा 53.1 [कुछ किरायेदारी समाप्त करने के लिए उत्पन्न नोटिस] के अनुसार तैयार किए गए अनुमोदित प्रपत्र में होना चाहिए।

गलत प्रभावी तिथियां स्वतः परिवर्तित हो गईं

- 53** (1) यदि कोई मकान मालिक या किरायेदार किसी किरायेदारी को समाप्त करने के लिए ऐसी तिथि से सूचना देता है जो इस प्रभाग का अनुपालन नहीं करती है, तो सूचना को उपधारा (2) या (3) के अनुसार, जैसा लागू हो, परिवर्तित माना जाएगा।
- (2) यदि नोटिस में उल्लिखित प्रभावी तिथि लागू धारा के तहत अनुमत सबसे प्रारंभिक तिथि से पहले की है, तो प्रभावी तिथि को वह सबसे प्रारंभिक तिथि माना जाएगा जो धारा का अनुपालन करती है।
- (3) किरायेदारी समाप्त करने के नोटिस के मामले में, धारा 45 (3) [किरायेदार का नोटिस: मकान मालिक द्वारा महत्वपूर्ण शर्त का उल्लंघन], 46 [मकान मालिक का नोटिस: किराया न देना] या 50 [किरायेदार किरायेदारी जल्दी समाप्त कर सकता है] के तहत नोटिस को छोड़कर, यदि नोटिस में उल्लिखित प्रभावी तिथि उस दिन से पहले का कोई दिन है जो उस महीने के दिन से पहले का दिन है, या उस अन्य अवधि में जिस पर किरायेदारी आधारित है, जिस पर किरायेदारी समझौते के तहत किराया देय है, तो प्रभावी तिथि उस दिन से पहले का दिन मानी जाएगी जो उस महीने के दिन से पहले का दिन है, या उस अन्य अवधि में जिस पर किरायेदारी आधारित है, जिस पर किरायेदारी समझौते के तहत किराया देय है।
- (ए) जो आवश्यक सूचना अवधि का अनुपालन करता हो, या
- (बी) यदि मकान मालिक लंबी नोटिस अवधि देता है, तो यह उस लंबी नोटिस अवधि का अनुपालन करता है।

खंड 1.1 — कुछ किरायेदारियों को समाप्त करने की प्रक्रियाएँ

कुछ किरायेदारियों को समाप्त करने के लिए नोटिस तैयार किए गए

- 53.1** (1) इस अधिनियम के किसी निर्धारित प्रावधान के तहत मकान मालिक किरायेदारी समाप्त करने की सूचना तब तक नहीं दे सकता जब तक कि वह सूचना जनरेटेड सूचना न हो।
- (2) इस अधिनियम के निर्धारित प्रावधान के तहत किरायेदारी समाप्त करने के लिए जनरेटेड नोटिस देने हेतु, मकान मालिक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- (ए) निर्धारित शुल्क का भुगतान करें, यदि कोई हो, जब तक कि निर्धारित परिस्थितियाँ लागू न हों, और
- (बी) उत्पन्न सूचना प्राप्त करें।
- (3) मकान मालिक को जारी किए गए नोटिस में दी गई जानकारी में तब तक कोई बदलाव नहीं करना चाहिए जब तक कि वह बदलाव अनिवार्य न हो।
- (ए) निदेशक द्वारा लिखित रूप में अधिकृत, या
- (बी) नियमों के अनुसार बनाया गया।
- (4) यदि विनियमों द्वारा अधिकृत हो, तो निदेशक विनियमों के अनुसार यह निर्धारित कर सकता है कि क्या
- (ए) मकान मालिक जनरेटेड नोटिस प्राप्त कर सकता है, या
- (बी) किरायेदार को जनरेट किया गया नोटिस दिया जा सकता है।

(5) स्पष्टता के लिए, धारा 10 [निदेशक प्रपत्रों को अनुमोदित कर सकता है] एक उत्पन्न नोटिस पर लागू होती है।

भाग 2 — किराये की इकाई पर कब्जा करने का आदेश

किरायेदार के लिए कब्जा आदेश

- 54** (1) किरायेदार जिसने मकान मालिक के साथ किरायेदारी समझौता किया है, वह विवाद समाधान के लिए आवेदन करके किराये की इकाई पर कब्जा वापस लेने का आदेश मांग सकता है।
- (2) निदेशक इस धारा के तहत किरायेदार को उस तारीख से पहले या बाद में कब्जे का आदेश दे सकता है जिस तारीख को किरायेदार किरायेदारी समझौते के तहत किराये की इकाई पर कब्जा करने का हकदार है, और यह आदेश निदेशक द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होगा।
- (3) उपधारा (2) के तहत निर्दिष्ट तिथि उस तिथि से पहले नहीं हो सकती है जिस तिथि से किरायेदार किराये की इकाई पर कब्जा करने का हकदार है।

मकान मालिक के लिए कब्जा आदेश

- 55** (1) यदि कोई किरायेदार किरायेदारी समाप्त करने के मकान मालिक के नोटिस पर विवाद समाधान हेतु आवेदन करता है, तो निदेशक को मकान मालिक को किराये की इकाई पर कब्जा करने का आदेश देना होगा यदि
- (ए) किरायेदारी समाप्त करने के लिए मकान मालिक द्वारा दी गई सूचना धारा 52 [किरायेदारी समाप्त करने की सूचना का प्रारूप और विषयवस्तु] का अनुपालन करती है, और
- (बी) विवाद समाधान की कार्यवाही के दौरान, निदेशक किरायेदार के आवेदन को खारिज कर देता है या मकान मालिक के नोटिस को बरकरार रखता है।
- (1.1) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन धारा 46 के तहत किरायेदारी समाप्त करने के लिए मकान मालिक की सूचना [मकान मालिक की सूचना: किराया न चुकाना] से संबंधित है, और इस धारा की उपधारा (1) (क) और (ख) में निर्दिष्ट परिस्थितियाँ लागू होती हैं, तो निदेशक को बकाया किराया चुकाने का आदेश देना होगा।
- (2) निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में, मकान मालिक विवाद समाधान के लिए आवेदन करके किराये की इकाई पर कब्जा करने का आदेश मांग सकता है:
- (ए) किरायेदार द्वारा किरायेदारी समाप्त करने का नोटिस दिया गया है;
- (बी) किरायेदारी समाप्त करने का नोटिस मकान मालिक द्वारा दिया जा चुका है, किरायेदार ने विवाद समाधान के लिए आवेदन करके नोटिस पर आपत्ति नहीं जताई है और उस आवेदन को करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है;
- (सी) किरायेदारी समझौता एक निश्चित अवधि का किरायेदारी समझौता है, जिसके तहत धारा 97 (2) (ए.1) के अंतर्गत निर्धारित परिस्थितियों में किरायेदार को अवधि समाप्त होने पर किराये की इकाई खाली करनी होगी;
- (सी.1) किरायेदारी समझौता एक उप-किरायेदारी समझौता है;
- (डी) मकान मालिक और किरायेदार ने लिखित रूप में सहमति दे दी है कि किरायेदारी समाप्त हो गई है।
- (3) निदेशक किसी किरायेदार को किराये की इकाई खाली करने के लिए आवश्यक तिथि से पहले या बाद में कब्जा आदेश जारी कर सकता है, और यह आदेश आदेश में निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होता है।
- (4) उपधारा (2) (ख) में वर्णित परिस्थितियों में, निदेशक भाग 5 [विवादों का समाधान] के तहत किसी और विवाद समाधान प्रक्रिया के बिना,
- (ए) कब्जे का आदेश प्रदान करें, और

(बी) यदि आवेदन किराए के भुगतान न करने से संबंधित है, तो उस किराए के भुगतान का आदेश जारी करें।

किरायेदारी को समय से पहले समाप्त करने के आदेश के लिए आवेदन

56 (1) मकान मालिक विवाद समाधान के लिए आवेदन कर सकता है।

(ए) किरायेदारी समाप्त करने का आदेश उस तिथि से पहले की तिथि पर किरायेदारी समाप्त करता है, यदि किरायेदारी समाप्त करने की सूचना धारा 47 [मकान मालिक की सूचना: कारण] के तहत दी गई होती, और

(बी) एक आदेश जिसके तहत मकान मालिक को किराये की इकाई का कब्जा सौंप दिया जाता है।

(2) यदि मकान मालिक के आवेदन से संतुष्ट हो तो निदेशक केवल तभी किरायेदारी समाप्त होने की तिथि और कब्जे के आदेश की प्रभावी तिथि निर्दिष्ट करने का आदेश दे सकता है।

(ए) यदि कोई निर्धारित आधार लागू होते हैं या किरायेदार या किरायेदार द्वारा या किरायेदार की किराये की इकाई के किसी निवासी द्वारा आवासीय संपत्ति पर आने की अनुमति प्राप्त व्यक्ति ने निम्नलिखित में से कोई भी कार्य किया है:

(मैं) किसी अधिकृत व्यक्ति के काम में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया या उसे अनुचित रूप से परेशान किया ;

(ii) किसी अधिकृत व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा या किसी वैधानिक अधिकार या हित को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया हो ;

(iii) मकान मालिक की संपत्ति को काफी जोखिम में डालना;

(iv) अवैध गतिविधि में संलग्न जो

(ए) मकान मालिक की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है या पहुँचाने की संभावना है।

(बी) किसी अधिकृत व्यक्ति के शांतिपूर्ण आनंद को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है।

(बी.1) किसी अधिकृत व्यक्ति की सुरक्षा, संरक्षा या शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है या डालने की संभावना है, या

(सी) किसी अधिकृत व्यक्ति के वैधानिक अधिकार या हित को खतरे में डाल दिया है या डालने की संभावना है ;

(मैं) आवासीय संपत्ति को असाधारण क्षति पहुंचाई, और

(बी) धारा 47 [मकान मालिक की सूचना: कारण] के तहत किरायेदारी समाप्त करने की सूचना के प्रभावी होने का इंतजार करना मकान मालिक, अन्य किरायेदारों या आवासीय संपत्ति के अन्य निवासियों के लिए अनुचित या अन्यायपूर्ण होगा।

(3) यदि इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश दिया जाता है, तो मकान मालिक के लिए किरायेदार को किरायेदारी समाप्त करने का नोटिस देना आवश्यक नहीं है।

कब्जे का आदेश: किरायेदारी बाधित

56.1 (1) मकान मालिक विवाद समाधान के लिए आवेदन कर सकता है।

(ए) किरायेदारी समाप्त करने का आदेश क्योंकि

(मैं) किराये की इकाई रहने योग्य नहीं है, या

(ii) अन्यथा किरायेदारी समझौता निरर्थक हो जाता है, और

(बी) एक आदेश जिसके तहत मकान मालिक को किराये की इकाई का कब्जा सौंप दिया जाता है।

(2) यदि निदेशक संतुष्ट हो जाता है कि किराये की इकाई रहने योग्य नहीं है या किरायेदारी समझौता किसी अन्य कारण से विफल हो गया है, तो निदेशक आदेश जारी कर सकता है।

(ए) किरायेदारी समझौते को उस तारीख को समाप्त मान लेना जिस तारीख को निदेशक को लगता है कि किरायेदारी समझौते का पालन करना असंभव हो गया है, और

(बी) कब्जे के आदेश की प्रभावी तिथि निर्दिष्ट करना।

यदि किरायेदारी समाप्त होने पर भी मकान खाली नहीं करता है तो क्या होगा?

57 (1) इस खंड में:

"नया किरायेदार" से तात्पर्य ऐसे किरायेदार से है जिसने किराये की इकाई के संबंध में किरायेदारी समझौता किया है, लेकिन जिसे किसी पूर्व किरायेदार द्वारा किराये की इकाई पर कब्जा करने से रोका गया है;

"ओवरहोलिंग टेनेंट" से तात्पर्य ऐसे किरायेदार से है जो किरायेदारी समाप्त होने के बाद भी किराये की इकाई पर कब्जा बनाए रखता है।

(2) मकान मालिक किसी ऐसे किराये के मकान पर वास्तविक कब्जा तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट के सिविल नियमों के तहत जारी किया गया कब्जे का आदेश न हो, जिस पर कोई किरायेदार अवैध रूप से रह रहा हो।

(3) किरायेदारी समाप्त होने के बाद भी यदि किरायेदार किराये की इकाई पर कब्जा बनाए रखता है, तो मकान मालिक उस अवधि के लिए उससे मुआवजे का दावा कर सकता है।

(4) यदि कोई मकान मालिक उपधारा (3) के तहत ओवरहोलिंग किरायेदार से मुआवजे का दावा करने का हकदार है और एक नया किरायेदार ओवरहोलिंग किरायेदार द्वारा कब्जा किए गए किराये की इकाई पर कब्जा करने या उस पर कब्जा करने के अपने अधिकार को लागू करने के लिए मकान मालिक के खिलाफ कार्यवाही करता है, तो मकान मालिक ओवरहोलिंग किरायेदार को कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है।

भाग 4.1

को निरस्त कर दिया

57.1-57.61 [अप्रचलित। 19 दिसंबर 2026 को निरस्त।]

भाग 5 — विवादों का समाधान

प्रभाग 1 — विवाद समाधान कार्यवाही

विवाद समाधान सेवाएं

57.7 (1) इस भाग के अंतर्गत विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करते समय, निदेशक को इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि

(ए) यह सुलभ, समयबद्ध और लचीला है, और

(बी) यह भाग विवाद में शामिल पक्षों के बीच ऐसे किसी भी संबंध को मान्यता देता है जो इस भाग के तहत कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी जारी रहने की संभावना है।

(2) निदेशक मकान मालिकों और किरायेदारों को किसी भी विवाद को सुलझाने में सहायता कर सकता है, जिसके संबंध में विवाद समाधान के लिए आवेदन किया गया है या किया जा सकता है।

- (3) इस भाग के अंतर्गत विवादों के समाधान को सुगम बनाने के लिए निदेशक प्रक्रिया के नियम स्थापित और प्रकाशित कर सकता है।
- (4) उपधारा (3) को सीमित किए बिना, निदेशक निम्नलिखित नियम स्थापित कर सकता है:
- (ए) विवाद समाधान के लिए आवेदनों का सम्मान करना;
 - (बी) विवाद समाधान की कार्यवाही और प्रक्रियाओं का सम्मान करना, जिसमें बिना किसी सीमा के, निम्नलिखित शामिल हैं:
 - (मैं) विवाद समाधान कार्यवाही का संचालन, और
 - (ii) विवादों का विभिन्न विवाद समाधान प्रक्रियाओं के बीच स्थानांतरण;
 - (सी) विवाद समाधान प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान पक्षों द्वारा सूचना और अभिलेखों के प्रकटीकरण, आदान-प्रदान या प्रावधान के संबंध में;
 - (डी) किसी पक्ष द्वारा प्रक्रिया नियमों का पालन न करने के प्रभाव के संबंध में।
- (5) निदेशक विभिन्न प्रकार के विवादों, दावों, मुद्दों, परिस्थितियों, सूचनाओं, अभिलेखों या विवाद समाधान प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग नियम स्थापित कर सकता है।
- (6) निदेशक इस भाग के अंतर्गत लिए गए निर्णयों या आदेशों, या उनके सारांशों को प्रकाशित कर सकता है, या अन्यथा जनता के लिए उपलब्ध करा सकता है।

विवादों का निपटारा करना

- 58** (0.1) इस खंड में, "मकान मालिक" में धारा 49 में परिभाषित क्रेता शामिल है, जो धारा 49 (5) (सी) के तहत, मकान मालिक से किराये की इकाई की किरायेदारी समाप्त करने के लिए नोटिस देने का अनुरोध करता है।
- (1) इस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित मामलों को छोड़कर, कोई व्यक्ति अपने मकान मालिक या किरायेदार के साथ निम्नलिखित में से किसी भी मामले से संबंधित विवाद के समाधान के लिए निदेशक को आवेदन कर सकता है:
- (ए) इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकार, दायित्व और निषेध;
 - (बी) किरायेदारी समझौते की शर्तों के तहत अधिकार और दायित्व जो
 - (मैं) इस अधिनियम के तहत आवश्यक या निषिद्ध हैं, या
 - (ii) से संबंधित
 - (ए) किरायेदार द्वारा किराये की इकाई का उपयोग, उस पर कब्जा या उसका रखरखाव, या
 - (बी) सार्वजनिक क्षेत्रों, सेवाओं या सुविधाओं का उपयोग।
- (2) उपधारा (2.2) और (4) (क) में दिए गए प्रावधानों के अलावा, निदेशक को किसी विवाद का समाधान नहीं करना चाहिए यदि निम्नलिखित में से कोई भी लागू होता है:
- (ए) जब तक पैराग्राफ (ए.1) लागू नहीं होता, ऋण या क्षतिपूर्ति के लिए दावा की गई राशि **लघु दावा अधिनियम** के तहत दावों की मौद्रिक सीमा से अधिक है ;
- (ए.1) इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी के तहत दावा की गई राशि 65,000 डॉलर से अधिक है:
- (मैं) धारा 51 (1) या (2) [किरायेदार का मुआवजा: धारा 49 नोटिस] ;
 - (ii) धारा 51.1 [किरायेदार का मुआवजा: खाली करने की आवश्यकता] ;
 - (iii) धारा 51.3 [किरायेदार का मुआवजा: प्रथम इनकार का कोई अधिकार नहीं] ;

(iv) धारा 51.4 [किरायेदार का मुआवजा: धारा 49.2 आदेश] ;

- (बी) दावा इस संबंध में है कि क्या किरायेदार धारा 45.1 [किरायेदार की सूचना: पारिवारिक हिंसा या दीर्घकालिक देखभाल] के तहत एक निश्चित अवधि की किरायेदारी समाप्त करने के लिए पात्र है ;
- (सी) विवाद समाधान के लिए आवेदन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट लागू समय अवधि के भीतर नहीं किया गया था;
- (डी) यह विवाद काफी हद तक उस मामले से जुड़ा हुआ है जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

(2.1) [22 जनवरी 2021 को निरस्त किया गया।]

(2.2) यदि उपधारा (2) (ए) या (ए.1) अन्यथा लागू होती, तो आवेदक द्वारा आवेदन छोड़ने की स्थिति में वह प्रावधान लागू नहीं होता।

(ए) उपधारा (2) (क) के मामले में, ऋण या क्षतिपूर्ति की राशि के दावे का वह भाग जो लघु दावा अधिनियम के तहत दावों की मौद्रिक सीमा से अधिक है , या

(बी) उपधारा (2) (ए.1) के मामले में, दावे का वह भाग जो 65,000 डॉलर से अधिक की राशि का हो।

(3) उपधारा (4) या (4.1) में दिए गए प्रावधानों के अलावा, किसी न्यायालय को ऐसे मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और न ही उसे ऐसा अधिकार क्षेत्र प्रयोग करना चाहिए जिसे इस अधिनियम के तहत विवाद समाधान के लिए निदेशक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(4) उपधारा (2) (क), (क.1) या (घ) में निर्दिष्ट विवाद के संबंध में आवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय,

(ए) आदेश दें कि निदेशक विवाद का समाधान करें, या

(बी) विवाद की सुनवाई करें और उसका निपटारा करें।

(4.1) यदि सर्वोच्च न्यायालय उपधारा (4) (ख) के अंतर्गत किसी विवाद की सुनवाई और निर्धारण करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय कोई भी आदेश दे सकता है जो निदेशक इस अधिनियम के अंतर्गत दे सकता है।

(5) विवाद समाधान की कार्यवाही पर मध्यस्थता अधिनियम लागू नहीं होता है /

कार्यवाही प्रारंभ करना

59 (1) [35-83-2006 को निरस्त किया गया।]

(2) विवाद समाधान के लिए आवेदन अवश्य

(ए) उपयुक्त अनुमोदित प्रपत्र में हो,

(बी) विवाद समाधान कार्यवाही का विषय बनने वाले विवाद का पूरा विवरण शामिल करें, और

(सी) इसके साथ नियमों में निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा।

(3) उपधारा (6) में निर्दिष्ट आवेदन को छोड़कर, विवाद समाधान के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन करने के 3 दिनों के भीतर या निदेशक द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अवधि के भीतर दूसरे पक्ष को आवेदन की एक प्रति देनी होगी।

(4) यदि निदेशक संतुष्ट हो तो वह शुल्क माफ या कम कर सकता है।

(ए) आवेदक उचित रूप से शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ है, या

(बी) परिस्थितियाँ शुल्क वसूलने को उचित नहीं ठहरातीं।

(5) यदि कोई विवाद समाधान आवेदन हो तो निदेशक उसे अस्वीकार कर सकता है।

- (ए) निदेशक की राय में, आवेदन में ऐसा कोई विवाद प्रकट नहीं होता है जिसका निर्धारण इस भाग के अंतर्गत किया जा सके।
- (बी) आवेदक पर इस अधिनियम के तहत सरकार का बकाया शुल्क या प्रशासनिक दंड राशि है, या
- (सी) आवेदन उपधारा (2) का अनुपालन नहीं करता है।
- (6) किसी आवासीय होटल में कमरा किराए पर लेने वाला व्यक्ति, किसी अन्य पक्ष को सूचित किए बिना, विवाद समाधान के लिए आवेदन कर सकता है, जिसमें यह अनुरोध किया जा सकता है कि यह अधिनियम उस आवास पर लागू हो।

विवाद समाधान के लिए आवेदन करने की अंतिम समय सीमा

- 60** (1) यदि इस अधिनियम में विवाद समाधान के लिए आवेदन करने की समयसीमा निर्धारित नहीं है, तो यह उस किरायेदारी की समाप्ति या हस्तांतरण की तारीख से 2 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए जिससे संबंधित मामला है।
- (2) *परिसीमा अधिनियम* के बावजूद, यदि विवाद समाधान के लिए आवेदन 2 वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो इस अधिनियम या किरायेदारी समझौते के तहत किरायेदारी के संबंध में उत्पन्न होने वाला दावा उपधारा (3) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर सभी उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में नहीं रहता है।
- (3) यदि इस अधिनियम के अंतर्गत लागू सीमा अवधि के भीतर मकान मालिक या किरायेदार द्वारा विवाद समाधान के लिए आवेदन किया जाता है, तो विवाद का दूसरा पक्ष लागू सीमा अवधि के बाद लेकिन पहले आवेदन के संबंध में विवाद समाधान कार्यवाही समाप्त होने से पहले, उन्हीं पक्षों के बीच किसी अन्य विवाद के संबंध में विवाद समाधान के लिए आवेदन कर सकता है।

विवाद समाधान कार्यवाही की सूचना

- 61** (1) यह अनुभाग विवाद समाधान के लिए आवेदन करने पर लागू होता है।
- (ए) ठीक से पूरा हो गया है,
- (बी) निर्देशक द्वारा स्वीकार किया जाता है, और
- (सी) धारा 62 (4) [विवाद समाधान कार्यवाही के संबंध में निदेशक का अधिकार] के तहत बर्खास्त नहीं किया गया है।
- (2) यदि यह धारा लागू होती है, तो निदेशक
- (ए) नियमों के अधीन रहते हुए, यह निर्धारित करना होगा कि विवाद को सुलझाने के लिए किन विवाद समाधान प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाएगा, और
- (बी) आवेदन करने वाले व्यक्ति को विवाद समाधान कार्यवाही की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए।
- (मैं) यह दर्शाता है कि विवाद को सुलझाने के लिए विवाद समाधान कार्यवाही शुरू कर दी गई है, और
- (ii) अनुच्छेद (क) के तहत निर्धारित किसी भी विवाद समाधान प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करना।

विवाद समाधान कार्यवाही के संबंध में निदेशक का अधिकार

- 62** (1) धारा 58 के अधीन रहते हुए, निदेशक को इस भाग के अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार है।
- (ए) वे विवाद जिनके संबंध में निदेशक ने विवाद समाधान के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया है, और
- (बी) इस अधिनियम या किरायेदारी समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले उस विवाद से संबंधित कोई भी मामला।

- (2) निदेशक इस अधिनियम के अंतर्गत कोई निर्णय या आदेश देने के लिए आवश्यक या उससे संबंधित कोई भी तथ्य या विधि संबंधी निष्कर्ष निकाल सकता है।
- (3) निदेशक इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों, दायित्वों और निषेधों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश जारी कर सकता है, जिसमें मकान मालिक या किरायेदार को इस अधिनियम, विनियमों या किरायेदारी समझौते का पालन करने का आदेश देना और इस अधिनियम को लागू करने का आदेश देना शामिल है।
- (4) यदि विवाद समाधान के लिए आवेदन को निदेशक पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार कर सकता है, तो
- (ए) आवेदन या उसके किसी भाग के लिए कोई उचित आधार नहीं हैं।
 - (बी) आवेदन या उसका भाग ऐसे किसी विवाद का खुलासा नहीं करता है जिसका निर्धारण इस भाग के अंतर्गत किया जा सके, या
 - (सी) आवेदन या उसका कोई भाग तुच्छ है या विवाद समाधान प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
- (5) [35-86-2006 को निरस्त किया गया।]

विवाद सुलझाने का अवसर

- 63** (1) निदेशक विवाद सुलझाने के लिए पक्षों की सहायता कर सकता है, या उन्हें विवाद सुलझाने का अवसर प्रदान कर सकता है।
- (2) [2023-47-81 को निरस्त किया गया।]

विवाद समाधान कार्यवाही सामान्यतः

- 64** (1) [35-02-88 को निरस्त किया गया।]
- (2) निदेशक को प्रत्येक निर्णय या आदेश मामले की खूबियों के आधार पर, जैसा कि स्वीकार किए गए साक्ष्यों से पता चलता है, लेना चाहिए और वह इस भाग के अंतर्गत अन्य निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।
- (3) प्रक्रिया नियमों के अधीन रहते हुए, निदेशक निम्नलिखित कार्य कर सकता है:
- (ए) उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रक्रियात्मक समस्या का समाधान करें।
 - (बी) अंतरिम या अस्थायी आदेश जारी करना, और
 - (सी) विवाद समाधान के लिए आवेदन में संशोधन करना या विवाद समाधान के लिए आवेदन में संशोधन की अनुमति देना।
- (4) यदि निदेशक की राय में, किसी विवाद समाधान कार्यवाही में शामिल मकान मालिक का कोई अन्य किरायेदार विवाद के समाधान से काफी हद तक प्रभावित होगा या होने की संभावना है, तो निदेशक
- (ए) आदेश दिया जाए कि दूसरे किरायेदार को कार्यवाही की सूचना दी जाए, और
 - (बी) उस दूसरे किरायेदार को कार्यवाही में भाग लेने का अवसर प्रदान करें।
- (5) यदि निदेशक की राय में मकान मालिक विवाद समाधान कार्यवाही की सूचना प्राप्त कर लेता है और उसे विवाद समाधान कार्यवाही में सुनवाई का अवसर प्रदान करता है, तो निदेशक यह आदेश दे सकता है कि मकान मालिक विवाद समाधान कार्यवाही में भाग लेने के लिए पात्र है।
- (ए) वह किरायेदार का मकान मालिक है जो उस विवाद समाधान कार्यवाही में एक पक्ष है।
 - (बी) धारा 59 (3) के तहत उस विवाद समाधान कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई, और
 - (सी) विवाद के समाधान से काफी हद तक प्रभावित होगा या होने की संभावना है।

सुगम निपटान प्रक्रिया

64.1 (1) यदि नियमों के तहत आवश्यक हो, तो विवाद समाधान के लिए आवेदन करने वाले पक्षों को सुगम निपटान प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

(2) सुगम निपटान प्रक्रिया के दौरान, निदेशक इस भाग के अंतर्गत विवादित मुद्दों या दावों में से एक या अधिक को हल करने के लिए, निदेशक द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर और इस प्रभाग के अंतर्गत किसी भी आगे की विवाद समाधान प्रक्रिया के बिना कार्यवाही कर सकता है, यदि

(ए) पक्षकार इस बात पर सहमत होते हैं कि निदेशक द्वारा मुद्दे या दावे का सीधा समाधान किया जाए, या

(बी) एक पक्ष सुगम निपटान प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है।

(3) उपधारा (1) के होते हुए भी, सुगम निपटान प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान, निदेशक विवाद को इस प्रभाग के अंतर्गत सुनवाई के लिए आगे बढ़ाने का आदेश दे सकता है।

(ए) यदि निदेशक की राय में, पक्षों के बीच समझौते से विवाद का समाधान होने की संभावना नहीं है, या

(बी) प्रक्रिया नियमों में निर्धारित किसी भी परिस्थिति में।

यदि पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर लें तो निर्णय या आदेश

64.2 यदि पक्षकार किसी विवाद समाधान कार्यवाही के दौरान या उसके बिना भी आपसी सहमति से अपने विवाद का समाधान कर लेते हैं, तो निदेशक इस भाग के अंतर्गत किसी निर्णय या आदेश के रूप में समझौते को दर्ज कर सकता है।

निदेशक के आदेश: अधिनियम, विनियमों या किरायेदारी समझौते का उल्लंघन

65 (1) धारा 62 (3) [विवाद समाधान कार्यवाही के संबंध में निदेशक का अधिकार] में सामान्य अधिकार को सीमित किए बिना, यदि निदेशक को यह पता चलता है कि मकान मालिक या किरायेदार ने अधिनियम, विनियमों या किरायेदारी समझौते का अनुपालन नहीं किया है, तो निदेशक निम्नलिखित में से कोई भी आदेश दे सकता है:

(ए) किरायेदार को निदेशक को किराया देना होगा, जिसे किराए को ट्रस्ट में रखना होगा या निदेशक के निर्देशानुसार, इस अधिनियम, विनियमों या किरायेदारी समझौते के अनुपालन की लागतों के लिए, रखरखाव, मरम्मत, सेवाओं या सुविधाओं से संबंधित खर्चों के लिए इसका भुगतान करना होगा;

(बी) किरायेदार को किराए में से एक राशि काटनी होगी जिसका उपयोग निदेशक द्वारा आदेशित रखरखाव या मरम्मत, या किसी सेवा या सुविधा पर खर्च किया जाएगा;

(सी) किरायेदार द्वारा मकान मालिक को भुगतान की गई कोई भी राशि अवश्य होनी चाहिए

(i) किरायेदार को चुकाया गया

(ii) किराए से कटौती की गई, या

(iii) इसे किराए के अलावा मकान मालिक के प्रति किरायेदार के दायित्व के भुगतान के रूप में माना जाता है;

(डी) किरायेदार या मकान मालिक द्वारा दूसरे को देय कोई भी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए;

(और) इस अधिनियम या किरायेदारी समझौते के विपरीत किसी मकान मालिक द्वारा जब्त या प्राप्त की गई व्यक्तिगत संपत्ति वापस करनी होगी;

(एफ) कि अतीत या भविष्य के किराए में उतनी राशि की कमी की जानी चाहिए जो किरायेदारी समझौते के मूल्य में कमी के बराबर हो;

(जी) किरायेदारी समझौता सौंपा जा सकता है या किराये की इकाई को उप-किराए पर दिया जा सकता है यदि मकान मालिक की सहमति धारा 34 (2) [असाइनमेंट और उप-किराया] के विपरीत अनुचित रूप से रोकी गई हो।

- (2) नियमों के अनुसार, निदेशक को उपधारा (1) (क) में निर्दिष्ट ट्रस्ट से उस उपधारा में निर्दिष्ट आदेश को निष्पादित करने में हुई लागतों की वसूली करनी होगी।
- (3) जब उपधारा (1) (क) में निर्दिष्ट आदेश के उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, तो निदेशक को नियमों के अनुसार, ट्रस्ट में शेष किराए की कोई भी राशि, ब्याज सहित, यदि नियमों के तहत ब्याज देय है, तो मकान मालिक को भुगतान करना होगा।

निदेशक के आदेश: समय सीमा में परिवर्तन

- 66** (1) निदेशक इस अधिनियम द्वारा स्थापित समय सीमा को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही बढ़ा सकता है, सिवाय धारा 59 (3) [कार्यवाही शुरू करना] या 81 (4) [समीक्षा के लिए आवेदन पर निर्णय] द्वारा प्रदान किए गए अनुसार।
- (2) उपधारा (1) के बावजूद, निदेशक धारा 46 (4) (ए) [मकान मालिक की सूचना: किराए का भुगतान न करना] द्वारा स्थापित समय सीमा को किरायेदार द्वारा बकाया किराए का भुगतान करने के लिए केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में से एक में ही बढ़ा सकता है:
- (ए) मकान मालिक ने विस्तार के लिए सहमति दे दी है;
- (बी) किरायेदार ने बकाया राशि की कटौती की है क्योंकि किरायेदार का मानना था कि यह कटौती आपातकालीन मरम्मत के लिए या निदेशक के आदेश के तहत अनुमत थी।
- (3) निदेशक को किरायेदारी समाप्त करने के नोटिस पर विवाद सुलझाने के लिए आवेदन करने की समय सीमा को नोटिस की प्रभावी तिथि से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।

निदेशक के आदेश: क्षति या हानि के लिए मुआवजा

- 67** धारा 62 (3) [विवाद समाधान कार्यवाही के संबंध में निदेशक का अधिकार] में सामान्य अधिकार को सीमित किए बिना, यदि किसी पक्ष द्वारा इस अधिनियम, विनियमों या किरायेदारी समझौते का पालन न करने के परिणामस्वरूप क्षति या हानि होती है, तो निदेशक क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित कर सकता है और उस पक्ष को दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

निदेशक के आदेश: किरायेदारी समाप्त करने की सूचना

- 68** (1) यदि किरायेदारी समाप्त करने की सूचना धारा 52 [किरायेदारी समाप्त करने की सूचना का प्रारूप और विषयवस्तु] का अनुपालन नहीं करती है, तो निदेशक संतुष्ट होने पर सूचना में संशोधन कर सकता है।
- (ए) नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस जानकारी की जानकारी थी, या होनी चाहिए थी, जिसे नोटिस में शामिल नहीं किया गया था, और
- (बी) इन परिस्थितियों में, नोटिस में संशोधन करना उचित है।
- (2) धारा 62 (3) [विवाद समाधान कार्यवाही के संबंध में निदेशक का अधिकार] को सीमित किए बिना, निदेशक इस अधिनियम के अनुसार,
- (ए) यह आदेश देना कि किरायेदारी किरायेदारी समाप्त करने की सूचना में दर्शाई गई प्रभावी तिथि के अलावा किसी अन्य तिथि पर समाप्त हो जाए, या
- (बी) इस अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई ऐसी किसी सूचना को रद्द या संशोधित किया जा सकता है जो अधिनियम का अनुपालन नहीं करती हो।

निदेशक के आदेश: किराए में वृद्धि

69 यदि निदेशक संतुष्ट हैं कि धारा 43 (3) [किराया वृद्धि की राशि] के प्रयोजनों के लिए निर्धारित परिस्थितियाँ लागू होती हैं, तो निदेशक आदेश दे सकते हैं कि मकान मालिक को किराए में इतनी राशि की वृद्धि करने की अनुमति दी जाए जो कि

- (ए) धारा 43 (1) (क) के प्रयोजन के लिए विनियमों के तहत गणना की गई राशि से अधिक, और
- (बी) इस धारा के प्रयोजन के लिए निर्धारित विनियमों द्वारा अधिकृत अधिकतम किराया वृद्धि से अधिक नहीं।

निदेशक के आदेश: मकान मालिक को किराये की इकाई में प्रवेश करने का अधिकार

70 (1) निदेशक, आदेश द्वारा, धारा 29 [किराए की इकाई में मकान मालिक के प्रवेश के अधिकार पर प्रतिबंध] के तहत किराए की इकाई में मकान मालिक के प्रवेश के अधिकार को निलंबित कर सकता है या उस पर शर्तें लगा सकता है।

(2) यदि निदेशक को यह विश्वास हो जाए कि मकान मालिक धारा 29 के तहत अधिकृत तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से किराये की इकाई में प्रवेश करने की संभावना रखता है, तो वह आदेश द्वारा ऐसा कर सकता है।

- (ए) किरायेदार को ताले, चाबियां या किराये की इकाई तक पहुंच प्रदान करने वाले अन्य साधनों को बदलने के लिए अधिकृत करना, और
- (बी) मकान मालिक को उन तालों को बदलने, चाबियां प्राप्त करने या अन्य किसी भी माध्यम से किराये के मकान में प्रवेश करने से रोकें।

निदेशक के आदेश: अभिलेखों की सुपुर्दगी और सेवा

71 (1) निदेशक यह आदेश दे सकता है कि नोटिस, आदेश, प्रक्रिया या अन्य अभिलेख को आदेश के अनुसार वैकल्पिक सेवा द्वारा तामील किया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त अधिकार के अतिरिक्त, निदेशक निम्नलिखित में से कोई भी आदेश जारी कर सकता है:

- (ए) कि रिकॉर्ड को उस तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसे निदेशक आवश्यक समझता है, भले ही धारा 88 [सामान्य रूप से रिकॉर्ड कैसे दिए या प्रस्तुत किए जाएं] और 89 [कुछ रिकॉर्ड के लिए विशेष नियम] का उल्लेख हो;
- (बी) कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अभिलेख को निदेशक द्वारा निर्दिष्ट तिथि पर पर्याप्त रूप से प्रस्तुत कर दिया गया है;
- (सी) कि धारा 88 या 89 के अनुसार तामील न किया गया अभिलेख इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रूप से दिया गया या तामील किया गया है।

निदेशक के आदेश: शुल्क और मौद्रिक आदेश

72 (1) निदेशक विवाद समाधान कार्यवाही में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष या निदेशक को धारा 59 (2) (सी) [कार्यवाही शुरू करना] या 79 (3) (बी) [निदेशक के निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन] के तहत शुल्क के भुगतान या वापसी का आदेश दे सकता है।

(2) यदि निदेशक किसी विवाद समाधान कार्यवाही में किसी पक्ष को दूसरे पक्ष को कोई राशि, जिसमें उपधारा (1) के अंतर्गत राशि भी शामिल है, का भुगतान करने का आदेश देता है, तो वह राशि काटी जा सकती है।

- (ए) यदि मकान मालिक द्वारा किरायेदार को भुगतान किया जाता है, तो मकान मालिक को देय किसी भी किराए में से, और

(बी) किरायेदार द्वारा मकान मालिक को किए जाने वाले भुगतान के मामले में, किरायेदार को देय किसी भी सुरक्षा जमा राशि या पालतू जानवरों द्वारा किए गए नुकसान की जमा राशि से भुगतान किया जाएगा।

निदेशक विवादों को सामूहिक रूप से हल करने का निर्देश दे सकता है।

- 73** (1) यदि एक ही मकान मालिक के साथ संबंधित विवादों के संबंध में विवाद समाधान के लिए 2 या अधिक आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, तो निदेशक विवादों को एक ही विवाद समाधान कार्यवाही में हल करने का निर्देश दे सकता है।
- (2) यदि एक ही मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवादों के संबंध में विवाद समाधान के लिए 2 या अधिक आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, तो निदेशक विवादों को एक ही विवाद समाधान कार्यवाही में हल करने का निर्देश दे सकता है।

विवाद समाधान की कार्यवाही कैसे संचालित की जा सकती है

- 74** (1) नियमों और प्रक्रिया के नियमों के अधीन रहते हुए, निदेशक इस प्रभाग के अंतर्गत विवाद समाधान कार्यवाही का संचालन उस तरीके से कर सकता है जिसे निदेशक उचित समझता है।
- (2) निदेशक विवाद समाधान कार्यवाही का संचालन कर सकता है।
- (ए) स्वयं,
- (बी) लेखन में,
- (सी) किसी भी श्रव्य माध्यम से,
- (सी.1) किसी भी वीडियो या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से,
- (सी.2) नियमों में दिए गए किसी भी माध्यम से, या
- (डी) अनुच्छेद (क) से (सी.2) के अंतर्गत विधियों के किसी भी संयोजन द्वारा।
- (2.1) उपधारा (2) में उल्लिखित किसी भी विधि के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विवाद के सभी पक्षों को एक ही समय में विवाद समाधान कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाए।
- (3) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निदेशक शपथ दिला सकता है।
- (4) विवाद समाधान कार्यवाही में शामिल पक्ष का प्रतिनिधित्व एक एजेंट या वकील द्वारा किया जा सकता है।

साक्ष्य के नियम लागू नहीं होते

- 75** निदेशक किसी भी मौखिक या लिखित गवाही या किसी भी अभिलेख या वस्तु को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है, चाहे वह साक्ष्य कानूनों के तहत स्वीकार्य हो या नहीं, जिसे निदेशक उचित समझता है।

- (ए) आवश्यक और उपयुक्त, और
- (बी) विवाद समाधान कार्यवाही से संबंधित।

निदेशक व्यक्तियों को उपस्थित होने और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

- 76** (1) किसी पक्ष के अनुरोध पर या निदेशक की स्वयं की पहल पर, निदेशक किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है।
- (ए) इस प्रभाग के अंतर्गत सुनवाई में उपस्थित होने और साक्ष्य देने के लिए, या
- (बी) विवाद के विषय से संबंधित अभिलेख या कोई अन्य वस्तु निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करना।

- (2) जो पक्ष उपधारा (1) के तहत समन जारी करने का अनुरोध करता है, उसे प्रक्रिया नियमों के अनुसार गवाह के लिए आचरण राशि प्रदान करनी होगी।
- (3) यदि उपधारा (1) के तहत समन में नामित और तामील किया गया कोई व्यक्ति समन का अनुपालन नहीं करता है, तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करने पर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय या आदेश के उल्लंघन के समान अवमानना के लिए कारावास का पात्र होगा।

निदेशक का निर्णय

77 (1) इस भाग के अंतर्गत निदेशक का निर्णय अवश्य होना चाहिए

(क) और (ख) [2023-47-87 को निरस्त किया गया।]

(सी) निर्णय के कारणों को शामिल करें या, धारा 64.2 के तहत निर्णय के मामले में *[पक्षों द्वारा समझौते से विवाद का समाधान करने पर निर्णय या आदेश]*, उस धारा के तहत समझौते का विवरण शामिल करें, और

(डी) कार्यवाही समाप्त होने के बाद तुरंत और किसी भी स्थिति में 30 दिनों के भीतर सूचना दी जानी चाहिए।

(2) यदि उपधारा (1) (घ) के तहत 30 दिन की अवधि के बाद कोई निर्णय दिया जाता है, तो विवाद समाधान कार्यवाही में निदेशक का अधिकार नहीं खोता है, और न ही निर्णय की वैधता प्रभावित होती है।

(2.1) उपधारा (2.2) के अधीन रहते हुए, निदेशक का निर्णय मौखिक या लिखित रूप में दिया जा सकता है।

(2.2) निदेशक का निर्णय लिखित रूप में होना चाहिए और उस पर निदेशक के हस्ताक्षर और तिथि अंकित होनी चाहिए।

(ए) यदि निर्णय धारा 64.2 के तहत किए गए समझौते का रिकॉर्ड है, या

(बी) निर्धारित परिस्थितियों में।

(3) इस भाग में अन्यथा दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस भाग के अंतर्गत निदेशक का कोई निर्णय या आदेश अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

निर्णयों या आदेशों का सुधार या स्पष्टीकरण

78 (1) उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, निदेशक सुनवाई सहित या बिना सुनवाई के,

(ए) निदेशक के निर्णय या आदेश में टाइपोग्राफिक, व्याकरणिक, अंकगणितीय या इसी तरह की अन्य त्रुटियों को ठीक करना।

(बी) निर्णय या आदेश को स्पष्ट करें, और

(सी) निर्णय या आदेश में हुई स्पष्ट त्रुटि या अनजाने में हुई चूक से निपटना।

(1.1) निदेशक उपधारा (1) में वर्णित कदम उठा सकता है।

(ए) निर्देशक की स्वयं की पहल पर, या

(बी) किसी पक्ष के अनुरोध पर, जो अनुरोध, उपधारा (1) (ख) और (ग) के लिए, निर्णय या आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

(2) उपधारा (1.1) (ख) में निर्दिष्ट अनुरोध दूसरे पक्ष को सूचना दिए बिना किया जा सकता है, लेकिन निदेशक आदेश दे सकता है कि दूसरे पक्ष को सूचना दी जाए।

(2.1) यदि किसी निर्णय या आदेश के कारण एक से अधिक रूपों में दिए जाते हैं और अलग-अलग तिथियों पर प्राप्त होते हैं, तो उपधारा (1.1) (बी) के तहत 15-दिन की अवधि सबसे बाद की तिथि से शुरू होती है जो लागू होती

है।

- (3) निदेशक को इस धारा के अंतर्गत तब तक कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह सभी परिस्थितियों में ऐसा करना न्यायसंगत और उचित न समझे।

डिवीजन 1.1

पुनः क्रमांकित

78.1 [38-18-2017 को इसे 5.1 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया।]

भाग 2 — निर्णयों और आदेशों की समीक्षा

निदेशक के निर्णय या आदेश की समीक्षा

79 (1) विवाद समाधान कार्यवाही में शामिल कोई भी पक्ष निदेशक के निर्णय या आदेश की समीक्षा के लिए निदेशक से आवेदन कर सकता है।

(1.1) निदेशक अपनी पहल पर अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है।

(2) निदेशक के किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा केवल निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर ही की जा सकती है:

(ए) अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, जो पक्षकार के नियंत्रण से बाहर थीं, वह मूल सुनवाई या उसके किसी भाग में उपस्थित नहीं हो सका;

(बी) किसी पक्ष के पास नए और प्रासंगिक साक्ष्य हैं जो मूल सुनवाई के समय उपलब्ध नहीं थे और जो निर्णय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं;

(ख.1) किसी पक्ष ने, अप्रत्याशित और उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण, लागू समय अवधि समाप्त होने के बाद लेकिन मूल विवाद समाधान कार्यवाही से पहले महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए, और वे साक्ष्य मूल विवाद समाधान कार्यवाही में निदेशक के समक्ष उपस्थित नहीं थे;

(ख.2) निदेशक के लिए प्रशासनिक कार्य करने वाले एक व्यक्ति ने एक प्रक्रियात्मक त्रुटि की, जिससे मूल विवाद समाधान कार्यवाही के परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा;

(ख.3) कोई तकनीकी अनियमितता या त्रुटि उत्पन्न हुई जिसने मूल विवाद समाधान कार्यवाही के परिणाम को काफी हद तक प्रभावित किया;

(सी) किसी पक्ष के पास इस बात का सबूत है कि निदेशक का निर्णय या आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था;

(डी) मूल विवाद समाधान कार्यवाही में, निदेशक ने एक ऐसे मुद्दे का निर्धारण नहीं किया जिसका निर्धारण करना उनके लिए आवश्यक था;

(और) मूल विवाद समाधान कार्यवाही में, निदेशक ने एक ऐसे मुद्दे का निर्धारण किया, जिसका निर्धारण करने का अधिकार निदेशक के पास नहीं था।

(2.1) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, यदि पक्षकार एक से अधिक विवाद समाधान कार्यवाही में संलग्न होते हैं, तो उस उपधारा में "मूल विवाद समाधान कार्यवाही" का संदर्भ उस विवाद समाधान कार्यवाही के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसके कारण निदेशक का वह निर्णय या आदेश उत्पन्न हुआ है जो समीक्षा के लिए आवेदन का विषय है।

(3) निदेशक के किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन

(ए) इसे निदेशक द्वारा अनुमोदित प्रारूप और विधि के अनुसार बनाया जाना चाहिए।

- (बी) इसके साथ नियमों में निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है।
 - (सी) समीक्षा के आधारों और उन साक्ष्यों का पूरा विवरण संलग्न होना चाहिए जिन पर आवेदक भरोसा करना चाहता है, और
 - (डी) यह कार्य किसी अन्य पक्ष को सूचना दिए बिना किया जा सकता है।
- (4) यदि निदेशक संतुष्ट हो तो वह शुल्क माफ या कम कर सकता है।
- (ए) आवेदक उचित रूप से शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ है, या
 - (बी) परिस्थितियाँ शुल्क वसूलने को उचित नहीं ठहरातीं।
- (5) यदि आवेदन उपधारा (3) का अनुपालन नहीं करता है तो निदेशक, निदेशक के किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर सकता है।
- (6) [35-97-2006 को निरस्त किया गया।]
- (7) विवाद समाधान कार्यवाही में शामिल कोई भी पक्ष इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही के संबंध में केवल एक बार ही आवेदन कर सकता है।

समीक्षा के लिए आवेदन करने की समय सीमा

- 80** (1) किसी भी पक्ष को निदेशक के निर्णय या आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन निम्नलिखित में से जो भी अवधि लागू हो, उसके भीतर करना होगा:
- (ए) यदि निर्णय या आदेश संबंधित है, तो पक्षकार द्वारा निर्णय या आदेश की प्रति प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर।
 - (मैं) धारा 34 (2) [असाइनमेंट और सबलेटिंग] के विपरीत, किसी मकान मालिक द्वारा असाइनमेंट या सबलेटिंग के लिए सहमति को अनुचित रूप से रोके रखना।
 - (ii) धारा 46 के तहत किरायेदारी समाप्त करने का नोटिस [मकान मालिक का नोटिस: किराया न चुकाना], या
 - (iii) धारा 54 [किरायेदार के लिए कब्जे का आदेश], 55 [मकान मालिक के लिए कब्जे का आदेश], 56 [किरायेदारी जल्दी समाप्त करने के आदेश के लिए आवेदन] या 56.1 [कब्जे का आदेश: किरायेदारी बाधित] के तहत कब्जे का आदेश;
 - (बी) यदि निर्णय या आदेश संबंधित है, तो पक्षकार द्वारा निर्णय या आदेश की प्रति प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर।
 - (मैं) धारा 32 [मरम्मत और रखरखाव के दायित्व] के अंतर्गत मरम्मत या रखरखाव,
 - (ii) धारा 27 के अंतर्गत सेवाओं या सुविधाओं को समाप्त करना या प्रतिबंधित करना [सेवाओं या सुविधाओं को समाप्त करना या प्रतिबंधित करना], या
 - (iii) धारा 46 के अलावा किरायेदारी समझौते को समाप्त करने की सूचना [मकान मालिक की सूचना: किराया न चुकाना];
 - (सी) पैराग्राफ (क) या (ख) में उल्लिखित न किए गए मामले के लिए, पक्षकार द्वारा निर्णय या आदेश की प्रति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर।
- (2) यदि उपधारा (1) के अंतर्गत एक से अधिक अवधि लागू होती है, तो आवेदन सबसे छोटी अवधि के भीतर किया जाना चाहिए जो लागू होती है।
- (3) यदि किसी निर्णय या आदेश के कारण एक से अधिक रूपों में दिए जाते हैं और अलग-अलग तिथियों पर प्राप्त होते हैं, तो उपधारा (1) के तहत प्रासंगिक अवधि सबसे पहले लागू होने वाली तिथि से शुरू होती है।

पुनर्विचार के लिए आवेदन पर निर्णय

81 (1) निदेशक के किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन किए जाने के बाद किसी भी समय, निदेशक निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से आवेदन को खारिज कर सकता है या उस पर विचार करने से इनकार कर सकता है:

(ए) आवेदन द्वारा उठाए गए मुद्दे का निपटारा धारा 78 [निर्णयों या आदेशों का सुधार या स्पष्टीकरण] के तहत सुधार, स्पष्टीकरण या अन्यथा द्वारा किया जा सकता है ;

(बी) आवेदन पत्र

(मैं) समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए मुद्दों या आवेदक द्वारा भरोसा किए जाने वाले साक्ष्यों का पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है।

(ii) समीक्षा के आधार के पर्याप्त साक्ष्य प्रकट नहीं करता है।

(iii) इसमें ऐसा कोई आधार नहीं बताया गया है जिसके आधार पर, भले ही आवेदन में प्रस्तुतियाँ स्वीकार कर ली गई हों, निदेशक के निर्णय या आदेश को रद्द या परिवर्तित किया जा सके, या

(iv) यह तुच्छ है या प्रक्रिया का दुरुपयोग है;

(सी) आवेदक आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई करने में विफल रहता है या समीक्षा के दौरान दिए गए आदेश का पालन नहीं करता है।

(2) उपधारा (1) के तहत निर्णय केवल आवेदक के लिखित प्रस्तुतियों के आधार पर लिया जा सकता है।

(3) निदेशक यह आदेश दे सकता है कि जिस निर्णय या आदेश के संबंध में समीक्षा का अनुरोध किया गया है, उसे समीक्षा पूरी होने और संबंधित पक्षों को निर्णय दिए जाने तक, शर्तों के साथ या बिना शर्तों के, निलंबित कर दिया जाए।

(4) समीक्षा की कार्यवाही शुरू करने का निर्णय प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, या निदेशक द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अवधि के भीतर, आवेदक को दूसरे पक्ष को निर्णय की एक प्रति और निर्णय को प्रभावी करने वाले किसी भी आदेश की एक प्रति देनी होगी।

निदेशक के निर्णय या आदेश की समीक्षा

82 (1) जब तक निदेशक धारा 81 के तहत समीक्षा के लिए आवेदन को खारिज नहीं करता या उस पर विचार करने से इनकार नहीं करता, तब तक निदेशक को निर्णय या आदेश की समीक्षा करनी होगी।

(2) निदेशक समीक्षा कर सकता है

(ए) मूल विवाद समाधान कार्यवाही के रिकॉर्ड और पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित दस्तावेजों (यदि कोई हो) के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा।

(बी) मूल विवाद समाधान कार्यवाही को पुनः बुलाकर, या

(सी) विवाद समाधान की नई कार्यवाही आयोजित करके।

(3) समीक्षा के बाद, निदेशक मूल निर्णय या आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है।

को निरस्त कर दिया

83 [35-102-06 को निरस्त किया गया।]

प्रभाग 3 — निदेशक के आदेशों का प्रवर्तन

निदेशक के आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

84 (1) निदेशक के किसी निर्णय या आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है और उसे उस न्यायालय के निर्णय या आदेश के रूप में लागू किया जा सकता है।

(ए) निदेशक के निर्णय या आदेश की समीक्षा की गई है

(मैं) अस्वीकृत या बर्खास्त, या

(ii) निष्कर्ष निकाला, या

(बी) पुनर्विचार के लिए आवेदन करने की समय अवधि समाप्त हो चुकी है।

(2) उपधारा (1) लागू होती है चाहे निर्णय या आदेश अंतरिम, अस्थायी या अंतिम हो।

निदेशक का अनन्य क्षेत्राधिकार

84.1 (1) निम्नलिखित मामलों में, निदेशक को तथ्यों, कानून और विवेक से संबंधित सभी मामलों और प्रश्नों की जांच करने, सुनने और उनका निर्णय करने तथा कोई भी आदेश देने का अनन्य अधिकार प्राप्त है:

(ए) विवाद समाधान की कार्यवाही;

(ए.1) भाग 4 के प्रभाग 1.1 के अंतर्गत एक निर्धारण;

(बी) इस भाग के खंड 2 के अंतर्गत समीक्षा;

(सी) भाग 5.1 के अंतर्गत कार्यवाही।

(2) किसी ऐसे मामले पर निदेशक का निर्णय या आदेश, जिस पर निदेशक को अनन्य अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, अंतिम और निर्णायक होता है और किसी भी न्यायालय में उस पर प्रश्न या समीक्षा नहीं की जा सकती।

कुछ निदेशक के आदेश प्रांतीय न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं।

85 (1) यह अनुभाग निदेशक के किसी निर्णय या आदेश पर लागू होता है यदि

(ए) यह निर्णय या आदेश वित्तीय मुआवजे या व्यक्तिगत संपत्ति की वापसी के लिए है, और

(बी) निर्णय या आदेश के तहत भुगतान की जाने वाली राशि, ब्याज और लागत को छोड़कर, या व्यक्तिगत संपत्ति का मूल्य *लघु दावा अधिनियम* के तहत दावों के लिए मौद्रिक सीमा के भीतर है।

(2) उपधारा (1) में वर्णित निर्णय या आदेश प्रांतीय न्यायालय में दायर किया जा सकता है और उस न्यायालय के निर्णय या आदेश के रूप में लागू किया जा सकता है।

(ए) निदेशक के निर्णय या आदेश की समीक्षा की गई है

(मैं) अस्वीकृत या बर्खास्त, या

(ii) निष्कर्ष निकाला, या

(बी) पुनर्विचार के लिए आवेदन करने की समय अवधि समाप्त हो चुकी है।

डिवीजन 4

को निरस्त कर दिया

86 [35-107-06 को निरस्त किया गया।]

को निरस्त कर दिया

86.1-86.3 [35-107-06 को निरस्त किया गया।]

को निरस्त कर दिया**87** [35-107-06 को निरस्त किया गया।]**भाग 5.1 — प्रशासनिक दंड****जांच और प्रशासनिक दंड****87.01** (1) निदेशक इस भाग के अंतर्गत कार्यवाही के संचालन के लिए प्रक्रिया नियम स्थापित और प्रकाशित कर सकता है।

(2) निदेशक किसी मामले में धारा 87.1 [जांच] के तहत जांच करने का कार्य और उस मामले के संबंध में धारा 87.3 [प्रशासनिक दंड] के तहत दंड लगाने की शक्ति, दोनों को एक ही व्यक्ति को सौंप या प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है।

(3) निदेशक विभिन्न प्रकार के मुद्दों, परिस्थितियों या अभिलेखों के लिए अलग-अलग नियम स्थापित कर सकता है।

(4) निदेशक निम्नलिखित जानकारी प्रकाशित कर सकता है, या अन्यथा जनता के लिए उपलब्ध करा सकता है:

(ए) इस भाग के अंतर्गत जारी किए गए नोटिस, निर्णय, आदेश या समझौते, या उनके सारांश;

(बी) जुर्माने के भुगतान की स्थिति।

जांच**87.1** निदेशक इस अधिनियम और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जांच कर सकता है, चाहे निदेशक ने इस मामले से संबंधित विवाद समाधान के लिए आवेदन स्वीकार किया हो या नहीं।**रिकॉर्ड का उत्पादन****87.2** (1) निदेशक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उचित समय के भीतर, उसके पास या उसके नियंत्रण में मौजूद जांच से संबंधित सभी रिकॉर्ड निदेशक को उपलब्ध कराए।

(2) उपधारा (1) के तहत अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बाध्य व्यक्ति को इस आवश्यकता का पालन करना होगा।

प्रशासनिक दंड**87.3** (1) नियमों के अधीन रहते हुए, निदेशक किसी व्यक्ति को आर्थिक दंड का भुगतान करने का आदेश दे सकता है यदि निदेशक संभावनाओं के संतुलन के आधार पर संतुष्ट है कि उस व्यक्ति ने

(ए) इस अधिनियम या विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो,

(बी) निदेशक के किसी निर्णय या आदेश का पालन करने में विफल रहा हो, या निदेशक द्वारा अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण के लिए जारी की गई मांग का पालन करने में विफल रहा हो, या

(सी) विवाद समाधान कार्यवाही या जांच में गलत या भ्रामक जानकारी देना।

(2) किसी व्यक्ति पर प्रशासनिक दंड लगाने से पहले, निदेशक को अवश्य ही

(ए) उस व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर दें, और

(बी) निम्नलिखित सभी बातों पर विचार करें:

(i) इस व्यक्ति द्वारा पहले भी इसी तरह के उल्लंघन के लिए की गई प्रवर्तन कार्रवाइयां;

(ii) उल्लंघन की गंभीरता और व्यापकता;

(iii) उल्लंघन के परिणामस्वरूप दूसरों को हुई हानि की सीमा;

- (iv) चाहे उल्लंघन बार-बार हुआ हो या निरंतर जारी रहा हो;
 - (में) क्या उल्लंघन जानबूझकर किया गया था?
 - (हम) उल्लंघन से व्यक्ति को प्राप्त होने वाला कोई भी आर्थिक लाभ;
 - (vii) उल्लंघन को सुधारने के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयास।
- (3) इस धारा के तहत लगाए गए जुर्माने का भुगतान निर्धारित समय के भीतर करना होगा।
- (4) उपधारा (1) के तहत दंड लागू करने के बजाय, निदेशक, विनियमों के अधीन रहते हुए, उस व्यक्ति के साथ समझौता कर सकता है जो अन्यथा दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
- (5) उपधारा (4) के तहत एक समझौता, विनियमों के अनुसार, निदेशक द्वारा आवश्यक या वांछनीय समझे जाने वाले नियमों और शर्तों के अधीन दंड में कमी या उसे रद्द करने का प्रावधान कर सकता है।
- (6) उपधारा (4) के तहत एक समझौते में शर्तों और नियमों के पालन के लिए समय निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और यदि व्यक्ति निर्दिष्ट तिथि तक उन शर्तों और नियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो उपधारा (1) के तहत आदेशित जुर्माना विफलता की तिथि पर देय होगा।
- (7) न तो उपधारा (4) के तहत किसी समझौते में प्रवेश करने के संबंध में निदेशक का निर्णय, और न ही ऐसे समझौते के नियम और शर्तें, विवाद समाधान के लिए आवेदन का विषय हो सकती हैं।
- (8) यदि कोई निगम अधिनियम या विनियमों का उल्लंघन करता है या उपधारा (1) के तहत वर्णित किसी निर्णय या आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो निगम का कोई कर्मचारी, अधिकारी, निदेशक या एजेंट जिसने उल्लंघन या विफलता को अधिकृत किया, अनुमति दी या उसमें सहमति दी, वह भी इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा, भले ही निगम इस धारा के तहत मौद्रिक दंड के लिए उत्तरदायी हो या उसका भुगतान करे।

जुर्माने की राशि

- 87.4** (1) धारा 87.3 (1) के तहत लगाया गया मौद्रिक दंड 5000 डॉलर से अधिक नहीं हो सकता।
- (2) यदि धारा 87.3 में निर्दिष्ट उल्लंघन या विफलता एक दिन से अधिक समय तक होती है या एक दिन से अधिक समय तक जारी रहती है, तो उल्लंघन या विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए अलग-अलग मौद्रिक दंड लगाए जा सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक इस धारा के उपधारा (1) के तहत अधिकतम से अधिक नहीं होगा।

प्रशासनिक दंड की सूचना

- 87.5** यदि निदेशक किसी व्यक्ति पर प्रशासनिक दंड लगाता है, तो निदेशक को उस व्यक्ति को एक नोटिस देना होगा जिसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक बात निर्दिष्ट हो:

- (ए) वह उल्लंघन, विफलता या झूठी या भ्रामक जानकारी जिससे दंड संबंधित है;
- (बी) जुर्माने की राशि;
- (सी) जुर्माना अदा करने की अंतिम तिथि;
- (डी) व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निदेशक से दंड लगाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करे।

निदेशक का निर्णय

- 87.6** (1) इस भाग के अंतर्गत निदेशक का निर्णय अवश्य होना चाहिए
- (ए) लिखित रूप में हो,
 - (बी) निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाए, और
 - (सी) निर्णय के कारणों को भी शामिल करें।

- (2) इस भाग में अन्यथा दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस भाग के अंतर्गत निदेशक का कोई निर्णय या आदेश अंतिम होगा और उस व्यक्ति पर बाध्यकारी होगा जिस पर वह निर्णय या आदेश लागू होता है।

निर्णयों या आदेशों का सुधार या स्पष्टीकरण

87.7 (1) निदेशक सुनवाई के साथ या उसके बिना,

- (ए) निदेशक के निर्णय या आदेश में टाइपोग्राफिक, व्याकरणिक, अंकगणितीय या इसी तरह की अन्य त्रुटियों को ठीक करना।
 - (बी) निर्णय या आदेश को स्पष्ट करें, और
 - (सी) निर्णय या आदेश में हुई स्पष्ट त्रुटि या अनजाने में हुई चूक से निपटना।
- (2) निदेशक उपधारा (1) में वर्णित कदम उठा सकता है।
- (ए) निर्देशक की स्वयं की पहल पर, या
 - (बी) निर्णय या आदेश के अधीन व्यक्ति के अनुरोध पर, जो अनुरोध, उपधारा (1) (ख) और (ग) के लिए, निर्णय या आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- (3) निदेशक को इस धारा के अंतर्गत तब तक कोई कार्यवाई नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह सभी परिस्थितियों में ऐसा करना न्यायसंगत और उचित न समझे।

प्रशासनिक दंड की समीक्षा

87.8 (1) धारा 87.5 के तहत नोटिस प्राप्त करने वाला व्यक्ति नोटिस में उल्लिखित मामलों की समीक्षा के लिए निदेशक से आवेदन कर सकता है।

- (2) निदेशक अपनी पहल पर नोटिस में उल्लिखित मामलों की समीक्षा कर सकता है।
- (3) उपधारा (4) के अधीन रहते हुए, भाग 5 का प्रभाग 2 [निर्णयों और आदेशों की समीक्षा] इस धारा के अंतर्गत समीक्षा पर लागू होता है।
- (4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 79 (2) को इस प्रकार पढ़ा जाएगा मानो इसमें यह प्रावधान हो कि निदेशक के किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा केवल निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर ही की जा सकती है:
- (ए) अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, जो उस व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर थीं, उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी जा सकी;
 - (बी) उस व्यक्ति के पास नए और प्रासंगिक साक्ष्य हैं जो निदेशक द्वारा प्रशासनिक दंड लगाने से पहले उपलब्ध नहीं थे और जो प्रशासनिक दंड लगाने के निर्णय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं;
 - (सी) निदेशक के लिए प्रशासनिक कार्य करने वाले व्यक्ति ने एक प्रक्रियात्मक त्रुटि की जिससे प्रशासनिक दंड लगाने के निर्णय या प्रशासनिक दंड की राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा;
 - (डी) कोई तकनीकी अनियमितता या त्रुटि हुई हो जिसके कारण प्रशासनिक दंड लगाने के निर्णय या प्रशासनिक दंड की राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो;
- (और) निदेशक ने उस मुद्दे का निर्धारण नहीं किया जिसका निर्धारण करना उनके लिए आवश्यक था।

प्रशासनिक दंडों की वसूली

87.9 (1) इस भाग के अंतर्गत लगाया गया प्रशासनिक जुर्माना सरकार को देय ऋण है।

- (2) यदि कोई व्यक्ति धारा 87.5 के तहत नोटिस द्वारा अपेक्षित प्रशासनिक दंड का भुगतान करने में विफल रहता है और धारा 87.8 के तहत समीक्षा का अनुरोध करने का समय समाप्त हो गया है, तो निदेशक सर्वोच्च न्यायालय

या प्रांतीय न्यायालय में एक प्रमाण पत्र दाखिल कर सकता है और दाखिल होने पर, प्रमाण पत्र का वही बल और प्रभाव होगा, और उस पर सभी कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह उस न्यायालय का निर्णय हो जिसमें इसे दाखिल किया गया है।

(3) उपधारा (2) के तहत जारी किया गया प्रमाण पत्र अनुमोदित प्रारूप में होना चाहिए, निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और उसमें निम्नलिखित बातें लिखी होनी चाहिए:

- (ए) उस व्यक्ति का नाम जो जुर्माने के लिए उत्तरदायी है,
- (बी) वह उल्लंघन, विफलता या झूठी या भ्रामक जानकारी जिसके संबंध में दंड लगाया गया है, और
- (सी) जुर्माने की राशि।

भाग 6 — सामान्य मामले

भाग 1 — दान या सेवा के रिकॉर्ड कैसे जमा करें

सामान्य तौर पर रिकॉर्ड कैसे दें या प्रस्तुत करें

88 धारा 89 [कुछ अभिलेखों के लिए विशेष नियम] में निर्दिष्ट अभिलेखों के अलावा, इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को दिए जाने या तामील किए जाने के लिए आवश्यक या अनुमत सभी अभिलेख निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक तरीके से दिए या तामील किए जाएंगे:

- (ए) उस व्यक्ति को एक प्रति देकर;
- (बी) यदि वह व्यक्ति मकान मालिक है, तो मकान मालिक के एजेंट के पास एक प्रति छोड़कर;
- (सी) साधारण डाक या पंजीकृत डाक द्वारा उस पते पर एक प्रति भेजकर जहां व्यक्ति रहता है या, यदि व्यक्ति मकान मालिक है, तो उस पते पर जहां वह मकान मालिक के रूप में व्यवसाय करता है;
- (डी) यदि वह व्यक्ति किरायेदार है, तो किरायेदार द्वारा दिए गए पते पर साधारण डाक या पंजीकृत डाक द्वारा एक प्रति भेजकर;
- (और) उस व्यक्ति के निवास पर उस वयस्क व्यक्ति के पास एक प्रति छोड़कर, जो स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के साथ रहता हो;
- (एफ) उस पते के मेलबॉक्स या मेल स्लॉट में एक प्रति छोड़कर जहां व्यक्ति रहता है या, यदि व्यक्ति मकान मालिक है, तो उस पते पर जहां वह मकान मालिक के रूप में व्यवसाय करता है;
- (जी) उस पते पर जहां व्यक्ति रहता है, या यदि व्यक्ति मकान मालिक है, तो उस पते पर जहां वह मकान मालिक के रूप में व्यवसाय करता है, दरवाजे या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर एक प्रति चिपकाकर;
- (एच) सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा सेवा पते के रूप में दिए गए फैक्स नंबर पर एक प्रति भेजकर;
- (मैं) [2023-47-97 को निरस्त किया गया।]
- (जे) नियमों में निर्धारित किसी अन्य सेवा माध्यम से।

कुछ अभिलेखों के लिए विशेष नियम

89 (1) विवाद समाधान के लिए आवेदन या भाग 5 के प्रभाग 2 के तहत समीक्षा करने के लिए निदेशक का निर्णय, जब एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाना आवश्यक हो, तो निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक तरीके से दिया जाना चाहिए:

- (ए) उस व्यक्ति को एक प्रति देकर;

- (बी) यदि वह व्यक्ति मकान मालिक है, तो मकान मालिक के एजेंट के पास एक प्रति छोड़कर;
 - (सी) पंजीकृत डाक द्वारा उस पते पर एक प्रति भेजकर जहां व्यक्ति रहता है या, यदि व्यक्ति मकान मालिक है, तो उस पते पर जहां वह मकान मालिक के रूप में व्यवसाय करता है;
 - (डी) यदि व्यक्ति किरायेदार है, तो किरायेदार द्वारा दिए गए पते पर पंजीकृत डाक द्वारा एक प्रति भेजकर;
 - (और) [2023-47-98 को निरस्त किया गया।]
 - (एफ) नियमों में निर्धारित किसी अन्य सेवा माध्यम से।
- (2) धारा 55 [मकान मालिक के लिए कब्जे का आदेश], 56 [किरायेदारी जल्दी समाप्त करने के आदेश के लिए आवेदन] या 56.1 [कब्जे का आदेश: किरायेदारी बाधित] के तहत मकान मालिक द्वारा आवेदन किरायेदार को निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक तरीके से दिया जाना चाहिए:
- (ए) किरायेदार के पास एक प्रति छोड़कर;
 - (बी) किरायेदार के निवास स्थान के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा एक प्रति भेजकर;
 - (सी) किरायेदार के निवास पर किसी ऐसे वयस्क व्यक्ति के पास एक प्रति छोड़कर, जो स्पष्ट रूप से किरायेदार के साथ रहता हो;
 - (डी) किरायेदार के निवास स्थान पर दरवाजे या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर एक प्रति चिपकाकर;
 - (और) [2023-47-98 को निरस्त किया गया।]
 - (एफ) नियमों में निर्धारित किसी अन्य सेवा माध्यम से।
- (3) धारा 87.5 [प्रशासनिक दंड की सूचना] के तहत दी गई सूचना निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से दी जानी चाहिए:
- (ए) उस व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि के पास एक प्रति छोड़कर;
 - (बी) यदि व्यक्ति किरायेदार है, तो किरायेदार द्वारा दिए गए पते पर पंजीकृत डाक द्वारा एक प्रति भेजकर;
 - (सी) यदि वह व्यक्ति किरायेदार, मकान मालिक या कोई अन्य व्यक्ति है, तो पंजीकृत डाक द्वारा उस पते पर एक प्रति भेजकर, जिस पर वह व्यक्ति रहता है।
 - (i) वह व्यक्ति निवास करता है या व्यवसाय करता है, या
 - (ii) उस व्यक्ति का एजेंट कारोबार करता है;
 - (डी) यदि विनियमों द्वारा अनुमति दी गई हो, तो धारा 88 [सामान्यतः अभिलेख कैसे दें या तामील करें] में दिए गए साधन द्वारा ;
 - (और) नियमों में निर्धारित किसी अन्य माध्यम से।

जब अभिलेखों को प्राप्त माना जाता है

90 धारा 88 [सामान्यतः अभिलेख कैसे दें या दें] या 89 [कुछ अभिलेखों के लिए विशेष नियम] के अनुसार दिया गया या तामील किया गया अभिलेख , जब तक कि पहले प्राप्त न हो जाए, निम्नानुसार प्राप्त माना जाएगा:

- (ए) यदि डाक द्वारा भेजा या प्राप्त किया गया हो, तो डाक द्वारा भेजे जाने के पांचवें दिन;
- (बी) यदि फैक्स द्वारा दिया या भेजा जाता है, तो फैक्स भेजे जाने के तीसरे दिन;
- (सी) यदि अभिलेख की एक प्रति किसी दरवाजे या अन्य स्थान पर चिपकाकर दी जाती है या तामील की जाती है, तो चिपकाने के तीसरे दिन;

(डी) यदि रिकॉर्ड की एक प्रति मेलबॉक्स या मेल स्लॉट में छोड़कर दी जाती है या तामील की जाती है, तो उसे छोड़ने के तीसरे दिन।

भाग 2 — अन्य कानूनों का अनुप्रयोग

सामान्य कानून लागू होता है

91 इस अधिनियम के तहत किए गए संशोधनों या परिवर्तनों को छोड़कर, ब्रिटिश कोलंबिया में मकान मालिकों और किरायेदारों से संबंधित सामान्य कानून लागू होता है।

अनुबंध निरस्त अधिनियम

92 अनुबंध [निरस्तीकरण अधिनियम](#) और अनुबंध निरस्तीकरण का सिद्धांत किरायेदारी समझौतों पर लागू होते हैं।

भूमि के हस्तांतरण या आवंटन के साथ दायित्व हस्तांतरित हो जाते हैं।

93 इस अधिनियम के अंतर्गत मकान मालिक के सुरक्षा जमा या पालतू जानवरों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जमा राशि से संबंधित दायित्व भूमि या उसके स्वामित्व के साथ जुड़े रहते हैं।

किरायेदारों को प्रभावित करने वाली अदालती कार्यवाही

94 किसी अन्य अधिनियम के बावजूद, किसी संपत्ति की कुर्की, संपत्ति विवाद, वैवाहिक विवाद या किराये की इकाई पर कब्जे को प्रभावित करने वाली किसी अन्य कार्यवाही में अदालत का कोई भी आदेश किराये की इकाई के किरायेदार के खिलाफ तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि किरायेदार उस कार्यवाही में एक पक्ष न हो।

डिवीजन 2.1

पुनः क्रमांकित

94.1 [2017-18-43 द्वारा 87.3 के रूप में पुनः क्रमांकित।]

को निरस्त कर दिया

94.11 [अधिनियम 2017-18-44 को निरस्त किया गया।]

पुनः क्रमांकित

94.2 [2017-18-45 द्वारा 87.4 के रूप में पुनः क्रमांकित।]

पुनः क्रमांकित

94.21 [2017-18-46 द्वारा 87.5 के रूप में पुनः क्रमांकित।]

पुनः क्रमांकित

94.3 [2017-18-47 द्वारा 87.8 के रूप में पुनः क्रमांकित।]

पुनः क्रमांकित

94.31 [2017-18-48 द्वारा 87.9 के रूप में पुनः क्रमांकित।]

तीसरा खंड — अपराध, दंड और नियम

अपराध और दंड

95 (1) निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी का भी उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अपराध करता है और दोषी पाए जाने पर उस पर 5,000 डॉलर से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है:

(ए) धारा 13 (1), (2) या (3) [किरायेदारी समझौतों के लिए आवश्यकताएँ] ;

(ए.1) धारा 15 [कोई आवेदन या प्रसंस्करण शुल्क नहीं] ;

(बी) धारा 19 (1) [जमा राशि पर सीमाएँ] ;

(सी) धारा 20 (क), (ख), (ग), (घ) या (ड) [जमींदारी के संबंध में मकान मालिक के निषेध] ;

(सी.1) धारा 22.1 [किराए में रहने वालों की संख्या के आधार पर परिवर्तन पर प्रतिबंध] ;

(डी) धारा 26 (3) [किरायेदार की संपत्ति पर कब्जा करना या उस तक पहुंच में हस्तक्षेप करना] ;

(और) धारा 27 (1) [सेवाओं या सुविधाओं को समाप्त करना या प्रतिबंधित करना] ;

(एफ) धारा 29 [किराए की इकाई में मकान मालिक के प्रवेश के अधिकार पर प्रतिबंध] ;

(जी) धारा 30 (1) या (2) [किरायेदार के पहुँच के अधिकार का संरक्षण] ;

(एच) धारा 31 (1) या (1.1) [ताले में परिवर्तन पर प्रतिबंध] ;

(मै) धारा 34 (3) [आवंटन और उप-पट्टा] ;

(जे) धारा 38 (1) [सुरक्षा जमा और पालतू पशु क्षति जमा की वापसी] ;

(के) धारा 42 (1) या (2) [किराया वृद्धि का समय और सूचना] ;

(एल) धारा 43 (1) [किराया वृद्धि की राशि] ;

(पहला भाग 1) धारा 44.1 [किरायेदारी समाप्त करने के संबंध में मकान मालिक पर प्रतिबंध] ;

(पंक्ति 2) धारा 53.1 (1) या (3) [कुछ किरायेदारियों को समाप्त करने के लिए उत्पन्न नोटिस] ;

(एम) धारा 57 (2) [किरायेदारी समाप्त होने पर यदि किरायेदार नहीं निकलता है तो क्या होता है] ।

(2) वह व्यक्ति जो किसी किरायेदार या मकान मालिक को धमकाता है, डराता है, परेशान करता है या उन पर दबाव डालता है।

(ए) किरायेदार या मकान मालिक को इस अधिनियम के तहत आवेदन करने से रोकने के लिए, या

(बी) इस अधिनियम के तहत उपचार मांगने या प्राप्त करने के बदले में

अपराध करता है और दोषी पाए जाने पर 5,000 डॉलर से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

(3) जो व्यक्ति निदेशक द्वारा लिए गए किसी निर्णय या आदेश का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है, वह अपराध करता है और दोषी पाए जाने पर उस पर 5,000 डॉलर से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

(4) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही में झूठी या भ्रामक जानकारी देने वाला व्यक्ति अपराध करता है और दोषी पाए जाने पर उस पर 5,000 डॉलर से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

(5) कोई किरायेदार, या किरायेदार द्वारा आवासीय संपत्ति पर आने की अनुमति प्राप्त कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर, लापरवाही से या असावधानी से आवासीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, अपराध करता है और दोषी पाए जाने पर उस पर 5,000 डॉलर से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

(6) यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति ने इस अधिनियम का पालन नहीं किया है या इसका उल्लंघन किया है, तो न्यायालय जुर्माना लगाने के अतिरिक्त, उस व्यक्ति को इस अधिनियम का पालन करने या इसका उल्लंघन बंद करने का आदेश दे सकता है।

(7) **अपराध अधिनियम** की धारा 5 इस अधिनियम या विनियमों पर लागू नहीं होती है।

अपराधों पर मुकदमा चलाने की समय सीमा

- 96** (1) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अभियोग की कार्यवाही, उस कार्यवाही के आधार पर संबंधित तथ्यों की जानकारी निदेशक को पहली बार मिलने के 2 वर्ष से अधिक समय बाद प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए।
- (2) एक ऐसा अभिलेख जो निदेशक द्वारा जारी किया गया प्रतीत होता है, जिसमें उस तिथि का प्रमाणीकरण होता है जिस दिन निदेशक को उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई जिन पर सूचना आधारित है।
- (ए) यह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या आधिकारिक पद के प्रमाण के बिना भी स्वीकार्य है, और
- (बी) जब तक इसके विपरीत कोई सबूत न हो, प्रमाणित तथ्यों का यही प्रमाण है।

को निरस्त कर दिया

96.1 [18-17-49 को निरस्त किया गया।]

नियम बनाने की शक्ति

- 97** (1) *लेफ्टिनेंट गवर्नर इन काउंसिल व्याख्या अधिनियम* की धारा 41 में निर्दिष्ट विनियम बना सकता है।
- (2) उपधारा (1) को सीमित किए बिना, लेफ्टिनेंट गवर्नर इन काउंसिल निम्नलिखित विनियम बना सकता है:
- (ए) किरायेदारी समझौतों, किराये की इकाइयों या आवासीय संपत्ति को इस अधिनियम के पूर्ण या आंशिक प्रावधानों से छूट देना;
- (ए.1) उन परिस्थितियों को निर्धारित करना जिनमें मकान मालिक एक निश्चित अवधि के किरायेदारी समझौते में यह शर्त शामिल कर सकता है कि किरायेदार अवधि के अंत में किराये की इकाई खाली कर दे;
- (ए.2) अनुच्छेद (क.1) के तहत निर्धारित किसी परिस्थिति को संतुष्ट करने के लिए न्यूनतम समयावधि निर्धारित करना;
- (बी) सुरक्षा जमा और पालतू जानवरों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई पर देय ब्याज दर निर्धारित करना;
- (सी) किरायेदारी समझौतों का सम्मान करना, जिसमें निर्धारित प्रावधान भी शामिल हैं।
- (मैं) मानक शर्तें जो प्रत्येक किरायेदारी समझौते में शामिल होनी चाहिए, और
- (ii) किरायेदारी समझौतों के लिए औपचारिक आवश्यकताएं;
- (डी) इस अधिनियम के साथ असंगत न होने वाले मकान मालिकों और किरायेदारों के अधिकारों और दायित्वों का सम्मान करना, और यह प्रावधान करना कि वे अधिकार और दायित्व किरायेदारी समझौतों की शर्तें होनी चाहिए;
- (डी.1) धारा 45.2 (1) [पात्रता की पुष्टि] के प्रयोजनों के लिए कथनों के संबंध में, जिसमें शामिल हैं
- (मैं) उन व्यक्तियों के वर्गों को निर्धारित करना जिनके सदस्य बयान देने के लिए अधिकृत हैं,
- (ii) किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों को बयान देने के अधिकार पर सीमाएं और शर्तें निर्धारित करना,
- (iii) यह निर्धारित करना कि विवरण किस प्रकार किरायेदार, मकान मालिक या दोनों को प्रदान किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, और
- (iv) इस प्रकार कि किसी कथन का उपयोग उस धारा के प्रयोजनों के लिए तभी किया जा सकता है जब वह कथन उसके इच्छित उपयोग से पहले निर्धारित समयावधि के भीतर दिया गया हो;

- (डी.2) धारा 45.2 (1) (ख) के प्रयोजनों के लिए आकलन के संबंध में;
- (डी.3) मूल्यांकन से संबंधित अभिलेखों को बनाने और उन अभिलेखों को सुरक्षित रखने के संबंध में;
- (और) किसी नियम के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करना, इस प्रतिबंध के अधीन कि दंड धारा 95 [अपराध और दंड] में निर्दिष्ट अधिकतम दंड से अधिक नहीं होना चाहिए ;
- (एफ) निर्धारण
- (मैं) वे परिस्थितियाँ जिनमें मकान मालिक यह मान सकता है कि किरायेदार ने अपनी निजी संपत्ति छोड़ दी है,
 - (ii) किरायेदार द्वारा छोड़ी गई व्यक्तिगत संपत्ति का मकान मालिक किस प्रकार निपटान कर सकता है, और
 - (iii) संपत्ति पर विवादित दावों का समाधान कैसे किया जाएगा;
- (जी) निर्धारण
- (मैं) वे परिस्थितियाँ जिनमें परित्यक्त व्यक्तिगत संपत्ति का क्रेता सभी भारों से मुक्त विपणन योग्य स्वामित्व प्राप्त करता है,
 - (ii) संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धनराशि का किस प्रकार निपटान किया जाएगा, और
 - (iii) उस संपत्ति के लिए मकान मालिक पर देखभाल का कर्तव्य थोपना;
- (एच) धारा 23 [शर्त निरीक्षण: किरायेदारी की शुरुआत] और 35 [शर्त निरीक्षण: किरायेदारी की समाप्ति] के तहत आवश्यक निरीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित करना :
- (मैं) निरीक्षण करने के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं;
 - (ii) स्थिति निरीक्षण रिपोर्ट का स्वरूप, सामग्री, पूरा करने की आवश्यकताएं और साक्ष्य के रूप में इसका उपयोग;
 - (iii) निरीक्षण का समय निर्धारित करना और किरायेदार को इसकी सूचना देना;
 - (iv) किरायेदार को स्थिति निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं;
- (मैं) इस अधिनियम में प्रयुक्त किसी शब्द या वाक्यांश को परिभाषित करना, जिसे इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है;
- (i.1) विवाद समाधान की कार्यवाही और प्रक्रियाओं का सम्मान करते हुए, जिसमें शामिल हैं
- (मैं) विवादों के समाधान के लिए उपयोग की जा सकने वाली विवाद समाधान प्रक्रियाओं के प्रकारों के संबंध में,
 - (ii) विभिन्न प्रकार या श्रेणियों के विवादों को हल करने के लिए अलग-अलग विवाद समाधान प्रक्रियाओं का उपयोग करना आवश्यक है, और
 - (iii) धारा 74 (2) (सी.2) [विवाद समाधान कार्यवाही कैसे संचालित की जा सकती है] के प्रयोजनों के लिए , विवाद समाधान कार्यवाही संचालित करने के लिए संचार के अन्य साधनों के संबंध में;
- (जे) भाग 5 के प्रभाग 2 के अंतर्गत समीक्षाओं से संबंधित मामलों के संबंध में;
- (के) किरायेदार पर मकान मालिक द्वारा लगाए जा सकने वाले या न लगाए जा सकने वाले वापसी योग्य और गैर-वापसी योग्य शुल्कों के संबंध में और लगाए जा सकने वाले शुल्क की राशि को सीमित करना;
- (एल) इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी भी कार्य या प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए शुल्क निर्धारित करना;

(एम) धारा 65 (1) (ए) [निदेशक के आदेश: अधिनियम, विनियमों या किरायेदारी समझौते का उल्लंघन] के तहत एकत्रित ट्रस्ट निधियों की वापसी के संबंध में, जिसमें उन परिस्थितियों को निर्धारित करना शामिल है जिनमें ट्रस्ट निधियों पर ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए और उस ब्याज की गणना कैसे की जानी है;

(एन) धारा 43 (1) (ए) के तहत किराया वृद्धि के लिए गणना निर्धारित करना [किराया वृद्धि की राशि];

(सं.1) [अप्रवर्तन में नहीं।]

(संख्या 2) समय अवधि निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए

(मैं) धारा 49 (2) [मकान मालिक की सूचना: मकान मालिक द्वारा संपत्ति का उपयोग] में वर्णित सूचना अवधि, और

(ii) धारा 49 (8) में वर्णित विवाद अवधि;

(सं.3) से (सं.6) [अप्रवर्तन में नहीं।]

(संख्या 7) भाग 4 के प्रभाग 1.1 [कुछ किरायेदारियों को समाप्त करने की प्रक्रियाएँ] के संबंध में, निम्नलिखित को निर्धारित करके:

(मैं) वे प्रावधान जिनके संबंध में जनरेट किए गए नोटिस का उपयोग किया जाना चाहिए;

(ii) से (vii) [अप्रवर्तन में नहीं।]

(द) धारा 69 [निदेशक के आदेश: किराया वृद्धि] के तहत निदेशक द्वारा अनुमोदित किराया वृद्धि के संबंध में, धारा 43 (3) [किराया वृद्धि की राशि] के तहत आवेदन पर, जिसमें बिना किसी सीमा के, शामिल हैं,

(मैं) धारा 43 (3) के प्रयोजनों के लिए परिस्थितियाँ निर्धारित करना,

(ii) धारा 69 के तहत किराया वृद्धि के लिए गणना निर्धारित करना,

(iii) धारा 69 के तहत किराया वृद्धि के आवेदन के संबंध में नियम निर्धारित करना, और

(iv) धारा 69 के तहत निदेशक द्वारा अनुमोदित की जा सकने वाली अधिकतम किराया वृद्धि के संबंध में;

(ओ.1) से (ओ.3) [अप्रवर्तन में नहीं।]

(ओ.4) उन परिस्थितियों का सम्मान करना जिनमें निदेशक का निर्णय मौखिक रूप से नहीं दिया जा सकता है;

(पी) अभिलेख देने या तामील करने के साधनों का सम्मान करते हुए, जिसमें शामिल हैं

(मैं) विभिन्न उद्देश्यों के लिए, निदेशक को या विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को अभिलेख देने या तामील करने के विभिन्न साधनों का प्रावधान करना, और

(ii) यह निर्धारित करना कि उन साधनों द्वारा दी गई या तामील की गई अभिलेखों को कब प्राप्त माना जाएगा;

(पृष्ठ 1) प्रशासनिक दंडों के संबंध में, जिनमें बिना किसी सीमा के निम्नलिखित शामिल हैं,

(मैं) धारा 87.3 (2) (क) के प्रयोजनों के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रक्रियाओं की स्थापना करना, जिसमें मौखिक सुनवाई आवश्यक नहीं है।

(i.1) अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण की मांग पर आपत्ति जताने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना करना,

(ii) उपधारा (i) के तहत निर्धारित अवसर पर उपस्थित होने या प्रस्तुतियाँ प्रदान करने में विफल रहने पर, जैसा लागू हो, परिणाम निर्धारित करना, जिसमें अनुपस्थित व्यक्ति की

अनुपस्थिति में या उनकी प्रस्तुतियाँ के बिना कार्यवाही करना शामिल हो सकता है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

- (iii) प्रशासनिक दंडों के भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित करना,
- (iv) किसी विशेष मामले में दंड निर्धारित करते समय निदेशक को जिन बातों पर विचार करना आवश्यक है,
- (में) प्रशासनिक दंड लगाने के लिए समय सीमा निर्धारित करना और उस अवधि से संबंधित साक्ष्य संबंधी मामलों का निर्धारण करना,
- (हम) धारा 87.3 (4) के तहत किसी समझौते में शामिल किए जाने वाले नियमों और शर्तों को निर्धारित करने सहित समझौतों का सम्मान करना, और
- (vii) प्रशासनिक दंड का भुगतान न करने पर परिणाम निर्धारित करना, जिसमें अतिरिक्त दंड लगाना शामिल हो सकता है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है;

(क्यू) किसी अन्य उद्देश्य के लिए जिसके लिए इस अधिनियम में विनियमों का प्रावधान है।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाते समय, लेफ्टिनेंट गवर्नर इन काउंसिल

- (ए) किसी मामले को किसी व्यक्ति को सौंपना,
- (बी) किसी व्यक्ति को विवेकाधिकार प्रदान करना,
- (सी) विभिन्न किराये की इकाइयों, आवासीय संपत्तियों या किरायेदारी समझौतों या किराये की इकाइयों, आवासीय संपत्तियों या किरायेदारी समझौतों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग नियम बनाना,
- (डी) विभिन्न प्रकार के विवादों, दावों, मुद्दों, परिस्थितियों या विवाद समाधान प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग नियम बनाना, और
- (और) अलग-अलग नियम बनाना
 - (में) किरायेदारी की विभिन्न श्रेणियां, किरायेदारी की अवधि या परिस्थितियां, किरायेदारी की समाप्ति या किरायेदारी समाप्त करने की सूचना देने के उद्देश्य, विवाद की अवधि, मुआवजा, मुआवजे से संबंधित परिस्थितियां या मुआवजे से संबंधित सूत्र, या
 - (ii) किरायेदारी के विभिन्न वर्ग, किरायेदारी की अवधि या परिस्थितियाँ, किरायेदारी की समाप्ति या किरायेदारी समाप्त करने की सूचना देने के उद्देश्य, विवाद की अवधि, मुआवजा, मुआवजे से संबंधित परिस्थितियाँ या मुआवजे से संबंधित सूत्र।

(4) लेफ्टिनेंट गवर्नर इन काउंसिल विनियम बना सकता है।

- (ए) धारा 21.1 (1) में "कैनाबिस नियंत्रण तिथि" की परिभाषा को निरस्त करना, और
- (बी) धारा 21.1 (2) और (4) में संशोधन करके कैनाबिस नियंत्रण तिथि के संदर्भों को उस तिथि से प्रतिस्थापित करना जिस तिथि से *कैनाबिस नियंत्रण और लाइसेंसिंग अधिनियम* की धारा 14 लागू होती है।

भाग 7 — संक्रमणकालीन और परिणामी प्रावधान

"पूर्व अधिनियम" का अर्थ

98 इस भाग में, "पूर्व अधिनियम" से तात्पर्य *आवासीय किरायेदारी अधिनियम*, आरएसबीसी 1996, सी. 406 से है।

को निरस्त कर दिया

99 [35-113-06 को निरस्त किया गया।]

संक्रमणकालीन: किरायेदारी की शुरुआत की स्थिति

- 100** (1) इस अधिनियम की धारा 23 [शर्त निरीक्षण: किरायेदारी की शुरुआत] और 24 [रिपोर्ट की आवश्यकताओं को पूरा न करने पर परिणाम] 1 जनवरी, 2004 से पहले शुरू हुई किरायेदारी के संबंध में मकान मालिक या किरायेदार पर लागू नहीं होती है, सिवाय उपधारा (2) में दिए गए प्रावधान के।
- (2) यदि 1 जनवरी, 2004 के बाद, उपधारा (1) में निर्दिष्ट मकान मालिक उस उपधारा में निर्दिष्ट किरायेदार को पहली बार आवासीय संपत्ति पर पालतू जानवर रखने की अनुमति देता है, तो धारा 23 (2) से (6) और 24 मकान मालिक और किरायेदार पर लागू होती हैं, लेकिन केवल किसी पालतू जानवर क्षति जमा राशि के संबंध में जो मकान मालिक किरायेदार से मांगता है।

को निरस्त कर दिया

101-102 [35-113-06 को निरस्त किया गया।]

संक्रमणकालीन: सुरक्षा जमा

- 103** यदि कोई मकान मालिक पूर्ववर्ती अधिनियम के अनुसार सुरक्षा जमा राशि रखता है, तो सुरक्षा जमा राशि को इस अधिनियम के अनुसार रखी गई माना जाएगा और सुरक्षा जमा राशि से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

संक्रमणकालीन विनियम

- 104** (1) लेफ्टिनेंट गवर्नर इन काउंसिल इस अधिनियम को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और पूर्ववर्ती अधिनियम के संचालन से इस अधिनियम के संचालन में संक्रमण को सुगम बनाने के लिए आवश्यक या उचित समझे जाने वाले विनियम बना सकता है, जिसमें पूर्ववर्ती अधिनियम के निरसन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी संक्रमणकालीन प्रश्न या मुद्दे के समाधान के तरीके को निर्धारित करने वाले विनियम भी शामिल हैं।
- (2) [व्यय. 2002-78-104 (2).]
- (3) लेफ्टिनेंट गवर्नर इन काउंसिल इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने या उन विनियमों में संक्रमण को सुगम बनाने के लिए आवश्यक या उचित समझे जाने वाले विनियम बना सकता है, जिनमें इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के निरसन या संशोधन या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी विनियम के निरसन या संशोधन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी संक्रमणकालीन प्रश्न या मुद्दे के समाधान के तरीके को निर्धारित करने वाले विनियम शामिल हैं।

को निरस्त कर दिया

104.1 [2023-47-105 द्वारा निरस्त।]

को निरस्त कर दिया

104.2 [अप्रचलित। 19 दिसंबर 2026 को निरस्त।]

संक्रमणकालीन — निश्चित अवधि के किरायेदारी समझौते

- 104.3** (1) यदि इस धारा के लागू होने से पहले किए गए किसी निश्चित अवधि के किरायेदारी समझौते में यह शर्त हो कि किरायेदार को एक निर्दिष्ट तिथि पर किराये की इकाई खाली करनी होगी, तो किराये की इकाई खाली करने की यह शर्त इस धारा के लागू होने की तिथि से समाप्त हो जाएगी, सिवाय इसके कि
- (ए) यदि किरायेदारी समझौता एक उप-किरायेदारी समझौता है,
- (बी) यदि धारा 97 (2) (ए.1) के तहत निर्धारित परिस्थितियाँ लागू होती हैं, या
- (सी) यदि, विधान सभा में इस अधिनियम के प्रथम वाचन के होने से पहले,

(मैं) मकान मालिक ने मौजूदा किरायेदारी समझौते की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले किरायेदारी समझौते में नए किरायेदार के साथ किरायेदारी समझौता किया, जिसमें किराये की इकाई को खाली करने की शर्त शामिल है, या

(ii) निदेशक ने मौजूदा किरायेदारी समझौते में किराये की इकाई को खाली करने की शर्त के आधार पर मकान मालिक को कब्जे का आदेश जारी किया।

(2) उपधारा (1) के तहत प्रभावी रहने वाली आवश्यकता को लागू करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 44 और 55 इस धारा के लागू होने से ठीक पहले जैसी थीं, वैसे ही लागू होती रहेंगी।

खर्च किया

105-116 [परिणामी संशोधन और निरसन। समाप्त। 2002-78-105 से 116।]

प्रारंभ

117 यह अधिनियम लेफ्टिनेंट गवर्नर इन काउंसिल के विनियमन द्वारा लागू होता है।